



임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법령 편람

2026. 6.



임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법령 편람

2026. 6.



목 차

1. 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률·시행령·시행규칙	3
2. 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령 별표	63
3. 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙 별표/서식	75
4. 공익직접지불금 지급대상 산지 및 지급대상자의 세부사항 등에 관한 규정	115
5. 공익직접지불금의 기준면적 구간별 단가	121
6. 임산물생산업의 “그 밖의 임산물” 품목	125
7. 공익직접지불금 신청자·수령자 정보 공개 및 부정행위 신고포상금 지급 등에 관한 규정	129
8. 임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 토양화학성분 기준	139
9. 임야를 생산수단으로 하는 농업경영정보 등록기준의 세부 내용 및 운용 규정	147
10. 경북·경남·울산 초대형산불로 피해를 입은 임업경영체에 대한 임업·산림 공익직접지불금의 계속 지급 요건의 세부사항	159

1. 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률·시행령·시행규칙

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 목차

제1장 총칙	7	제4장 공익직접지불금의 신청·등록 및 사후관리	31
제 1 조(목적)	7	제17조(등록신청 및 공고)	31
제 2 조(정의)	7	제18조(공익직접지불금 지급대상자의 등록)	34
제 3 조(국가와 지방자치단체의 책무)	8	제19조(공익직접지불금 등록사항의 변경신고 등)	39
제2장 임업·산림 공익기능 증진 직접지불제도의 구성 및 적용대상	9	제20조(공익직접지불금 등록사항 및 준수사항 등에 대한 조사)	41
제 4 조(공익직접지불제도의 구성)	9	제21조(공익직접지불금 등록자의 의무)	42
제 5 조(공익직접지불제도의 적용대상)	9	제22조(공익직접지불금의 감액지급 또는 등록제한)	43
제3장 임업·산림 공익기능 증진 직접지불제도의 운영	9	제23조(부당이득금 및 가산금)	45
제1절 임산물생산업 직접지불제도	9	제5장 보칙	46
제 6 조(임산물생산업 직접지불제도의 시행)	9	제24조(정보화 및 자료제공의 요청 등)	46
제 7 조(임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지)	10	제25조(공익직접지불제도 관련 정보의 공개 및 보호)	47
제 8 조(임산물생산업 직접지불금 지급대상자)	13	제26조(지도 등의 의무)	48
제 9 조(소규모임가직접지불금의 지급)	16	제27조(권한의 위임 및 위탁)	51
제10조(면적직접지불금의 지급)	18	제28조(공익직접지불제도 명예감시원)	54
제11조(임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 준수사항)	19	제29조(포상금의 지급 등)	55
제2절 육림업 직접지불제도	22	제30조(벌칙 적용에서 공무원 의제)	59
제12조(육림업 직접지불제도의 시행)	22	제6장 벌칙	59
제13조(육림업 직접지불금의 지급대상 산지)	23	제31조(벌칙)	59
제14조(육림업 직접지불금의 지급대상자)	25	제32조(양벌규정)	60
제15조(육림업 직접지불금의 지급)	27	제33조(과태료)	60
제16조(육림업 직접지불금 수령을 위한 준수사항)	29	부 칙	60

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
제정 2021.11.30. 법률 제18535호 일부개정 2026. 3.10. 법률 제21437호	제정 2022. 9.20. 대통령령 제32912호 타법개정 2024. 6. 4. 대통령령 제34550호 일부개정 2024. 8.27. 대통령령 제34858호 일부개정 2026. 5.19. 대통령령 제36337호	제정 2022. 9.30. 농림축산식품부령 제548호 일부개정 2023.10.16. 농림축산식품부령 제607호 일부개정 2026. 5.19. 농림축산식품부령 제771호
제1장 총칙	제1장 총칙	제1장 총칙
제1조(목적) 이 법은 임업·산림의 공익기능 증진과 임업인들의 소득안정을 위하여 임업·산림 공익기능 증진 직접지불제도의 구성 및 운영 등에 관한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 영은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규칙은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “임업”이란 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 임업을 말한다. 2. “산림”이란 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 산림을 말한다. 3. “임업인등”이란 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 임업인과 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 농업법인을 말한다. 4. “임업·산림의 공익기능”이란 수원함양(水源涵養), 대기정화, 재해방지, 휴양·치유,	제2조(임산물생산업의 범위) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제6호에서 “대통령령으로 정하는 품목”이란 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령」 제8조 제1항에 따른 임산물 소득원의 지원 대상 품목 중 농림축산식품부령으로 정하는 품목을 말한다.	제2조(임산물생산업의 범위) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제2조에서 “농림축산식품부령으로 정하는 품목”이란 다음 각 호의 품목을 말한다. 1. 수실류·버섯류·산나물류·약초류·약용류·수목부산물류·관상산림식물류 2. 그 밖의 임산물 중 산림청장이 정하여 고시하는 품목

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
산림생물다양성 보전, 산림경관 보전 및 탄소흡수 등을 말한다. 5. “산지”란 「산지관리법」 제2조제1호에 따른 토지를 말한다. 6. “임산물생산업”이란 산지에서 대추, 호두, 밤, 그 밖에 대통령령으로 정하는 품목을 생산하는 임업을 말한다. 7. “육림업”이란 산지에서 나무를 심거나 가꾸고 경영하는 임업을 말한다. 8. “중사”란 자기의 비용과 책임으로 사업을 수행하는 것을 말한다. 9. “종합소득금액”이란 「소득세법」 제4조 제1항제1호에 따른 금액을 말한다. 제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가는 임업·산림의 공익기능 증진과 임업인들의 소득안정을 위하여 임업·산림 공익기능 증진 직접지불제도(이하 “공익직접지불제도”라 한다)에 관한 시책을 종합적으로 수립하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 임업·산림의 공익기능 증진과 임업인들의 소득안정을 위한 직접지불제도의 시행에 관한 국제 동향을 파악하고 국제협력에 힘써야 한다. ③ 국가는 공익직접지불제도의 시행을 위하여 매년 필요한 재원을 조달하여야 한다.		

제2장 임업·산림 공익기능 증진 직접지불제도의 구성 및 적용대상 제4조(공익직접지불제도의 구성) 공익직접지불 제도는 다음 각 호의 직접지불제도로 구성 한다. 1. 임산물생산업에 종사하는 임업인등에 대한 직접지불제도(이하 “임산물생산업 직접지불 제도”라 한다) 2. 육림업에 종사하는 임업인등에 대한 직접 지불제도(이하 “육림업 직접지불제도”라 한다) 제5조(공익직접지불제도의 적용대상) ① 공익 직접지불제도의 직접지불금을 신청할 수 있는 자는 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제1호에 따라 농업경영 관련 정보 등을 등록(변경등록을 포함한다. 이하 같다)한 임업인등으로 한다. ② 공익직접지불제도의 적용대상이 되는 토지는 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제1호에 따라 등록된 산지로 한다. 제3장 임업·산림 공익기능 증진 직접지불제도의 운영 제1절 임산물생산업 직접지불제도 제6조(임산물생산업 직접지불제도의 시행)	제2장 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도의 운영 제3조(소규모임가의 범위) 법 제6조제2항에서	제2장 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도의 운영
--	--	---

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
① 산림청장은 임업·산림의 공익기능 증진과 임업인등의 소득안정을 위하여 임업인등에게 임산물생산업 직접지불제도에 따른 임산물생산업 직접지불금(이하 “임산물생산업 직접지불금”이라 한다)을 지급하여야 한다. ② 임산물생산업 직접지불금은 제9조에 따른 소규모임가(거주, 생계, 임업경영 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 범위의 임가를 말한다. 이하 같다)를 대상으로 지급하는 소규모임가직접지불금과 그 밖의 임업인등에게 지급하는 면적직접지불금으로 구분한다.	“대통령령으로 정하는 범위의 임가”란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 임가를 말한다. 1. 임가의 구성원은 주민등록표상 세대를 같이하는 사람으로 하며, 그 구성원의 전부 또는 일부가 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」에 따른 임업인(이하 “임업인”이라 한다)일 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람은 주민등록표상 세대를 달리하는 경우에도 세대를 같이하는 것으로 본다. 가. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조에 따른 가족관계증명서에 기재되어 있는 배우자 나. 미혼인 19세 미만의 직계비속 다. 주민등록표상 세대를 같이하다가 혼인 외의 사유로 세대를 분리한 사람으로서 세대 분리 기간이 3년 이내인 사람. 이 경우 세대 분리 기간은 주민등록표상 세대를 달리한 기간으로 산정하되, 그 기간에 실거주지가 같은 기간이 포함되어 있는 경우에는 그 기간을 제외한 기간으로 한다. 2. 법 제9조제1항 각 호의 요건을 모두 갖춘 임가일 것	
제7조(임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지) ① 임산물생산업 직접지불금 지급대상이	제4조(임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지의 예외) 법 제7조제2항제9호에 따른	제3조(휴경 중인 산지) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」

될 수 있는 산지는 임산물생산업에 이용되는 산지로서 2019년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제1호에 따라 농업 경영 관련 정보 등이 등록된 산지로 한다. 다만, 2022년 10월 1일 기준으로 해당 등록이 유효하지 아니한 산지는 제외한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 산지는 같은 항에 따른 임산물 생산업 직접지불금 지급대상에서 제외한다.

1. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제4조제1호 및 제2호에 따른 국유림, 공유림
2. 「산지관리법」 제14조 또는 제15조에 따라 산지전용허가를 받거나 산지전용신고를 한 산지[다른 법률에 따라 산지전용허가나 산지전용신고가 의제(擬制)되는 경우를 포함한다]
3. 「산지관리법」 제15조의2에 따라 산지 일시사용허가를 받거나 산지일시사용신고를 한 산지(다른 법률에 따라 산지일시사용허가나 산지일시사용신고가 의제되는 경우를 포함한다). 다만, 「산지관리법」 제15조의2제4항 제4호 또는 제7호(작업로 및 임산물 운반로의 경우에 한정한다)에 따른 산지일시사용신고의 경우는 제외한다.
4. 제17조제2항에 따라 등록신청하는 연도에 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제7조에 따른 기본형 공익직접지불금을 등록신청한 산지
5. 제17조제2항에 따라 등록신청하는 연도에

임산물생산업 직접지불금 지급대상으로 부적합한 산지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 산지로 한다.

1. 제2조에 따른 품목(버섯류 및 수목부산물류는 제외한다)을 파종 또는 식재(접목을 포함한다)하지 않고 생산하는 경우 그 생산에 이용되는 산지
2. 제2조에 따른 품목 중 버섯류를 종균을 접종하지 않고 생산하는 경우 그 생산에 이용되는 산지. 다만, 버섯류 중 송이를 산림청장이 정하여 고시하는 방법으로 관리하여 생산하는 경우 그 생산에 이용되는 산지는 제외한다.
3. 제2조에 따른 품목 중 수목부산물류를 생산하는 경우 그 생산에 이용되는 산지. 다만, 수목부산물류 중 수액과 죽순을 산림청장이 정하여 고시하는 방법으로 생산하는 경우 그 생산에 이용되는 산지는 제외한다.

(이하 “법”이라 한다) 제7조제2항제8호의 휴경 중인 산지는 일시적으로 임산물을 재배하고 있지 않은 산지로 한다. 이 경우 일시적으로 임산물을 재배하고 있지 않은 산지 인지를 판단하는 기준은 산림청장이 정하여 고시한다.

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
제12조에 따른 육림업 직접지불금을 등록 신청한 산지 6. 제22조제2항에 따라 등록제한 기간 중에 있는 자가 소유한 산지. 이 경우 지급대상 산지로서의 제한 기간은 같은 항에 따른 지급대상자의 등록제한 기간으로 한다. 7. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 산지. 다만, 제17조제2항에 따라 등록신청하는 연도의 직전 연도까지 다음 각 목에 따른 지구·지역·단지의 산지 중 보상을 받지 아니한 산지분에 대하여 산림청장이 1년 이상 임산물생산업에 이용할 수 있는 산지로 인정하는 경우에는 임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지로 본다. 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호가목부터 다목까지의 규정에 따른 주거지역, 상업지역 또는 공업지역의 산지 나. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따라 지정된 산업단지 및 농공단지의 산지 다. 「택지개발촉진법」 제3조에 따라 지정된 택지개발지구의 산지 라. 그 밖에 다른 법률에 따라 각종 개발사업의 예정지로 지정되거나 고시된 지역의 산지 8. 휴경 중인 산지		

9. 일시적인 채취행위 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 임산물 생산하는 경우로서 임산물생산업 직접지불금 지급대상으로 부적합한 산지

③ 제1항 및 제2항에 따른 임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지에 관한 세부사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

제8조(임산물생산업 직접지불금 지급대상자)

① 임산물생산업 직접지불금의 지급대상이 될 수 있는 자는 제7조에 따른 임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지에서 임산물생산업에 종사하는 임업인등으로서 농림축산식품부령으로 정하는 요건에 해당하여야 한다.

② 제1항에 해당하는 자 중 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제5호의 농촌(산지가 소재하는 동일 시·군·구 또는 연접 시·군·구에 한정한다) 외의 지역에 주소 또는 주된 사무소를 둔 자는 경영하는 산지의 면적, 연간 임산물 판매금액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 임산물생산업을 주업으로 하는 경우에 한정하여 제1항에 따른 임산물생산업 직접지불금의 지급대상자가 될 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 임산물생산업 직접지불금의 지급대상자가 될 수 없다. 다만, 제4호부터 제7호까지의 경우에는 해당하는 산지분에 한정하여 지급대상자가 될 수 없다. <개정

제5조(임산물생산업을 주업으로 하는 자)

법 제8조제2항에 따른 임산물생산업을 주업으로 하는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다. <개정 2024. 8. 27.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 임업인인 경우

가. 임업인의 주소지와 같은 시(특별시·광역시·특별자치시 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군(광역시의 관할 구역에 있는 군은 제외한다. 이하 같다)에 소재하는 3만제곱미터 이상의 산지(임업인의 주소지가 소재한 시·군과 연접한 다른 시·군의 산지를 포함한다)를 경영하는 임업인

나. 연간 임산물 판매금액이 1천600만원 이상인 임업인

다. 농자재·종자·육묘 등 구입비, 인건비 및 시설비 등 산림청장이 정하여 고시하는 경영투입비용이 연간 800만원 이상인 임업인

제4조(임산물생산업 직접지불금 지급대상자)

법 제8조제1항에 따라 임산물생산업 직접지불금(법 제6조제1항에 따른 임산물생산업 직접지불금을 말한다. 이하 같다)의 지급대상이 될 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다. <개정 2023. 10. 16.>

1. 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 직전 1년 이상 계속하여 법 제7조에 따른 임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지에서 연간 60일 이상 임산물생산업에 종사한 임업인등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 임산물생산업에 이용되는 산지의 면적이 1천제곱미터 이상이고, 임산물생산업을 통해 수확한 임산물의 연간 판매금액이 120만원 이상인 임업인(「임업 및 산촌진흥촉진에 관한 법률」에 따른 임업인을 말한다. 이하 같다)

나. 임산물생산업에 이용되는 산지의 면적이 5만제곱미터 이상이고, 임산물생산업을 통해 수확한 임산물의 연간 판매금액이

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
2026. 3. 10.> 1. 농업 외의 종합소득금액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 자 2. 임산물생산업에 이용하는 산지의 면적(휴경 중인 산지의 면적은 제외한다)이 1천제곱미터 미만인 자 3. 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제10조에 따른 소규모 농가직접지불금(임산물생산업 직접지불금 신청일의 해당 연도에 한정한다)을 지급받은 자 및 해당 농가의 구성원 4. 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제11조에 따른 면적 직접지불금 지급면적(임산물생산업 직접지불금 신청일의 직전 연도에 한정한다)과 임산물 생산업 직접지불금 지급대상면적의 합이 제10조제2항에 따른 지급상한면적을 초과한 자 5. 자기의 소유가 아닌 산지를 적법한 권원 없이 점유 또는 사용하는 자 6. 산지가 소재하는 동일 시·군·구 또는 연접 시·군·구에 주소 또는 주된 사무소를 두지 아니한 자. 다만, 제2항에 해당하는 자는 제외한다. 7. 지급대상 산지의 일부(지급대상 산지에 대한 권리의 일부를 포함한다)를 양수(讓受)·임차(賃借) 또는 사용차(使用借)하거나	2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 농업법인 (「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농업법인을 말한다. 이하 같다)인 경우 가. 농업법인의 주된 사무소와 같은 시·군에 소재하는 10만제곱미터 이상의 산지 (농업법인의 주된 사무소가 소재한 시·군과 연접한 다른 시·군의 산지를 포함한다)를 경영하는 농업법인 나. 연간 임산물 판매금액이 8천만원 이상인 농업법인 다. 농자재·종자·육묘 등 구입비, 인건비 및 시설비 등 산림청장이 정하여 고시하는 경영투입비용이 연간 4천만원 이상인 농업법인 제6조(농업 외의 종합소득금액) ① 법 제8조 제3항제1호에서 “농업 외의 종합소득금액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 자”란 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 직전 연도를 기준으로 농업 외의 종합소득금액이 3천700만원 이상인 임업인을 말한다. ② 제1항에 따른 농업 외의 종합소득금액은 종합소득금액에서 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제6조제2항에 따른 농업소득을 제외한 금액으로 한다.	4천5백만원 이상인 농업법인(「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농업법인을 말한다. 이하 같다) 2. 법 제18조제3항에 따라 지급대상자로 등록된 자(이하 이 호에서 “등록자”라 한다)가 고령·질병 또는 부상 등 산림청장이 정하여 고시하는 사유로 임산물생산업에 종사하는 것이 불가능하게 된 경우에는 지급대상 산지에서 계속 임산물생산업에 종사하는 등록자의 배우자 또는 직계존비속(직계비속의 배우자를 포함한다)으로서 그 등록자가 임산물 생산업에 종사하는 것이 불가능하게 되기 직전 1년 이상 그 등록자와 주소를 같이 한 임업인. 이 경우 그 임업인은 해당 등록신청 연도에 한정하여 지급대상자가 될 수 있으며, 임산물생산업에 종사하는 것이 불가능하게 되기 전에 치료를 목적으로 그 등록자의 주소가 이전되어 주소가 같지 않게 된 경우에는 계속해서 주소를 같이 한 것으로 보아 그 기간을 주소를 같이 한 기간에 산입한다.

분할 또는 공유지분으로 취득한 자. 다만, 상속, 직계존비속에 대한 증여 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

제7조(임산물생산업 직접지불금의 지급 제외에 대한 예외) 법 제8조제3항제7호 단서에서 “상속, 직계존비속에 대한 증여 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 상속에 의한 경우
2. 직계존비속에 대한 증여에 의한 경우
3. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우
 - 가. 지급대상 산지의 일부(지급대상 산지에 대한 권리의 일부를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)를 양수·임차 또는 사용차하거나 분할 또는 공유지분으로 취득한 자(이하 이 목에서 “양수인등”이라 한다)가 1인 [양수인등이 2인 이상일 경우에는 지급대상 산지의 일부를 양도·임대 또는 사용대하거나 분할 또는 공유한 자(이하 이 호에서 “양도인등”이라 한다)와 양수인등이 협의하여 지급대상자가 될 1인이 특정되는 경우로 한정한다]일 것
 - 나. 양도인등은 지급대상 산지(지급대상 산지에 대한 권리를 포함한다. 이하 이 목에서 같다) 중 가목에 따른 지급대상 산지의 일부를 제외한 나머지 지급대상 산지에 대한 임산물생산업 직접지불금의 수령을 포기할 것

제5조(지급대상 산지에 관한 확인) 영 제7조 제3호다목 또는 제20조제3호다목에 따라 산림청장의 확인을 받으려는 양도인등(영 제7조 제3호가목 또는 제20조제3호가목에 따른 양도인등을 말한다)은 별지 제1호서식의 지급대상 산지에 관한 확인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 산림청장에게 제출해야 한다.

1. 토지에 대한 권리변동을 증명하는 서류
2. 영 제7조제3호가목 또는 제20조제3호가목에 따라 지급대상자가 될 1인이 특정되었음을 밝히는 서류(영 제7조제3호가목 또는 제20조제3호가목에 따른 양수인등이 2인 이상일 경우만 해당한다)
3. 영 제7조제3호나목 또는 제20조제3호나목에 따라 임산물생산업 직접지불금 또는 육림업 직접지불금(법 제12조에 따른 육림업 직접지불금을 말한다. 이하 같다)의 수령을 포기한다는 의사를 밝히는 서류

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
제9조(소규모임가직접지불금의 지급) ① 산림청장은 임업·산림의 공익기능 증진과 임업인의 소득안정을 위하여 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 임가의 구성원 중 임산물생산업 직접지불금 지급대상자인 1인에게 소규모임가 직접지불금을 지급한다. 다만, 법인 및 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제11조에 따른 면적직접지불금(임산물생산업 직접지불금 신청일의 해당 연도에 한정한다)을 지급받은 자 및 해당 농가의 구성원은 소규모임가직접지불금 지급대상자에서 제외한다. <개정 2026. 3. 10.> 1. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자의 제7조에 따른 지급대상 산지 면적의 합이 대통령령으로 정하는 면적	다. 가목 및 나목의 요건을 모두 증명할 수 있는 서류를 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 산림청장에게 제출하고 확인을 받을 것 4. 법 제8조제3항제7호 본문에 따라 지급대상에서 제외된 산지에서 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 직전 연도 12월 31일을 기준으로 최근 2년 이상 계속하여 임산물 생산업에 종사한 경우[법 제10조에 따른 면적직접지불금(이하 “면적직접지불금”이라 한다)을 신청하는 경우로 한정한다] 제8조(소규모임가직접지불금의 지급요건) 법 제9조제1항에 따른 소규모임가직접지불금(이하 “소규모임가직접지불금”이라 한다)의 지급요건은 별표 1과 같다. 제9조(소규모임가직접지불금의 지급단가 및 지급방법) ① 법 제9조제4항에 따른 소규모임가직접지불금의 임가당 지급단가는 130만원으로 한다. <개정 2024. 8. 27.> ② 소규모임가직접지불금은 법 제17조제1항에 따른 공익직접지불금(이하 “공익직접지불금”이라 한다) 지급대상자로 등록된 자(법 제19조에 따라 변경등록된 자를 포함하며, 이하 “공익직접지불금 등록자”라 한다)의 계좌에 입금하는 방법으로 지급한다.	

이하인 경우. 다만, 임가 내 구성원이 소유한 산지의 면적의 합이 대통령령으로 정하는 면적 이상인 경우 소규모임가직접지불금 지급대상에서 제외한다.

2. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자가 각각 등록신청연도 직전에 계속해서 대통령령으로 정하는 종사기간, 농촌지역 거주기간 등의 요건을 충족하는 경우

3. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 각각의 농업 외 종합소득금액이 대통령령으로 정하는 금액 미만이고, 임가 내 모든 구성원의 농업 외 종합소득금액의 합이 대통령령으로 정하는 금액 미만인 경우

4. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 각각의 시설재배업으로 인한 소득금액이 대통령령으로 정하는 금액 미만인 경우

② 산림청장은 제1항 각 호의 요건 중 어느 하나를 충족하지 아니한 경우에는 제10조에 따른 면적직접지불금을 지급한다.

③ 산림청장은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 지급대상자에 대하여는 소규모임가 직접지불금을 선택하여 신청하게 할 수 있다.

1. 지급대상 산지의 면적이 제1항제1호 본문의 면적을 초과하나 같은 호 단서의 면적 미만인 경우

2. 제1항제2호부터 제4호까지에 모두 해당

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
하는 임가로서 제10조에 따른 면적직접지불금 지급액의 합계가 소규모임가직접지불금으로 지급받는 금액보다 낮은 경우 ④ 소규모임가직접지불금의 구체적인 지급 단가, 지급방법 등 지급에 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다. 제10조(면적직접지불금의 지급) ① 면적직접지불금은 제7조에 따른 지급대상 산지에 대하여 대통령령으로 정하는 기준면적 구간별로 대통령령으로 정하는 역진적인 단가를 적용하여 지급한다. 이 경우 임산물 품목 또는 생산방법 등에 따라 구간 및 단가를 달리할 수 있다. ② 면적직접지불금 지급대상 산지의 지급상한 면적은 대통령령으로 정한다. ③ 제1항 및 제2항에서 정한 사항 외에 면적직접지불금의 산정 및 지급방법 등 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.	제10조(면적직접지불금의 기준면적 구간 및 단가) ① 법 제10조제1항 전단에서 “대통령령으로 정하는 기준면적 구간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 구간을 말한다. 1. 1구간: 2만제곱미터 이하 면적 구간 2. 2구간: 2만제곱미터 초과 6만제곱미터 이하 면적 구간 3. 3구간: 6만제곱미터 초과 면적 구간 ② 법 제10조제1항 전단에서 “대통령령으로 정하는 역진적인 단가”란 제1항에 따른 구간별 기준면적이 커질수록 지급단가가 적어지는 방식으로 산출된 단가로서 산림청장이 정하여 고시하는 단가를 말한다. ③ 법 제10조제1항 후단에 따라 구간 및 단가를 달리할 경우에 적용되는 임산물 품목 또는 생산방법 등과 그에 따른 구간 및 단가는 해당 임산물 생산방법의 특수성, 해당 임산물을 생산하는 데에 투입되는 노력이나 비용의 정도 등을 고려하여 산림청장이 정하여 고시한다.	

제11조(면적직접지불금의 지급상한면적) 법 제10조제2항에 따른 면적직접지불금 지급대상 산지의 지급상한면적은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 임업인의 경우: 30만제곱미터[임가(제3조 제1호의 요건을 갖춘 임가를 말한다. 이하 같다) 내 면적직접지불금 지급대상자가 2명 이상일 경우에는 60만제곱미터]
2. 농업법인의 경우: 50만제곱미터

제12조(면적직접지불금의 산정 및 지급방법)

- ① 면적직접지불금의 금액은 제10조제1항 각 호에 따른 기준면적 구간(이하 이 항에서 “각 구간”이라 한다)별 지급금액의 합계액으로 산출하며, 각 구간별 지급금액은 각 구간별 해당 면적에 같은 조 제2항에 따른 단가를 곱한 금액으로 산출한다.
- ② 면적직접지불금은 공익직접지불금 등록자의 계좌에 입금하는 방법으로 지급한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 면적직접지불금의 산정 및 지급에 필요한 세부 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

제11조(임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 준수사항) 임산물생산업 직접지불금을 지급 받으려는 자는 다음 각 호의 의무를 이행하여야 한다.

1. 대통령령으로 정하는 바에 따라 산지의 형상(形狀) 및 기능을 유지할 것

제13조(임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 산지의 형상 및 기능 유지) ① 임산물생산업 직접지불금(법 제6조제1항에 따른 임산물생산업 직접지불금을 말한다. 이하 같다)을 지급 받으려는 자는 법 제11조제1호에 따라 다음 각 호의 기준에 적합하도록 산지의 형상 및

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
2. 농약 및 화학비료를 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사용할 것 3. 대통령령으로 정하는 바에 따라 임업·산림의 공익기능 증진 관련 교육을 이수할 것 4. 그 밖에 임업·산림의 공익기능 증진을 위하여 대통령령으로 정하는 사항을 이행할 것	기능을 유지해야 한다. 1. 수목의 생육이 가능하도록 토양을 유지·관리할 것 2. 산불·산사태·병해충 방지 등 산림보호를 위한 예방활동과 산림환경 정화활동을 수행할 것 3. 이웃한 토지와 구분이 가능하도록 경계를 표시하고 관리할 것 ② 제1항 각 호의 기준에 필요한 세부 사항은 산림청장이 정하여 고시한다. 제14조(임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 농약 및 화학비료의 사용기준) 법 제11조 제2호에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기준을 말한다. 1. 농약의 경우: 농림축산식품부령으로 정하는 농약안전사용기준 및 임산물의 생산단계, 유통·판매단계의 농약 잔류허용기준 2. 화학비료의 경우: 산림청장이 정하여 고시하는 토양화학성분 기준 및 비료량 기준	제6조(농약안전사용기준 등) 영 제14조제1호에 따른 농약안전사용기준 및 농약 잔류허용기준은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 농약안전사용기준: 「농약관리법 시행령」 제19조제1항에 따른 안전사용기준 및 같은 조 제2항에 따라 농촌진흥청장이 정하여 고시하는 안전사용기준의 세부기준 2. 농약 잔류허용기준: 「농수산물 품질관리법」 제61조제1항제1호가목 및 「유전자변형농수산물의 표시 및 농수산물의 안전성조사 등에 관한 규칙」 제6조에 따라 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 농산물 생산단계의 안전기준과 「식품위생법」 제7조제1항에 따라 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 농산물 유통·판매단계의 농약 잔류허용기준

제15조(임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 교육이수) ① 임산물생산업 직접지불금을 지급받으려는 자는 법 제11조제3호에 따라 매년 다음 각 호의 내용이 포함된 임업·산림의 공익기능 증진 관련 교육(이하 “교육”이라 한다)을 이수해야 한다.

1. 임업·산림의 공익기능과 임업인들의 역할
2. 법 제3조제1항에 따른 공익직접지불제도(이하 “공익직접지불제도”라 한다) 운영 및 공익직접지불금의 지급에 관한 사항
3. 공익직접지불금 지급 관련 임업인들의

제7조(임업·산림의 공익기능 증진 관련 교육)

① 법 제18조제3항에 따라 공익직접지불금(법 제17조제1항에 따른 공익직접지불금을 말한다. 이하 같다)의 지급대상자로 등록된 자는 법 제11조제3호 및 제16조제3호에 따라 임업·산림의 공익기능 증진을 위한 교육(이하 “교육”이라 한다)을 이수하고, 그 교육 이수증을 산지 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 제출해야 한다. 다만, 산림청장이 정하는 교육이력 관리를 위한 전산시스템(이하 “교육관리시스템”이라 한다)을 통해 교육 이수 여부를 확인할 수 있는 경우에는 제출을 생략할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육시간은 매년 2시간 이상으로 한다.

제8조(교육기관의 지정 및 운영) ① 산림청장은 영 제15조제2항 및 제26조제2항에 따라 교육기관을 지정하면 그 지정 현황을 산림청의 인터넷 홈페이지에 게시해야 한다.

② 제1항에 따라 지정된 교육기관은 매년 교육과정을 포함한 연간 교육계획 및 운영현황을 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 게시해야 하며, 해당 기관의 교육 이수 결과를 교육관리시스템으로 관리해야 한다.

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
제2절 육림업 직접지불제도 제12조(육림업 직접지불제도의 시행) 산림청장은 임업·산림의 공익기능 증진과 임업인 등의 소득안정을 위하여 임업인등에게 육림업 직접지불제도에 따른 육림업 직접지불금(이하 “육림업 직접지불금”이라 한다)을 지급하여야 한다.	준수사항 4. 그 밖에 공익직접지불제도의 시행에 관한 사항 ② 산림청장은 교육을 실시하기 위해 필요한 경우 소속기관, 관계 중앙행정기관(소속기관을 포함한다) 및 지방자치단체(소속기관을 포함한다) 또는 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제9조의2제2항에 따른 전문교육기관을 교육기관으로 지정할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 교육 실시 및 교육기관의 지정·운영에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다. 제16조(임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 그 밖의 준수사항) 법 제11조제4호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 별표 2의 준수사항을 말한다.	제9조(임산물생산업 직접지불금 등 수령을 위한 그 밖의 준수사항) 영 제16조, 제28조 제1항 및 별표 2 제1호가목 및 다목부터 마목까지의 규정에 따른 준수사항의 이행기준은 별표 1과 같다.

제13조(육림업 직접지불금의 지급대상 산지)

① 육림업 직접지불금 지급대상이 될 수 있는 산지는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조제4항에 따라 산림경영계획인가를 받고 육림업에 이용되는 산지로서 2019년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제1호에 따라 농업경영 관련 정보 등이 등록된 산지로 한다. 다만, 2022년 10월 1일 기준으로 해당 등록이 유효하지 아니한 산지는 제외한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 산지는 같은 항에 따른 육림업 직접지불금 지급대상에서 제외한다.

1. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제4조제1호 및 제2호에 따른 국유림, 공유림
2. 「산지관리법」 제14조 또는 제15조에 따라 산지전용허가를 받거나 산지전용신고를 한 산지(다른 법률에 따라 산지전용허가나 산지전용신고가 의제되는 경우를 포함한다)
3. 「산지관리법」 제15조의2에 따라 산지일시사용허가를 받거나 산지일시사용신고를 한 산지(다른 법률에 따라 산지일시사용허가나 산지일시사용신고가 의제되는 경우를 포함한다). 다만, 「산지관리법」 제15조의2제4항 제4호 또는 제7호(임도, 작업로 및 임산물 운반로의 경우에 한정한다)에 따른 산지일시사용신고의 경우는 제외한다.
4. 제17조제2항에 따라 등록신청하는 연도에

17조(육림업 직접지불금 지급대상에서 제외되는 산지)

법 제13조제2항제9호에서 “대통령령으로 정하는 산지”란 「산지관리법」 제4조제1항 제1호나목에 따른 공익용산지를 말한다.

제10조(육림업에 이용되는 산지 등) ① 법

제13조제1항 본문의 육림업에 이용되는 산지는 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 직전 10년 이내에 육림업 직접지불금 지급대상자(배우자 또는 직계존비속을 포함한다)가 실시한 조림·숲가꾸기 등 산림청장이 정하여 고시하는 육림 실적이 있는 산지로 한다.

② 법 제13조제2항제8호의 휴경 중인 산지는 벌채 후 조림을 하지 않은 산지로 한다.

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제7조에 따른 기본형 공익직접지불금을 등록신청한 산지 5. 제17조제2항에 따라 등록신청하는 연도에 임산물생산업 직접지불금을 등록신청한 산지 6. 제22조제2항에 따라 등록제한 기간 중에 있는 자가 소유한 산지. 이 경우 지급대상 산지로서의 제한 기간은 같은 항에 따른 지급대상자의 등록제한 기간으로 한다. 7. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 산지 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호가목부터 다목까지의 규정에 따른 주거지역, 상업지역 또는 공업지역의 산지 나. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따라 지정된 산업단지 및 농공단지의 산지 다. 「택지개발촉진법」 제3조에 따라 지정된 택지개발지구의 산지 라. 그 밖에 다른 법률에 따라 각종 개발사업의 예정지로 지정되거나 고시된 지역의 산지 8. 휴경 중인 산지 9. 다른 법률에 따라 육림업이 제한되는 지역으로 대통령령으로 정하는 산지 ③ 제1항 및 제2항에 따른 육림업 직접지불금		

지급대상 산지에 관한 세부사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

제14조(육림업 직접지불금의 지급대상자)

- ① 육림업 직접지불금의 지급대상이 될 수 있는 자는 제13조에 따른 육림업 직접지불금 지급대상 산지를 소유(지급대상 산지 내 임목을 등기한 경우를 포함한다)하고 육림업에 종사하는 임업인등으로서 농림축산식품부령으로 정하는 요건에 해당하는 자여야 한다.
- ② 제1항에 해당하는 자 중 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제5호의 농촌(산지가 소재하는 동일 시·군·구 또는 연접 시·군·구에 한정한다) 외의 지역에 주소 또는 주된 사무소를 둔 자는 경영하는 산지의 면적, 연간 임산물 판매금액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 육림업을 주업으로 하는 경우에 한정하여 제1항에 따른 육림업 직접지불금의 지급대상자가 될 수 있다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 육림업 직접지불금의 지급대상자가 될 수 없다. 다만, 제3호 또는 제4호의 경우에는 해당하는 산지분에 한정하여 지급대상자가 될 수 없다.
 1. 농업 외의 종합소득금액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 자
 2. 육림업에 이용하는 산지의 면적(휴경 중인 산지의 면적은 제외한다)이 3만제곱미터

제18조(육림업을 주업으로 하는 자) 법 제14조

- 제2항에 따른 육림업을 주업으로 하는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다. <개정 2024. 8. 27.>
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 임업인인 경우
 - 가. 임업인의 주소지와 같은 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 소재하는 30만제곱미터 이상의 산지(임업인의 주소지가 소재한 시·군과 연접한 다른 시·군의 산지를 포함한다)를 경영하는 임업인
 - 나. 같은 시·군에 소재하는 100만제곱미터 이상의 산지(연접한 다른 시·군의 산지를 포함한다)를 경영하는 임업인으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 임업인
 - 1) 연간 목재 판매금액이 1천600만원 이상인 임업인
 - 2) 농자재·종자·육묘 등 구입비, 인건비 및 시설비 등 산림청장이 정하여 고시하는 경영투입비용이 연간 800만원 이상인 임업인
 2. 농업법인의 주된 사무소와 같은 시·도에 소재하는 300만제곱미터 이상의 산지(농업법인의 주된 사무소가 소재한 시·군과 연접한 다른 시·군의 산지를 포함한다)를

제11조(육림업 직접지불금 지급대상자) 법

- 제14조제1항에서 “농림축산식품부령으로 정하는 요건에 해당하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2023. 10. 16.>
1. 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 직전 1년 이상 계속하여 법 제13조에 따른 육림업 직접지불금 지급대상 산지에서 연간 60일 이상 육림업에 종사한 임업인등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 육림업에 이용되는 산지의 면적이 3만 제곱미터 이상인 임업인
 - 나. 육림업에 이용되는 산지의 면적이 10만 제곱미터 이상인 농업법인
 2. 법 제18조제3항에 따라 지급대상자로 등록된 자(이하 이 호에서 “등록자”라 한다)가 고령·질병 또는 부상 등 산림청장이 정하여 고시하는 사유로 육림업에 종사하는 것이 불가능하게 된 경우에는 지급대상 산지에서 계속 육림업에 종사하는 등록자의 배우자 또는 직계존비속(직계비속의 배우자를 포함한다)으로서 그 등록자가 육림업에 종사하는 것이 불가능하게 되기 직전 1년 이상 그 등록자와 주소를 같이 한 임업인. 이 경우 그 임업인은 해당 등록신청 연도에 한정하여 지급대상자가 될 수 있으며, 육림업에 종사

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
미만인 자 3. 산지가 소재하는 동일 시·군·구 또는 연접 시·군·구에 주소 또는 주된 사무소를 두지 아니한 자. 다만, 제2항에 해당하는 자는 제외한다. 4. 지급대상 산지의 일부(지급대상 산지 또는 입목에 대한 권리의 일부를 포함한다)를 양수하거나 분할 또는 공유지분으로 취득한 자. 다만, 상속, 직계존비속에 대한 증여 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.	경영하는 농업법인인 경우 제19조(농업 외의 종합소득금액) ① 법 제14조 제3항제1호에서 “농업 외의 종합소득금액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 자”란 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 직전 연도를 기준으로 농업 외의 종합소득금액이 3천700만원 이상인 임업인을 말한다. ② 제1항에 따른 농업 외의 종합소득금액은 종합소득금액에서 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제6조제2항에 따른 농업소득을 제외한 금액으로 한다. 제20조(육림업 직접지불금의 지급 제외에 대한 예외) 법 제14조제3항제4호 단서에서 “상속, 직계존비속에 대한 증여 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 상속에 의한 경우 2. 직계존비속에 대한 증여에 의한 경우 3. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우 가. 지급대상 산지의 일부(지급대상 산지 또는 입목에 대한 권리의 일부를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)를 양수하거나 분할 또는 공유지분으로 취득한 자(이하 이 목에서 “양수인등”이라 한다)가 1인	하는 것이 불가능하게 되기 전에 치료를 목적으로 그 등록자의 주소가 이전되어 주소가 같지 않게 된 경우에는 계속해서 주소를 같이 한 것으로 보아 그 기간을 주소를 같이 한 기간에 산입한다.

	[양수인등이 2인 이상일 경우에는 지급 대상 산지의 일부를 양도하거나 분할 또는 공유한 자(이하 이 호에서 “양도인등”이라 한다)와 양수인등이 협의하여 지급 대상자가 될 1인이 특정되는 경우로 한정한다]일 것 나. 양도인등은 지급대상 산지(지급대상 산지 또는 입목에 대한 권리를 포함한다. 이하 이 목에서 같다) 중 가목에 따른 지급대상 산지의 일부를 제외한 나머지 지급대상 산지에 대한 육림업 직접지불금(법 제12조에 따른 육림업 직접지불금을 말한다. 이하 같다)의 수령을 포기할 것 다. 가목 및 나목의 요건을 모두 증명할 수 있는 서류를 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 산림청장에게 제출하고 확인을 받을 것 4. 법 제14조제3항제4호 본문에 따라 지급 대상에서 제외된 산지에서 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 직전 연도 12월 31일을 기준으로 최근 2년 이상 계속하여 육림업에 종사한 경우
제15조(육림업 직접지불금의 지급) ① 육림업 직접지불금은 제13조에 따른 지급대상 산지에 대하여 대통령령으로 정하는 기준면적 구간별로 대통령령으로 정하는 역진적인 단가를 적용하여 지급한다. ② 육림업 직접지불금 지급대상 산지의 지급	제21조(육림업 직접지불금의 기준면적 구간 및 단가) ① 법 제15조제1항에서 “대통령령으로 정하는 기준면적 구간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 구간을 말한다. 1. 1구간: 10만제곱미터 이하 면적 구간 2. 2구간: 10만제곱미터 초과 20만제곱미터

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
상한면적은 대통령령으로 정한다. ③ 제1항 및 제2항에서 정한 사항 이외의 육림업 직접지불금의 산정 및 지급방법 등 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.	이하 면적 구간 3. 3구간: 20만제곱미터 초과 면적 구간 ② 법 제15조제1항에서 “대통령령으로 정하는 역진적인 단가”란 제1항에 따른 구간별 기준면적이 커질수록 지급단가가 적어지는 방식으로 산출된 단가로서 산림청장이 정하여 고시하는 단가를 말한다. 제22조(육림업 직접지불금의 지급상한면적) 법 제15조제2항에 따른 육림업 직접지불금 지급대상 산지의 지급상한면적은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 임업인의 경우: 30만제곱미터[임가 내 육림업 직접지불금 지급대상자가 2명 이상일 경우에는 60만제곱미터] 2. 농업법인의 경우: 50만제곱미터 제23조(육림업 직접지불금의 산정 및 지급 방법) ① 육림업 직접지불금의 금액은 제21조 제1항 각 호에 따른 기준면적 구간(이하 이 항에서 “각 구간”이라 한다)별 지급금액의 합계액으로 산출하며, 각 구간별 지급금액은 각 구간별 해당 면적에 같은 조 제2항에 따른 단가를 곱한 금액으로 산출한다. ② 육림업 직접지불금은 공익직접지불금 등록자의 계좌에 입금하는 방법으로 지급한다. ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에	

제16조(육림업 직접지불금 수령을 위한 준수 사항) 육림업 직접지불금을 지급받으려는 자는 다음 각 호의 의무를 이행하여야 한다.

1. 대통령령으로 정하는 바에 따라 산지의 형상 및 기능을 유지할 것
2. 지속가능한 산림자원관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항을 준수할 것
3. 대통령령으로 정하는 바에 따라 임업·산림의 공익기능 증진 관련 교육을 이수할 것
4. 산림의 공익기능 강화를 위하여 대통령령으로 정하는 기준 이상으로 임목을 유지할 것
5. 그 밖에 임업·산림의 공익기능 증진을 위하여 대통령령으로 정하는 사항을 이행할 것

육림업 직접지불금의 산정 및 지급에 필요한 세부 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

제24조(육림업 직접지불금 수령을 위한 산지의 형상 및 기능 유지) ① 육림업 직접지불금을 지급받으려는 자는 법 제16조제1호에 따라 다음 각 호의 기준에 적합하도록 산지의 형상 및 기능을 유지해야 한다.

1. 수목의 생육이 가능하도록 토양을 유지·관리할 것
 2. 산불·산사태·병해충 방지 등 산림보호를 위한 예방활동과 산림환경 정화활동을 수행할 것
 3. 이웃한 토지와 구분이 가능하도록 경계를 표시하고 관리할 것
- ② 제1항 각 호의 기준에 필요한 세부 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

제25조(육림업 직접지불금 수령을 위한 지속 가능한 산림자원관리) ① 법 제16조제2호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 재해예방을 위해 임도, 진입로 및 작업로의 노면과 배수시설을 주기적으로 관리할 것
 2. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조제4항에 따라 인가받은 산림경영계획의 내용대로 산림사업을 실행할 것
- ② 제1항 각 호의 기준에 필요한 세부 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
	제26조(육림업 직접지불금 수령을 위한 교육 이수) ① 육림업 직접지불금을 지급받으려는 자는 법 제16조제3호에 따라 매년 이 영 제15조 제1항 각 호의 내용이 포함된 교육을 이수해야 한다. ② 산림청장은 교육을 실시하기 위해 필요한 경우 소속기관, 관계 중앙행정기관(소속기관을 포함한다) 및 지방자치단체(소속기관을 포함한다) 또는 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제9조의2제2항에 따른 전문교육기관을 교육기관으로 지정할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 교육 실시 및 교육기관의 지정·운영에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다. 제27조(육림업 직접지불금 수령을 위한 입목의 유지) 육림업 직접지불금을 지급받으려는 자는 법 제16조제4호에 따라 별표 3에 따른 입목의 유지기준을 충족해야 한다. 제28조(육림업 직접지불금 수령을 위한 그 밖의 준수사항) ① 법 제16조제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 별표 2 제1호가목부터 라목까지 및 사목부터 파목까지의 준수사항을 말한다. ② 제1항에 따른 준수사항의 세부 기준 및 확인·점검 등에 필요한 사항은 산림청장이	

정하여 고시한다.

제4장 공익직접지불금의 신청·등록 및 사후관리

제17조(등록신청 및 공고) ① 산림청장 및 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하여 공익직접지불제도에 따른 직접지불금(이하 “공익직접지불금”이라 한다)의 등록신청에 필요한 사항을 등록신청 접수를 받기 시작하는 날의 7일 전까지 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 공고하여야 한다.

1. 제7조 또는 제13조에 따른 지급대상 산지
2. 제8조 또는 제14조에 따른 지급대상자
3. 등록신청의 기간 및 방법
4. 그 밖에 공익직접지불금의 등록신청에 필요한 사항

② 공익직접지불금을 받으려는 자는 매년 산림청장이 정하는 날까지 산지 소재지 관할 읍장·면장 또는 동장(이하 “읍·면장”이라 한다)에게 등록을 신청하여야 한다.

③ 제2항에 따른 등록신청에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다. 이 경우 관내 경영자[등록을 신청하는 산지가 소재하는 동일 시·군·구에 주소를 둔 신청인(신청인의 주소지 읍·면·동을 기준으로 연결 시·군·구에 주소를 둔 경우를 포함한다)을 말한다]와 관내경영자가 아닌 자를 구별하여 정할 수 있다.

제3장 공익직접지불금의 신청·등록 및 사후관리

제3장 공익직접지불금의 신청·등록 및 사후관리

제12조(등록신청의 공고) ① 산림청장 및 지방자치단체의 장은 법 제17조제1항에 따라 같은 항 각 호의 사항을 포함하여 공익직접지불금 등록에 필요한 사항을 관보·공보·게시판·일간신문 중 하나 이상과 산림청 및 지방자치단체의 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.

② 제1항에 따른 게시판은 시(특별자치시와 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군·자치구의 게시판으로 하고, 일간신문은 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조제1항제9호에 따른 보급지역이 전국으로 등록된 일간신문으로 한다.

제13조(공익직접지불금 지급대상자의 등록신청) ① 법 제17조제2항에 따라 공익직접지불금 지급대상자로 등록하려는 자는 별지 제2호서식 또는 별지 제3호서식의 공익직접지불금 지급대상자 등록신청서를 지급대상 산지 소재지를 관할하는 읍장·면장 또는 동장(이하 “읍·면장”이라 한다)에게 제출하되, 지급대상 산지 소재지가 2개 이상의 읍·면·동에 있는 경우에는 면적이 가장 넓은 지급대상 산지 소재지를 관할하는 읍·

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
④ 제2항에 따라 등록신청을 받은 읍·면장은 해당 신청인에게 접수증을 발급하여야 한다.		면장에게 제출해야 한다. 이 경우 법 제9조에 따른 소규모임가직접지불금(이하 “소규모임가직접지불금”이라 한다)을 받으려는 자는 영 제3조제1호에 따른 소규모임가의 구성원 중 법 제8조에 따른 임산물생산업 직접지불금 지급대상자인 1인이 대표로 등록신청을 해야 한다. ② 제1항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부해야 한다. 1. 임산물생산업 직접지불금을 등록신청하는 경우: 다음 각 목의 서류 가. 법 제7조제2항제7호 각 목에 해당하는 산지의 경우에는 등록신청 연도의 직전 연도까지 보상을 받지 않고 산림청장이 1년 이상 임산물생산업에 이용할 수 있는 산지로 인정했음을 증명하는 서류 나. 법 제7조제2항제9호에 해당하는 산지가 아님을 증명하는 서류 다. 법 제8조제1항에 따라 이 규칙 제4조에 해당하는 자임을 증명하는 서류. 다만, 법 제8조제2항에 따라 지급대상자가 되려는 경우에는 영 제5조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 증명하는 서류를 추가로 첨부해야 한다. 라. 법 제8조제3항제5호에 해당하는 자가 아님을 증명하는 임대차계약서 등 관련 서류(해당 산지가 타인 소유인 경우만

해당한다). 다만, 등록신청 연도의 직전 연도에 적법한 권원 없는 점유·사용이 아닌 것으로 증명된 산지에 대해서는 그 점유·사용에 변동이 없으면 해당 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

마. 법 제8조제3항제7호 단서에 해당하는 경우에는 영 제7조 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류(등록신청 연도 전에 증명한 경우는 제외한다)

바. 영 별표 1 제1호다목 및 사목의 요건을 갖추었음을 증명하는 서류(소규모임가직접 지불금을 등록신청하는 경우만 해당한다)

2. 육림업 직접지불금을 등록신청하는 경우:
다음 각 목의 서류

가. 법 제13조제1항 및 이 규칙 제10조제1항에 따른 산지임을 증명하는 서류

나. 법 제14조제1항에 따라 이 규칙 제11조에 해당하는 자임을 증명하는 서류.
다만, 법 제14조제2항에 따라 지급대상자가 되려는 경우에는 영 제18조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 증명하는 서류를 추가로 첨부해야 한다.

다. 법 제14조제3항제4호 단서에 해당하는 경우에는 영 제20조 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류(등록신청 연도 전에 증명한 경우는 제외한다)

③ 제1항에 따른 등록신청서를 제출받은 읍·면장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
제18조(공익직접지불금 지급대상자의 등록) ① 읍·면장은 제17조제2항에 따라 등록신청을 받으면 등록기준에 맞는지를 확인하기 위하여 서류 및 현지조사 등 필요한 조사를 하고, 그 조사결과를 첨부하여 산림청장에게 제출하여야 한다. ② 제1항에 따른 조사를 위하여 위원회를 두며, 그 구성 및 운영방법 등은 농림축산식품부령으로 정한다.		서류를 확인해야 한다. 다만, 신청인이 제1호·제2호 및 제4호부터 제8호까지의 서류 확인에 동의하지 않는 경우에는 해당 서류를 첨부하도록 해야 한다. 1. 가족관계등록전산정보(임업인인 경우만 해당한다) 2. 농업경영체등록확인서 3. 법인등기사항증명서(농업법인인 경우만 해당한다) 4. 사업자등록증명 5. 소득금액증명 6. 입금계좌확인정보 7. 주민등록표 등본·초본, 국내거소신고사실 증명 또는 외국인등록사실증명 8. 출입국에 관한 사실증명 9. 토지대장 및 임야대장 10. 토지등기사항증명서 제14조(조사위원회의 설치 및 구성) ① 법 제18조제1항에 따른 조사를 위해 읍·면·동에 두는 위원회(이하 “조사위원회”라 한다)는 위원장 1명을 포함하여 5명 이내의 위원으로 구성한다. ② 조사위원회의 위원장은 읍·면장이 되고, 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 성별을 고려하여 위원장이 위촉한다.

③ 산림청장은 제1항 및 제2항에 따른 조사 결과를 바탕으로 등록신청인이 제8조 또는 제14조에 따른 지급대상자로 인정되면 공익 직접지불금의 지급대상자로 등록하고, 신청인에게 등록증을 발급하여야 한다.

④ 산림청장은 제1항 및 제2항에 따른 조사 결과를 바탕으로 등록을 거부하는 경우 그 결과를 등록신청인에게 통보하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 등록심사 결과에 대하여 이의가 있는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 재심사를 신청할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 조사의 절차 및 방법, 재심사, 등록증 발급 등에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

1. 산지 소재지의 읍·면·동 관할 통·리의 마을대표

2. 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」에 따른 생산자단체의 대표가 추천하는 소속 임직원이나 회원

3. 소비자단체의 대표가 추천하는 소속 직원이나 회원

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 조사위원회의 구성에 필요한 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

제15조(조사위원회의 운영) ① 조사위원회의 위원장은 조사위원회를 대표하고, 조사위원회의 업무를 총괄한다.

② 조사위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 조사위원회의 회의에 참석하는 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 회의에 참석하는 경우에는 지급하지 않는다.

④ 조사위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사위원회의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 법 제17조제2항에 따른 등록신청을 한 자(이하 “등록신청인”이라 한다)이거나 그 등록신청인과 공동권리자 또는 공동의무

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
		자인 경우 2. 위원이 등록신청인과 친족이거나 친족이었던 경우 3. 위원이나 위원이 속한 기관·법인이 해당 등록신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우 4. 그 밖에 조사의 특성을 고려하여 조사위원회가 정한 제척사유에 해당하는 경우 ⑤ 등록신청인은 제4항에 따른 제척사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 조사위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 조사위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다. ⑥ 위원은 제4항 또는 제5항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 등록신청에 관한 심의·의결에서 회피해야 한다. ⑦ 조사위원회의 위원장은 조사위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다. 1. 질병·부상 등의 사유로 직무를 수행할 수 없게 된 경우 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우 3. 직무와 관련하여 알게 된 정보를 타인에게 제공하거나 누설한 경우 4. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우

5. 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는데도 불구하고 회피하지 않은 경우
6. 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우
- ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 조사위원회의 운영에 필요한 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

제16조(공익직접지불금 지급대상자의 등록)

- ① 읍·면장은 법 제17조제2항에 따른 공익직접지불금 등록신청을 받으면 등록신청서 및 첨부서류의 내용이 사실과 일치하는지를 조사해야 한다.
- ② 읍·면장은 등록신청서에 조사위원회의 조사결과 및 제1항에 따른 조사결과를 첨부하여 산지 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출해야 한다.
- ③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제2항에 따른 등록신청서 및 조사결과를 제출받으면 그 내용을 검토한 후 등록신청 내용에 이상이 없는 경우 산림청장이 정하는 공익직접지불금 지급대상자 등록대장에 등록하고, 읍·면장을 거쳐 등록신청인에게 별지 제4호서식의 공익직접지불금 지급대상자 등록증을 발급해야 한다.
- ④ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 법 제18조제4항에 따라 등록을 거부하는 경우에는 별지 제5호서식의 공익

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
		직접지불금 지급대상자 등록거부 통보서에 등록거부 사유 및 재심사를 신청할 수 있음을 기재하여 등록신청인에게 통보하고, 산림청장이 정하는 지급대상자 등록거부대장에 그 사실을 기재하여 관리해야 한다. 제17조(공익직접지불금 등록 등에 대한 재심사) ① 법 제18조제3항 및 제4항에 따른 등록심사 결과에 대하여 이의가 있는 자가 같은 조 제5항에 따라 재심사를 신청하려는 경우에는 제16조제3항 또는 제4항에 따른 등록증 또는 등록거부 통보서를 받은 날부터 14일 이내에 별지 제6호서식의 재심사신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 읍·면장을 거쳐 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출해야 한다. 1. 공익직접지불금 지급대상자 등록증 또는 공익직접지불금 지급대상자 등록거부 통보서 2. 재심사 신청내용과 관련된 증명서류 ② 제1항에 따라 재심사신청서를 제출받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 재심사 결과 재심사 신청내용이 타당하다고 인정되면 제16조제3항 또는 제4항에 따른 등록 또는 등록거부된 내용을 시정하여 등록을 하고, 읍·면장을 거쳐 등록신청인에게 별지 제4호서식의 공익직접지불금 지급대상자 등록증을 발급해야 한다.

제19조(공익직접지불금 등록사항의 변경신고)

① 공익직접지불금 등록자는 제7조 또는 제13조에 따른 지급대상 산지의 면적 등 농림축산식품부령으로 정하는 등록사항이 변동되면 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 관련 서류를 갖추어 산림청장에게 변경등록을 신청하여야 한다.

② 공익직접지불금 등록자로부터 공익직접지불금의 지급대상 산지(지급대상 산지 또는 입목에 대한 권리를 포함한다)의 전부 또는 일부를 양수·임차 또는 사용차하거나 분할 또는 공유지분으로 취득하는 임업인등은 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 관련 서류를 갖추어 그 사실을 산림청장에게 신고하여야 한다.

③ 공익직접지불금 등록자가 사망하거나 「장기등 이식에 관한 법률」 제18조에 따라 뇌사판정을 받은 경우 그 공익직접지불금 등록자의 지위를 승계하고자 하는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 관련 서류를 갖추어 산림청장에게 신고하여야 한다.

④ 산림청장은 제2항 및 제3항에 따라 신고를 한 자가 공익직접지불금 지급대상자로 인정되면 해당 산지에 대한 공익직접지불금 등록자로 변경등록을 하여야 한다.

⑤ 제1항 및 제4항에 따른 변경등록에 관하여는 제18조를 준용한다.

제18조(공익직접지불금 등록사항의 변경등록)

① 법 제19조제1항에서 “농림축산식품부령으로 정하는 등록사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 지급대상 산지의 면적·소재지·소유자 등 산지현황
2. 산지의 자경(自耕)·임차(賃借)·휴경(休耕) 및 폐경(廢耕) 등 임업현황
3. 임업시설 종류 및 면적 등 경영현황
4. 소규모임가직접지불금 지급요건에 관한 사항

② 법 제19조제1항에 따라 변경등록을 하려는 자는 별지 제7호서식의 공익직접지불금 지급대상자 변경등록신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 매년 산림청장이 정하여 공고하는 날까지 읍·면장을 거쳐 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출해야 한다.

1. 발급받은 등록증
2. 매매계약서 또는 임대차계약서 등 등록한 지급대상 산지의 면적 변동을 증명하는 서류(면적 변동이 있는 경우만 해당한다)
3. 제13조제2항제1호 또는 제2호의 서류 중 등록사항의 변경과 관련된 서류

③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제2항에 따라 변경등록신청서를 제출받으면 지급대상 산지의 변경사항을 확인한 후 변경등록 신청내용에 이상이 없는 경우에는 등록대장에 변경등록을 하고, 읍·

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
		면장을 거쳐 신청인에게 등록증을 다시 발급해야 한다. ④ 법 제19조제2항 또는 제3항에 따라 산지의 양수·임차·사용차, 분할 또는 공유지분의 취득을 신고하거나 공익직접지불금 등록자의 지위 승계를 신고하려는 자는 별지 제8호서식의 공익직접지불금 지급대상자 변경등록신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 매년 산림청장이 정하여 공고하는 날까지 읍·면장을 거쳐 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출해야 한다. 1. 매매계약서 또는 임대차계약서 등 지급 대상 산지의 전부 또는 일부에 대한 양수·임차·사용차, 분할 또는 공유지분의 취득을 증명하는 서류(법 제19조제2항에 따른 신고를 하는 경우만 해당한다) 2. 공익직접지불금 등록자의 사망진단서 또는 뇌사판정서 사본 등 사망이나 뇌사판정을 증명하는 서류(법 제19조제3항에 따른 신고를 하는 경우만 해당한다) 3. 제13조제2항제1호 또는 제2호의 서류 중 변경사항과 관련된 서류 ⑤ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제4항에 따라 변경등록신고서를 제출받으면 공익직접지불금 지급대상자 여부 등을 확인한 후 공익직접지불금 지급대상자로 인정되면 등록대장에 변경등록을 하고, 읍·

제20조(공익직접지불금 등록사항 및 준수사항 등에 대한 조사) ① 산림청장은 산지의 소유·거래 및 휴경 등 등록사항(제17조제2항에 따른 등록신청 사항을 포함한다. 이하 이 조 및 제21조에서 같다)에 관한 사실을 확인하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 공무원 등으로 하여금 그 실태를 조사하게 하여야 한다.

② 산림청장은 제11조 및 제16조에 따른 준수사항과 제21조에 따른 등록자의 의무 이행 여부 확인을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 공무원 등으로 하여금 조사·수거하게 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 조사·수거에 필요한

제29조(공익직접지불금 등록사항 및 준수사항 등에 대한 조사) ① 산림청장은 법 제20조제1항에 따라 공익직접지불금 등록사항 등에 관한 실태를 조사하려는 경우에는 매년 조사의 목적, 기간, 항목 및 내용 등을 포함한 조사계획을 수립하여야 한다.

② 산림청장은 제1항에 따라 수립한 조사계획을 조사를 시작하기 7일 전까지 조사대상자에게 서면으로 알려야 한다.

③ 산림청장은 법 제20조제2항에 따른 조사·수거를 위해 필요하면 관계 중앙행정기관의 장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 및 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을

면장을 거쳐 신고인에게 등록증을 다시 발급해야 한다.

⑥ 제2항 및 제4항에 따른 변경등록신청서 및 변경등록신고서를 제출받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 제13조제3항 각 호의 서류를 확인해야 한다. 다만, 신청인 또는 신고인이 같은 항 제1호·제2호 및 제4호부터 제8호까지의 서류 확인에 동의하지 않는 경우에는 해당 서류를 첨부하도록 해야 한다.

⑦ 제3항 및 제5항에 따라 등록증을 받은 자가 등록내용에 대해 이의가 있는 경우의 재심사에 관하여는 제17조를 준용한다.

제19조(조사원의 활용 및 증표) ① 지방산림청장 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 법 제20조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 조사·수거 등의 사무에 필요한 경우 관계 공무원을 보조하는 조사원을 둘 수 있다.

② 법 제20조제4항에 따른 관계 공무원의 증표는 별지 제9호서식에 따르고, 제1항에 따른 조사원의 증표는 별지 제10호서식에 따른다.

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
경우 관계 공무원 등은 공익직접지불금 등록자의 거주지, 지급대상 산지, 임업경영에 종사하는 장소, 자재판매처, 출하처 등에 출입하여 조사·수거 등을 할 수 있으며 관련된 장부나 서류를 열람할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 조사·수거 또는 장부나 서류의 열람(이하 “조사등”이라 한다)을 하는 관계 공무원 등은 그 권한을 나타내는 증표를 지니고, 공익직접지불금 등록자(그 대표자, 대리인, 피용자, 이행보조자, 가족 등 관계인을 포함한다. 이하 이 조 및 제21조에서 같다)가 조사등 현장에 참여하는 경우 이를 제시하여야 한다. 제17조 제2항에 따른 등록신청 사항에 관한 사실을 확인하기 위한 조사등에 있어서는 공익직접지불금 등록신청을 한 자를 이 조 및 제21조에서 공익직접지불금 등록자로 본다. ⑤ 제4항에 따른 현장 조사등을 할 때에는 조사등 개시일 7일 전까지 조사등의 일시, 목적 및 내용 등을 공익직접지불금 등록자에게 알려야 한다. 다만, 사전에 알릴 경우 증거인멸 등으로 조사등의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. 제21조(공익직접지불금 등록자의 의무) ① 공익직접지불금 등록자는 제18조제1항·제2항에	말한다. 이하 같다)에게 법 제11조 및 제16조에 따른 준수사항과 법 제21조에 따른 등록자의 의무 이행 여부의 확인을 위한 조사 및 처분의 결과 등 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 공익직접지불금 등록사항 및 준수사항 등에 대한 조사에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.	제20조(서류의 보관·비치 의무) ① 법 제21조 제2항에 따라 공익직접지불금 등록자가 보관·

따른 조사 및 제20조에 따른 조사등에 대하여 성실히 협조하여야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부·방해하거나 기피하여서는 아니 된다.

② 공익직접지불금 등록자는 제11조·제16조에 따른 준수사항 및 제18조·제19조에 따른 등록사항과 관련된 서류 등을 보관·비치하여야 한다. 이 경우 보관·비치 대상 서류의 종류, 보관·비치의 기간 및 방법 등 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

제22조(공익직접지불금의 감액지급 또는 등록 제한) ① 산림청장은 공익직접지불금 등록자 또는 수령자가 제1호 또는 제2호에 해당하면 등록된 모든 산지의 공익직접지불금 전부를 지급하지 아니하고, 제3호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하면 해당 산지의 공익직접지불금 전부 또는 일부를 지급하지 아니한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공익

제30조(공익직접지불금의 지급제한 및 등록 제한 기준) 법 제22조제1항 및 제2항에 따른 공익직접지불금의 지급제한 및 등록제한의 세부적인 기준은 별표 4와 같다.

비치해야 하는 서류는 법 제18조제3항에 따라 등록된 지급대상자에 대한 다음 각 호의 서류로 한다.

1. 발급받은 등록증
2. 임대차계약서(임차한 경우만 해당한다)
3. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제3조제5항에 따른 농업경영체 등록확인서
4. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제4조제5항에 따른 변경등록확인서(변경등록한 경우만 해당한다)
5. 임산물 판매 영수증, 농약·비료 등 농자재의 구매서류, 종자·육묘 등의 구매서류 및 교육 이수증 등 산림청장이 정하여 고시하는 준수사항 및 등록·변경등록과 관련된 서류

② 법 제21조제2항에 따라 공익직접지불금 등록자는 제1항에 따른 서류를 법 제18조제3항에 따라 등록한 날부터 2년간 보관·비치해야 한다.

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
직접지불금을 신청 또는 수령한 경우 2. 공익직접지불금을 수령하게 하기 위하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 산지(산지 또는 입목에 대한 권리를 포함한다)를 양도(讓渡)·임대(賃貸) 또는 사용대(使用貸)하거나 분할 또는 공유하는 경우 3. 제8조 또는 제14조에 따른 지급대상자 요건을 갖추지 못한 경우 4. 제11조 또는 제16조에 따른 의무를 이행하지 아니한 경우 5. 제21조제1항의 의무를 이행하지 아니한 경우 6. 착오 또는 경미한 과실로 사실과 다르게 신청하거나 잘못 수령한 경우 ② 산림청장은 제1항제1호, 제2호 및 제4호에 해당하여 공익직접지불금의 전부를 지급하지 아니하게 된 자(제9조에 따른 소규모임가직접지불금을 등록신청한 경우에는 그 임가의 구성원 모두를 말한다)에 대하여는 8년 이내의 범위에서 제18조에 따른 공익직접지불금 지급대상자의 등록을 제한할 수 있다. ③ 제1항 각 호의 구분에 따른 세부항목별 지급제한의 세부적인 기준, 제2항에 따른 등록제한의 세부적인 기준 및 제한기간은 그 위반행위의 유형과 위반 정도 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.		

제23조(부당이득금 및 가산금) ① 산림청장은 제22조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있음에도 불구하고 공익직접지불금의 전부 또는 일부를 이미 지급한 경우에는 해당 공익직접지불금 수령자에 대하여 이미 지급한 금액(이하 이 조에서 “부당이득금”이라 한다)을 즉시 환수하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 산림청장은 제22조제1항제1호 또는 제2호의 사유가 있는 경우에는 해당 사유와 직접 관련된 산지에 대하여 이미 지급한 금액의 5배 이내의 금액(이하 이 조에서 “제재부가금”이라 한다)을 제1항에서 정한 부당이득금에 추가하여 징수할 수 있다. 이 경우 제재부가금의 산정기준, 부과 및 납부 등에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

③ 산림청장은 제1항 및 제2항에 따른 납부의무자가 해당 부당이득금 또는 제재부가금을 납부기한까지 완납하지 아니하면 그 기한 다음 날부터 부당이득금 또는 제재부가금을 모두 완납하는 날의 전날까지의 기간에 대하여 체납된 금액에 대통령령으로 정하는 이자율에 따라 계산한 금액을 가산금으로 징수한다. 이 경우 가산금을 징수하는 기간은 60개월을 초과하지 못한다.

④ 산림청장은 납부의무자가 부당이득금, 제재부가금 또는 제3항에 따른 가산금을 납부기한까지 납부하지 아니한 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 내에

제31조(체납가산금의 요율) 법 제23조제3항 전단에서 “대통령령으로 정하는 이자율”이란 연 100분의 6을 말한다.

제21조(제재부가금의 산정기준 등) ① 법 제23조제2항에 따른 제재부가금의 산정기준은 별표 2와 같다.

② 법 제23조제2항에 따른 제재부가금의 부과·징수 절차에 관하여는 「국고금 관리법 시행규칙」을 준용한다. 이 경우 납입고지서에는 이의신청 방법 및 이의신청 기간을 기재해야 한다.

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
납부하지 아니한 때에는 국제강제징수의 예에 따라 징수할 수 있다. 제5장 보칙 제24조(정보화 및 자료제공의 요청 등) ① 산림청장은 공익직접지불제도를 시행하기 위한 정보를 효율적으로 관리하기 위하여 정보화에 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 산림청장은 공익직접지불금의 등록 적정성, 준수사항 이행 여부, 지급의 적정성 등을 확인·조사하기 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 장, 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제4항에 따른 생산자단체 및 법령 또는 조례에 따라 행정권한을 가지고 있거나 위임 또는 위탁받은 자(이하 “관계 중앙행정기관의 장등”이라 한다)에게 다른 법률에 따른 직접지불금 지급내역과 주민등록번호, 외국인등록번호 등의 개인정보가 포함된 자료의 제공을 요청할 수 있다. ③ 산림청장으로부터 제2항에 따른 자료제공요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장등은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ④ 산림청장은 제2항 및 제3항에 따라 수집한	제4장 보칙 제32조(정보화 및 자료제공의 요청 등) ① 산림청장은 법 제24조제1항에 따라 공익직접지불제도를 시행하기 위한 정보를 효율적으로 관리하기 위하여 전자정보시스템을 구축·운영할 수 있다. ② 산림청장이 법 제24조제2항에 따라 제공을 요청할 수 있는 자료의 범위는 별표 5와 같다. ③ 산림청장은 법 제24조제2항에 따라 자료의 제공을 요청하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 밝혀야 한다. 1. 자료 요청 사유 2. 자료 요청 기간 3. 자료 제공 범위 및 방법 4. 그 밖에 산림청장이 필요하다고 인정하는 사항 ④ 산림청장이 법 제24조제4항에 따라 관계 중앙행정기관의 장등에게 제공하는 자료는 해당 기관의 업무에 관련된 자료로 한정되고, 자료를 제공받은 기관은 해당 자료를 제공받은 목적 외의 용도로 사용할 수 없다.	제4장 보칙

자료를 이용·처리하거나 관계 중앙행정기관의 장등에게 제공할 수 있다.

⑤ 산림청장 또는 제26조제2항에 따른 관리기관의 장은 공익직접지불금 등록자의 자격관리, 공익직접지불금의 지급 등의 업무를 수행하기 위하여 「전자정부법」에 따라 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 전산정보자료를 공동이용(「개인정보 보호법」 제2조제2호에 따른 처리를 포함한다)할 수 있다.

⑥ 제2항부터 제5항까지의 규정에 따른 개인정보가 포함된 자료의 이용·처리·제공에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제25조(공익직접지불제도 관련 정보의 공개 및 보호)

① 산림청장은 공익직접지불금 지급의 투명성을 제고하기 위하여 농림축산식품부령으로 정하는 방법으로 매년 공익직접지불금 신청자와 수령자의 정보 중 다음 각 호의 사항을 구분하여 공개하여야 한다.

1. 신청자 또는 수령자: 성명, 산지의 지번, 등록면적, 공익직접지불금의 종류, 수령금액
2. 법인: 법인명, 산지의 지번, 등록면적, 공익직접지불금의 종류, 수령금액
3. 그 밖에 산림청장이 정하는 사항

② 공익직접지불금 지급대상자 등록·선정 및 관리 등 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 자는 제1항에서 공개한 정보 또는 제24조제2항부터 제5항까지에 따라 이용, 처리, 제공

제22조(공익직접지불제도 관련 정보의 공개)

① 법 제25조제1항에 따른 정보의 공개는 시·군·자치구의 인터넷 홈페이지에 게시하여 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 30일 이내에 15일 이상의 기간 동안 열람하게 하는 방법으로 해야 한다.

1. 공익직접지불금 신청자(농업법인을 포함한다)의 정보: 법 제17조제2항에 따른 등록신청을 마감한 날
2. 공익직접지불금 수령자(농업법인을 포함한다)의 정보: 법 제9조, 제10조, 제15조에 따라 공익직접지불금의 지급을 완료한 날

② 제1항에 따라 정보를 열람하려는 자는 열람 목적과 본인의 개인정보(성명 및 생년월일을 말한다)를 제공해야 한다.

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
되는 정보 외에는 그 직무상 알게 된 정보를 다른 사람에게 제공 또는 누설하거나 해당 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다. ③ 산림청장은 제1항에서 공개한 사항에 대하여 이의신청을 받은 경우 사실 여부를 조사하여 이의신청자에게 그 결과를 통보하여야 한다. 이의신청 내용·방법 등 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다. ④ 제3항에 따른 조사 결과 공익직접지불금의 지급대상자로 확인된 자는 등록·선정 기준 및 절차에 따라 등록·신청을 할 수 있다. 제26조(지도 등의 의무) ① 산림청장은 공익 직접지불제도의 운영과 공익직접지불금의 투명한 집행을 위하여 등록신청부터 지급 및 사후관리까지 시행 전반에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지도·감독·관리하여야 한다.	제33조(지도 등) ① 법 제26조제1항에 따른 지도·감독·관리(이하 “지도등”이라 한다)의 대상은 다음 각 호와 같다. 1. 공익직접지불금을 지급받거나 지급받으려는 자 2. 산림청장의 권한을 위임받은 기관[제35조	③ 제2항에 따른 정보의 열람방법과 열람하려는 자의 개인정보 제공방법 등에 필요한 사항은 산림청장이 정하여 고시한다. 제23조(정보 공개에 대한 이의신청) ① 법 제25조제3항에 따라 이 규칙 제22조제1항에 따른 정보의 열람기간 중 열람한 내용에 대하여 이의가 있는 자는 별지 제11호서식의 공익 직접지불금 정보 공개에 대한 이의신청서에 이의신청 내용을 확인할 수 있는 증명서류를 첨부하여 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출해야 한다. ② 제1항에 따른 이의신청을 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 서면 또는 현지 조사를 실시한 후 그 결과를 이의신청자, 공익직접지불금 신청자 및 수령자와 해당 산지의 경영자에게 알려야 한다. ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 정보 공개에 대한 이의신청에 관하여 필요한 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

② 산림청장은 제1항에 따른 의무를 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리기관을 지정·운영할 수 있다.

③ 국가 또는 지방자치단체, 그 밖에 법령 또는 조례에 따라 행정권한을 가지고 있거나 위임 또는 위탁받은 자 또는 그 기관은 공익 직접지불제도의 목적 달성을 위하여 서로 협조하여야 한다.

제2항에 따라 산림청장의 권한을 위임받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제4조에 따라 해당 권한을 읍장·면장 또는 동장(이하 “읍·면장”이라 한다)에게 재위임한 경우에는 해당 읍·면장을 말한다] 및 제15조제2항 및 제26조제2항에 따라 지정받은 교육기관

② 산림청장은 지도등을 위해 필요한 경우에는 제1항 각 호의 자에 대해 그 업무에 관한 보고 또는 자료의 제공을 명할 수 있다.

③ 산림청장은 지도등을 효율적으로 수행하기 위해 매년 지도등의 시행계획을 수립·시행할 수 있다.

④ 산림청장은 지도등을 위해 필요한 경우에는 법 제26조제2항에 따른 관리기관과 함께 합동점검반을 구성하여 운영할 수 있다.

⑤ 산림청장은 법 제26조제3항에 따라 시·도지사에게 제4항에 따른 합동점검반의 운영에 필요한 지원을 요청할 수 있다.

제34조(관리기관의 지정·운영) ① 산림청장은 법 제26조제2항에 따라 지도등의 의무를 수행하기 위해 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 기관을 관리기관으로 지정할 수 있다.

1. 산림청의 소속기관일 것
2. 제3항 각 호의 업무를 수행하기에 적합한 조직과 인력을 갖추고 있을 것
3. 제3항 각 호의 업무를 수행하기에 적합한

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
	전문성을 보유하고 있을 것 ② 산림청장은 제1항에 따라 관리기관을 지정한 경우에는 그 사실을 관보와 산림청의 인터넷 홈페이지에 게재해야 한다. ③ 제1항에 따라 지정된 관리기관(이하 “관리기관”이라 한다)은 법 제26조제1항에 따라 공익직접지불제도의 운영과 공익직접지불금의 투명한 집행을 위해 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 법 제9조, 제10조, 제15조 및 제17조부터 제19조까지의 규정에 따른 공익직접지불금의 지급·등록신청, 공익직접지불금 지급대상자의 등록, 공익직접지불금 등록사항의 변경등록·신고 등과 관련된 위법행위에 대한 조사 및 단속 2. 법 제22조 및 제23조에 따른 공익직접지불금 지급제한 및 지급대상자 등록제한, 부당이득금 환수 및 제재부가금 부과·징수 등과 관련된 규정의 준수 여부 확인·지도 및 단속 3. 그 밖에 공익직접지불제도의 운영 및 공익직접지불금의 투명한 집행을 위해 산림청장이 필요하다고 인정한 업무 ④ 관리기관의 장은 매년 제33조제3항에 따른 지도등의 시행계획에 따라 제3항 각 호의 업무에 관한 세부 시행계획을 수립·시행해야 하며, 그 추진결과를 산림청장이 정하는 바에 따라 매년 보고해야 한다.	

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 관리기관의 지정 및 운영에 필요한 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

제27조(권한의 위임 및 위탁) ① 이 법에 따른 산림청장의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속 기관의 장, 관계 행정기관의 장, 특별자치시장·특별자치도지사·도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장에게 위임할 수 있다.
② 이 법에 따른 산림청장의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.

제35조(권한의 위임) ① 산림청장은 법 제27조 제1항에 따라 다음 각 호의 권한을 지방산림청장에게 위임한다.

1. 법 제20조제2항 및 제3항에 따른 조사·수거 및 장부나 서류의 열람(다음 각 목에 따른 준수사항의 이행 여부 확인을 위한 경우로 한정한다)
 - 가. 법 제11조제1호 및 제16조제1호에 따른 산지의 형상 및 기능 유지
 - 나. 법 제11조제2호에 따른 농약 및 화학비료의 기준(농약의 경우 임산물의 생산 단계로 한정한다)
 - 다. 법 제11조제4호 및 이 영 별표 2 제1호가목부터 라목까지 및 마목(임산물의 생산 단계로 한정한다)·바목(「농수산물 품질관리법」 제63조제1항제1호에 따른 조치로 한정한다)에 따른 준수사항
 - 라. 법 제16조제4호에 따른 입목의 유지
 - 마. 법 제16조제5호 및 이 영 별표 2 제1호가목부터 라목까지의 규정에 따른 준수사항
 - 바. 법 제21조제2항에 따른 공익직접지불금 등록자의 서류 등의 보관·비치 의무(법 제11조 및 제16조에 따른 준수사항 중 이 호 가목부터 마목까지의 규정에 따른 준수

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
	사항과 관련된 서류 등으로 한정한다) 2. 법 제28조에 따른 공익직접지불제도 명예감시원의 위촉, 위반사항 신고의 접수 및 경비의 지급 3. 법 제29조에 따른 신고의 처리 및 포상금의 지급 4. 법 제33조제1항제1호에 따른 과태료의 부과·징수(이 항 제1호에 따른 조사·수거 및 장부나 서류의 열람에 관한 위반행위로 한정한다) 5. 법 제33조제1항제2호에 따른 과태료의 부과·징수(법 제11조 및 제16조에 따른 준수사항 중 이 항 제1호가목부터 마목까지의 규정에 따른 준수사항과 관련된 서류 등의 보관·비치 의무에 관한 위반행위로 한정한다) ② 산림청장은 법 제27조제1항에 따라 다음 각 호의 권한을 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 위임한다. 1. 법 제6조 및 제12조에 따른 임산물생산업 직접지불금 및 육림업 직접지불금의 지급 2. 법 제7조제2항제7호에 따른 임산물생산업에 이용할 수 있는 산지인지 여부의 인정 3. 법 제18조 및 제19조에 따른 공익직접지불금 지급대상자의 등록, 공익직접지불금 등록사항의 변경등록, 지급대상 산지의 양수·임차·사용차, 분할 또는 공유지분의 취득에	

관한 신고 및 공익직접지불금 등록자의
지위 승계에 관한 신고의 접수

4. 법 제20조제1항에 따른 공익직접지불금
등록사항에 관한 조사

5. 법 제20조제2항 및 제3항에 따른 조사·
수거 및 장부나 서류의 열람(다음 각 목에
따른 준수사항의 이행 여부 확인을 위한
경우로 한정한다)

가. 법 제11조제2호에 따른 농약의 기준(임산
물의 유통·판매단계로 한정한다)

나. 법 제11조제3호 및 제16조제3호에 따른
교육이수

다. 법 제11조제4호 및 이 영 별표 2 제1호
마목(임산물의 유통·판매단계로 한정한다)
· 바목(「농수산물 유통 및 가격안정에
관한 법률」 제38조의2제2항에 따른 출하
제한으로 한정한다) 및 사목부터 파목까지의
규정에 따른 준수사항

라. 법 제16조제2호에 따른 지속가능한 산림
자원관리를 위한 준수사항

마. 법 제16조제5호 및 이 영 별표 2 제1호
사목부터 파목까지의 규정에 따른 준수
사항

바. 법 제21조제2항에 따른 공익직접지불금
등록자의 서류 등의 보관·비치 의무(법
제11조 및 제16조에 따른 준수사항 중 이
호 가목부터 마목까지의 규정에 따른
준수사항, 법 제18조 및 제19조에 따른
등록사항과 관련된 서류 등으로 한정한다)

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
제28조(공익직접지불제도 명예감시원) ① 산림청장 및 지방자치단체의 장은 「지방자치법」 제7조제4항에 따른 행정리의 이장 및 같은 조	6. 법 제22조에 따른 공익직접지불금의 지급 제한 및 지급대상자의 등록제한 7. 법 제23조에 따른 부당이득금 환수 및 제재부가금·가산금의 부과·징수 8. 법 제25조에 따른 공익직접지불금 신청자와 수령자의 정보 공개 및 이에 대한 이의신청의 접수·조사·통보 9. 법 제33조제1항제1호에 따른 과태료의 부과·징수(법 제20조제1항 및 이 항 제5호에 따른 조사·수거 및 장부나 서류의 열람에 관한 위반행위로 한정한다) 10. 법 제33조제1항제2호에 따른 과태료의 부과·징수(법 제11조 및 제16조에 따른 준수사항 중 이 항 제5호가목부터 마목 까지의 규정에 따른 준수사항, 법 제18조 및 제19조에 따른 등록사항과 관련된 서류 등의 보관·비치 의무에 관한 위반행위로 한정한다) ③ 지방산림청장은 산림청장의 승인을 받아 제1항에 따라 위임받은 권한의 일부를 그 소속기관의 장에게 재위임할 수 있다. 이 경우 지방산림청장은 그 재위임된 내용을 고시해야 한다.	제24조(공익직접지불제도 명예감시원의 자격 등) ① 지방산림청장 또는 지방자치단체의 장은 법 제28조제1항에 따라 다음 각 호의

제5항에 따른 행정동의 하부조직으로 두는 통의 통장, 소비자단체 또는 생산자단체의 회원·직원 등을 공익직접지불제도 명예감시원으로 위촉하여 공익직접지불금의 등록요건 및 준수사항 이행 등에 대한 감시·지도·홍보 및 위반사항의 신고를 하게 할 수 있다.

② 산림청장 및 지방자치단체의 장은 공익직접지불제도 명예감시원에게 예산의 범위에서 감시활동에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

③ 제1항에 따른 공익직접지불제도 명예감시원의 자격, 위촉방법, 임무 등에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

제29조(포상금의 지급 등) ① 산림청장은 공익직접지불금의 지급요건을 충족하지 아니하고 공익직접지불금을 등록신청하거나 수령한 부정행위를 주무관청이나 관계 행정기관에 신고한 자에게 예산의 범위에서 포상금을 지급할 수 있다.

② 산림청장은 공익직접지불제도의 시행 목적

어느 하나에 해당하는 사람을 공익직접지불제도 명예감시원(이하 “명예감시원”이라 한다)으로 위촉할 수 있다.

1. 이장·통장
 2. 소비자단체 또는 생산자단체의 회원이나 직원 중에서 해당 단체의 대표가 추천하는 사람
 3. 공익직접지불제도의 투명성 제고에 관심이 있고, 명예감시원의 임무를 성실히 수행할 수 있다고 지방산림청장 또는 지방자치단체의 장이 인정하는 사람
- ② 명예감시원의 임무는 다음 각 호와 같다.
1. 공익직접지불금의 등록요건 및 준수사항 이행 등에 대한 감시·지도·홍보 및 위반사항의 신고
 2. 그 밖에 공익직접지불제도 시행 목적의 달성 및 투명한 운영을 위해 지방산림청장 또는 지방자치단체의 장이 부여하는 임무
- ③ 명예감시원의 운영에 필요한 세부 사항은 지방산림청장 또는 지방자치단체의 장이 정하여 고시한다.

제25조(포상금의 지급) ① 법 제29조제1항에 따른 포상금은 공익직접지불금의 등록신청 또는 수령 관련 부정행위를 주무관청이나 관계 행정기관에 신고한 자에게 법 제22조 및 영 제30조에 따른 해당 공익직접지불금의 지급제한에 따른 미지급 금액의 100분의 30 범위에서 지급할 수 있다. 다만, 다음 각 호의

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
달성 및 투명성 제고에 모범적인 중앙행정기관, 지방자치단체, 개인, 기업 또는 단체에 대하여 우수사례를 발굴하여 시상할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 포상금 지급의 대상 및 방법, 시상의 내용 및 방법 등 그 밖에 필요한 세부사항은 농림축산식품부령으로 정한다.		어느 하나에 해당하는 경우에는 지급하지 않는다. 1. 같은 부정행위에 대하여 같은 내용의 신고가 접수된 경우 2. 신고한 자가 공익직접지불금 지급대상자의 등록 및 관리 등 관련 업무에 종사하는 경우 3. 신고한 내용이 언론매체 등에 의해 사전에 공개된 것이거나 관계 행정기관에서 이미 인지하거나 조사·수사 중인 경우 4. 그 밖에 부정행위를 구체적으로 적시하지 않거나 객관적 증거 없이 신고한 경우 등 포상금을 지급하지 않을 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우 ② 제1항에서 규정한 사항 외에 포상금의 지급에 필요한 세부 사항은 산림청장이 정하여 고시한다. 제26조(우수사례에 대한 시상) 법 제29조제2항에 따라 시상할 수 있는 공익직접지불제도 관련 우수사례는 다음 각 호와 같다. 1. 법 제17조 및 제18조에 따른 등록신청 및 지급대상자 등록을 우수하게 수행한 사례 2. 법 제20조에 따른 등록사항 및 준수사항 등에 대한 조사를 우수하게 수행한 사례 3. 그 밖에 공익직접지불제도 시행 목적의

달성 및 투명성 제고에 기여한 사례로서
산림청장이 인정하는 사례

제36조(고유식별정보 등의 처리) ① 산림청장
(산림청장의 권한을 위임 또는 재위임받은
자를 포함한다)은 다음 각 호의 사무를 수행
하기 위해 불가피한 경우 「개인정보 보호법
시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에
따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인
등록번호와 「재외동포의 출입국과 법적 지위에
관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고
번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제6조 및 제12조에 따른 임산물생산업
직접지불금 및 육림업 직접지불금의 지급에
관한 사무
2. 법 제7조제2항제7호에 따른 임산물생산업에
이용할 수 있는 산지인지 여부의 인정에
관한 사무
3. 법 제18조 및 제19조에 따른 공익직접지불금
지급대상자의 등록, 공익직접지불금 등록
사항의 변경등록·신고에 관한 사무
4. 법 제20조에 따른 공익직접지불금 등록
사항 및 준수사항 등에 대한 조사에 관한
사무
5. 법 제22조에 따른 공익직접지불금의 지급
제한 및 지급대상자의 등록제한에 관한
사무
6. 법 제23조에 따른 부당이득금 환수 및
제재부가금·가산금의 부과·징수에 관한

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
	사무 7. 법 제24조에 따른 정보화 및 자료제공의 요청 등에 관한 사무 8. 법 제25조에 따른 정보공개 사항에 대한 이의신청의 조사에 관한 사무 9. 법 제26조에 따른 지도등에 관한 사무 10. 법 제28조에 따른 공익직접지불제도 명예 감시원의 위촉 및 경비의 지급에 관한 사무 11. 법 제29조에 따른 신고의 처리 및 포상금의 지급에 관한 사무 12. 법 제33조에 따른 과태료의 부과·징수에 관한 사무 ② 지방자치단체의 장(지방자치단체의 장의 권한을 위임 또는 재위임받은 자를 포함한다) 및 읍·면장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위해 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인 등록번호와 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고 번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 1. 법 제17조에 따른 공익직접지불금의 등록 신청 접수에 관한 사무 2. 법 제18조에 따른 공익직접지불금의 등록 신청 사항 확인에 관한 사무 3. 법 제28조에 따른 공익직접지불제도 명예	

제30조(벌칙 적용에서 공무원 의제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 「형법」 제127조 및 제129조부터 제133조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 제18조제2항에 따라 위원회 위원으로 위촉되어 관련 사무를 수행하는 자
2. 제27조제1항 및 제2항에 따라 산림청장의 권한 일부를 위임·위탁받아 수행하는 자

제6장 벌칙

제31조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공익직접지불금을 신청하거나 수령한 자
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제17조제2항에 따른 공익직접지불금 등록을 신청하거나 제19조에 따른 변경등록 신청 또는 신고를 한 자
3. 제17조제2항 및 제19조에 따라 제출하는 서류의 내용이 거짓임을 알고도 증명하여 준 자
4. 제25조제2항을 위반하여 직무상 알게 된 정보를 다른 사람에게 제공 또는 누설하거나 해당 목적 외의 용도로 사용한 자

제5장 벌칙

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령	임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙
제32조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제31조의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 그 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 제33조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제21조제1항을 위반하여 조사·수거·열람 등을 거부·방해하거나 기피한 자 2. 제21조제2항을 위반하여 준수사항 또는 등록사항과 관련된 서류 등을 보관·비치하지 아니한 자 ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산림청장 또는 지방자치단체의장이 징수한다. 부칙 <제18535호, 2021. 11. 30.> 제1조(시행일) 이 법은 2022년 10월 1일부터 시행한다.	제37조(과태료의 부과기준) 법 제33조제1항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 6과 같다. 부칙 <제32912호, 2022. 9. 20.> 이 영은 2022년 10월 1일부터 시행한다.	부칙 <제548호, 2022. 9. 30.> 제1조(시행일) 이 규칙은 2022년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(이 법 시행을 위한 준비행위) 산림청장은 이 법 시행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 이 법 시행 전에 제11조, 제16조, 제17조, 제18조, 제20조 및 제24조의 규정에 따른 신청을 받거나 필요한 조치를 할 수 있다. 부칙 <제21437호, 2026. 3. 10.> 이 법은 공포한 날부터 시행한다.	부칙 <제34550호, 2024. 6. 4.> (강원특별자치도 설치 및 미래산업글로벌도시 조성을 위한 특별법 시행령) 제1조(시행일) 이 영은 2024년 6월 8일부터 시행한다. 제2조 부터 제4조 까지 생략 제5조(다른 법령의 개정) ① 부터 ㉔ 까지 생략 ㉕ 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접 지불제도 운영에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다. 별표 3 제1호 비고 중 “강원도”를 “강원특별자치도”로 한다. ㉖ 부터 ㉔ 까지 생략 부칙 <제34858호, 2024. 8. 27.> 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 부칙 <제36337호, 2026. 5. 19.> 이 영은 공포한 날부터 시행한다.	제2조(임산물의 연간 판매금액 등에 관한 특례) ① 제4조제1호가목에도 불구하고 같은 목에 따른 임산물의 연간 판매금액이 120만원 이상이어야 한다는 요건에 관하여는 이 규칙 시행일이 속하는 등록신청 연도에 한정하여 임업인의 경영 여건 및 현황 등을 고려하여 산림청장이 정하여 고시하는 요건으로 대체할 수 있다. ② 제10조제1항에도 불구하고 2022년 1월 1일부터 법 제17조제2항에 따라 등록신청한 날까지 육림업 직접지불금 지급대상자가 실시한 조림·숲가꾸기 등 산림청장이 정하여 고시하는 육림 실적이 있는 산지도 이 규칙 시행일이 속하는 등록신청 연도에 한정하여 법 제13조제1항 본문의 육림업에 이용되는 산지로 본다. 부칙 <제607호, 2023. 10. 16.> 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 부칙 <제771호, 2026. 5. 19.> 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
---	---	--

2. 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령 별표

〈임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령〉

[별표 1]

소규모임가직접지불금의 지급요건(제8조 관련)

1. 소규모임가직접지불금은 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우에 지급한다.
 - 가. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자의 법 제7조에 따른 지급 대상 산지 면적의 합이 5천제곱미터 이하일 것
 - 나. 임가 내 구성원이 소유한 산지의 면적의 합이 1만5천500제곱미터 미만일 것
 - 다. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자의 영농 종사기간이 등록 신청 연도 직전에 계속해서 3년 이상일 것
 - 라. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자의 농촌지역 거주기간이 등록 신청 연도 직전에 계속해서 3년 이상일 것
 - 마. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 각각의 농업 외의 종합소득 금액이 등록신청 연도의 직전 연도를 기준으로 2천만원 미만일 것
 - 바. 임가 내 모든 구성원의 농업 외의 종합소득금액의 합이 등록신청 연도의 직전 연도를 기준으로 4천500만원 미만일 것
 - 사. 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 각각의 시설재배업으로 인한 소득금액이 등록신청 연도의 직전 연도를 기준으로 3천800만원 미만일 것
2. 제1호라목의 농촌지역 거주기간 산정기준
 - 가. 제1호라목의 농촌지역은 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」에 따른 농촌으로 한다.
 - 나. 제1호라목의 농촌지역 거주기간은 「주민등록법」 제10조제1항제7호에 따른 주소가 농촌지역에 있는 기간으로 한다. 다만, 질병의 치료·요양 등 산림청장이 정하여 고시하는 사유로 농촌지역에 주소를 두지 않은 경우에는 그 기간을 농촌지역 거주기간에 포함하여 산정할 수 있다.
3. 제1호나목에 따른 임가 내 구성원이 소유한 산지의 면적 산정방법, 같은 호 다목에 따른 영농 종사기간의 확인방법 및 같은 호 사목에 따른 임가 내 모든 임산물생산업 직접지불금 지급대상자의 시설재배업으로 인한 소득금액의 확인방법 등 소규모임가 직접지불금 지급에 필요한 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 그 밖의 준수사항(제16조 관련)

1. 임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 그 밖의 준수사항

- 가. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제1호에 따라 등록된 농업 경영정보의 중요한 사항이 변경된 경우에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 변경등록을 할 것
- 나. 지급대상 산지 및 그 주변에 있는 폐기물을 「폐기물관리법」 제13조에 따라 처리 할 것
- 다. 지급대상 산지에 관한 영림기록을 농림축산식품부령으로 정하는 기준에 따라 작성·보관할 것
- 라. 삭제 〈2026. 5. 19.〉
- 마. 임산물의 생산단계 및 유통·판매단계의 유해물질(농약은 제외한다) 잔류허용량이 농림축산식품부령으로 정하는 안전기준에 적합할 것
- 바. 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제38조의2제2항에 따른 출하제한 및 「농수산물 품질관리법」 제63조제1항제1호에 따른 임산물의 폐기, 용도 전환, 출하 연기 등의 처리 조치를 준수할 것
- 사. 비료의 보관 등에 있어 「비료관리법」 제19조의2제1항을 준수할 것
- 아. 농약 및 분뇨 등의 배출 등에 관하여 「물환경보전법」 제15조제1항제1호 및 제2호에 따른 금지의무를 준수할 것
- 자. 하천수의 사용·관리(임업용도로 한정한다)에 관하여 「하천법」 제50조제1항, 제50조의2제1항 및 제52조제1항·제3항을 준수할 것
- 차. 지하수의 개발·이용에 관하여 「지하수법」 제7조제1항, 제8조제1항, 제13조제1항, 제15조제1항 및 제20조제1항을 준수할 것
- 카. 퇴비·액비에 관하여 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 금지의무를 준수하고, 같은 법 제13조의2제1항에 따른 퇴비액비화기준 및 퇴비·액비의 공정규격에 적합한 퇴비·액비를 사용해야 하며, 액비의 살포에 관하여 같은 법 제17조제1항제5호를 준수할 것
- 타. 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제24조제1항을 위반하지 않을 것
- 파. 「식물방역법」 제30조의2제1항에 따라 방제 대상 병해충 등의 발생을 신고할 것

2. 제1호에 따른 준수사항의 세부 기준 및 확인·점검 등에 필요한 사항은 산림청장이 정하여 고시한다.

입목의 유지기준(제27조 관련)

1. 수종 및 가슴높이 지름에 따른 산지 1만제곱미터당 적정 그루 수

수종	가슴높이 지름(센티미터)											
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30 이상
잣나무	1,500	1,200	1,000	880	760	670	600	530	480	440	400	273
낙엽송	1,500	1,300	1,100	1,000	900	800	700	600	530	490	410	298
리기다소나무	2,000	1,600	1,300	1,100	940	810	710	630	560	500	-	438
소나무(강원)	2,300	1,800	1,500	1,300	1,100	950	840	740	670	610	-	528
소나무(중부)	1,300	1,110	960	860	780	710	650	610	-	-	-	528
삼나무	2,200	1,860	1,630	1,430	1,260	1,130	1,010	890	-	-	-	533
편백	2,700	2,200	1,700	1,510	1,330	1,180	1,070	950	-	-	-	664
해송	1,700	1,400	1,200	1,060	950	850	750	660	620	-	-	435
참나무류	980	880	800	730	660	600	540	500	460	430	390	350

비고: 소나무(강원)는 강원특별자치도, 경상북도 영양군·울진군·봉화군·영주시에 생육 중인 소나무를 말하고, 소나무(중부)는 그 밖의 지역에 생육 중인 소나무를 말한다.

2. 입목의 유지기준 적용 방식

가. 가슴높이 지름이 8센티미터 이상이고, 조림(造林) 후 10년을 초과한 산지는 해당 산림 내 입목의 그루 수가 제1호에 따른 적정 그루 수의 60퍼센트 이상인 경우에 입목의 유지기준을 충족한 것으로 본다.

나. 가슴높이 지름이 8센티미터 미만이거나 조림 후 10년 이내의 산지는 다음의 기준을 적용한다.

- 1) 조림 후 2년 이내인 경우에는 당초 조림한 그루 수의 80퍼센트 이상이 생존한 경우에 입목의 유지기준을 충족한 것으로 본다.
- 2) 조림 후 2년을 초과한 경우에는 당초 조림한 그루 수의 60퍼센트 이상이 생존한 경우에 입목의 유지기준을 충족한 것으로 본다.

다. 테다소나무·리기테다소나무는 리기다소나무의 기준을 적용하고, 전나무·종비나무·가문비나무·잎갈나무는 낙엽송의 기준을 적용하며, 테다소나무·리기테다소나무·전나무·종비나무·가문비나무·잎갈나무 외의 침엽수는 잣나무의 기준을 적용하고, 활엽수는 참나무류의 기준을 적용한다.

라. 산불·산사태·병해충 등으로 산지의 피해율이 30퍼센트 이상인 경우에는 가목부터 다목까지의 기준에도 불구하고 입목의 유지기준을 충족한 것으로 본다. 이 경우 산지의 피해율은 산불·산사태의 경우에는 면적을 기준으로 산정하고, 병해충의 경우에는 나무 그루 수를 기준으로 산정한다.

3. 조사방법

대상지의 나무그루 수는 표준지 1개소 당 400제곱미터를 조사하여 산지 1만제곱미터당 적정 그루 수로 환산한다. 이 경우 표준지는 산지면적이 3만제곱미터 이하인 경우에는 1개소, 3만제곱미터 초과 10만제곱미터 이하인 경우에는 3개소, 10만제곱미터 초과인 경우에는 4개소로 한다.

공익직접지불금의 지급제한 및 등록제한의 세부적인 기준(제30조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 지급제한 기준 및 등록제한 기간이 다른 경우에는 그 중 무거운 지급제한 기준 및 등록제한 기간에 따른다. 다만, 제2호다목부터 파목까지는 각각의 지급제한 기준에 따른다.
- 나. 제2호라목부터 사목까지 및 자목부터 카목까지의 위반행위 횟수에 따른 가중된 지급제한 기준은 공익직접지불금을 등록신청하는 연도의 직전 연도에 공익직접지불금의 지급제한을 받은 자가 직전 연도의 10월 1일부터 등록신청 연도 9월 30일까지의 기간 동안 다시 같은 유형의 위반행위로 적발된 경우에 적용한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 지급제한 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분 차수의 다음 차수로 한다.
- 라. 처분권자는 위반행위의 동기, 내용, 위반의 정도 등을 고려하여 지급제한 기준(제2호가목 및 나목에 따른 지급제한 기준은 제외한다) 또는 등록제한 기간의 2분의 1 범위에서 처분을 가중하거나 감경할 수 있다. 이 경우 제2호가목 및 나목에 따른 등록제한 기간은 연 단위로 감경하며, 가중하는 경우에도 법 제22조제2항에 따른 등록제한 기간을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	지급제한 기준	등록제한 기간
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공익직접지불금을 신청 또는 수령한 경우	법 제22조 제1항제1호		
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신청한 경우			
가) 소규모임가직접지불금 지급대상자로 신청한 경우		등록된 모든 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	5년
나) 면적직접지불금 지급대상자로 신청한 경우		등록된 모든 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	3년
다) 육림업 직접지불금 지급대상자로 신청한 경우		등록된 모든 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	3년

위반행위	근거 법조문	지급제한 기준	등록제한 기간
2) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 수령한 경우			
가) 소규모임가직접지불금을 수령한 경우		등록된 모든 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	8년
나) 면적직접지불금을 수령한 경우		등록된 모든 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	5년
다) 육림업 직접지불금을 수령한 경우		등록된 모든 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	5년
나. 공익직접지불금을 수령하게 하기 위하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 산지(산지 또는 입목에 대한 권리를 포함한다)를 양도·임대 또는 사용대하거나 분할 또는 공유하는 경우	법 제22조 제1항제2호	등록된 모든 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	3년
다. 법 제8조에 따른 지급대상자 요건을 갖추지 못한 경우	법 제22조 제1항제3호	해당 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	-
라. 법 제11조제1호의 의무를 이행하지 않은 경우	법 제22조 제1항제4호		
1) 제13조제1항제1호에 따라 수목의 생육이 가능하도록 토양을 유지·관리하지 않은 경우		해당 산지의 공익직접지불금은 토양을 유지·관리하지 않은 산지분에 한정하여 공익직접지불금 전부를 미지급하고, 나머지 산지분에 대한 공익직접지불금은 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트 미지급	-
2) 제13조제1항제2호 또는 제3호의 기준을 위반한 경우		해당 산지의 공익직접지불금은 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트 미지급	-
마. 법 제11조제2호의 의무를 이행하지 않은 경우	법 제22조 제1항제4호		
1) 농약을 제14조제1호에 따른 농약안전사용기준 또는 임산물의 생산단계, 유통·판매단계의 농약잔류허용기준을 위반하여 사용한 경우		해당 산지의 공익직접지불금은 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트 미지급	-
2) 화학비료를 제14조제2호에 따른 토양화학성분 기준 또는 비료량 기준을 위반하여 사용한 경우		해당 산지의 공익직접지불금은 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트 미지급	-

위반행위	근거 법조문	지급제한 기준	등록제한 기간
바. 법 제11조제3호에 따른 교육 이수의무를 이행하지 않은 경우	법 제22조 제1항제4호	해당 산지의 공익직접지불금은 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트 미지급	-
사. 법 제11조제4호의 이행사항을 이행하지 않은 경우	법 제22조 제1항제4호	해당 산지의 공익직접지불금은 별표 2 제1호 각 목의 위반 행위에 대해 각각 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트씩 미지급	-
아. 법 제14조에 따른 지급대상자 요건을 갖추지 못한 경우	법 제22조 제1항제3호	해당 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	-
자. 법 제16조제1호의 의무를 이행하지 않은 경우	법 제22조 제1항제4호		-
1) 제24조제1항제1호에 따라 수목의 생육이 가능하도록 토양을 유지·관리하지 않은 경우		해당 산지의 공익직접지불금은 토양을 유지·관리하지 않은 산지분에 한정하여 공익직접 지불금 전부를 미지급하고, 나 머지 산지분에 대한 공익직접 지불금은 1차 위반 시 10퍼 센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트 미지급	-
2) 제24조제1항제2호 또는 제3호의 기준을 위반한 경우		해당 산지의 공익직접지불금은 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트 미지급	-
차. 법 제16조제2호부터 제4호 까지의 규정에 따른 의무를 이행하지 않은 경우	법 제22조 제1항제4호	해당 산지의 공익직접지불금은 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트 미지급	-
카. 법 제16조제5호의 의무를 이행하지 않은 경우	법 제22조 제1항제4호	해당 산지의 공익직접지불금은 별표 2 제1호가목부터 라목 까지 및 사목부터 파목까지의 위반행위에 대해 각각 1차 위반 시 10퍼센트, 2차 위반 시 20퍼센트, 3차 이상 위반 시 40퍼센트씩 미지급	-
타. 법 제21조제1항의 의무를 이행하지 않은 경우	법 제22조 제1항제5호	해당 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	-
파. 착오 또는 경미한 과실로 사 실과 다르게 신청하거나 잘못 수령한 경우	법 제22조 제1항제6호	해당 산지의 공익직접지불금 전부 미지급	-

제공 요청 대상 자료의 범위(제32조제2항 관련)

1. 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제27조에 따른 가축 및 축산물 이력정보에 관한 자료
2. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제10조에 따른 가축분뇨 및 퇴비·액비의 처리의무, 같은 법 제13조의2에 따른 퇴비액비화기준 등 및 같은 법 제17조에 따른 배출시설 및 처리시설의 관리 등에 관한 자료
3. 「건축법」 제38조에 따른 건축물대장에 관한 자료
4. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제71조에 따른 토지대장 및 임야대장, 같은 법 제72조에 따른 지적도 및 임야도, 같은 법 제76조에 따른 지적전산자료 및 같은 법 제76조의2에 따른 부동산종합공부에 관한 자료
5. 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조에 따른 공유재산 사용허가에 관한 자료
6. 「국가공간정보 기본법」 제28조에 따른 공간정보데이터베이스의 구축 및 관리에 관한 자료
7. 「국유재산법」 제30조에 따른 국유재산 사용허가에 관한 자료
8. 「노인장기요양보험법」 제17조에 따른 장기요양인정서에 관한 자료
9. 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제6조에 따른 계약생산 및 계약출하, 같은 법 제30조에 따른 출하자 신고, 같은 법 제38조의2에 따른 출하 농산물의 안전성검사·출하제한 및 같은 법 제41조에 따른 출하자에 대한 대금결제에 관한 자료
10. 「농수산물 품질관리법」 제6조에 따른 농산물우수관리 인증에 관한 자료 및 같은 법 제61조에 따른 안전성조사에 관한 자료
11. 「농약관리법」 제23조의2에 따른 농약의 판매·구매 및 같은 법 제23조의3제1항 각 호에 따른 자료
12. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 농업경영정보의 등록, 같은 법 제16조에 따른 영농조합법인의 설립 및 같은 법 제19조에 따른 농업회사법인의 설립에 관한 자료
13. 「농어업재해보험법」 제4조에 따른 임산물재해보험에 관한 자료
14. 「농어촌구조개선 특별회계법」 제5조에 따른 임업에 관련된 용자·보조금 등의 수령 정보
15. 「농어촌주민의 보건복지 증진을 위한 특별법」 제27조에 따른 보험료 및 같은 법 제31조에 따른 국민연금보험료의 지원에 관한 자료
16. 「농업협동조합법」에 따른 조합·중앙회 및 그 자회사, 같은 법 제161조의2에 따른 농협경제지주회사 및 그 자회사가 보유한 비료 등의 농업자재 판매 및 농약 판매에 관한 자료
17. 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제7조에 따른 기본직접지불금 지급에 관한 자료

18. 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제39조에 따른 자금지원에 관한 자료
 19. 「물환경보전법」 제15조에 따른 배출 등 금지, 방제조치 및 방제조치 이행 명령에 관한 자료
 20. 「보조금 관리에 관한 법률」 제26조의10에 따른 보조사업자 등의 정보공시에 관한 자료
 21. 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록에 관한 자료(휴업·폐업 정보를 포함한다)
 22. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조에 따른 개별공시지가, 같은 법 제17조에 따른 개별 주택가격, 같은 법 제18조에 따른 공동주택가격 및 같은 법 제27조에 따른 공시가격정보체계에 관한 자료
 23. 「부동산등기법」에 따른 등기기록
 24. 「비료관리법」 제19조의2제4항에 따른 비료사용자에 대한 조치명령에 관한 자료
 25. 「상업등기법」에 따른 등기기록
 26. 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 생태계교란 생물의 수입등에 관한 자료
 27. 「소득세법」 제4조제1항제1호에 따른 종합소득금액에 관한 자료
 28. 「소득세법」 제163조제1항 후단에 따른 전자계산서에 관한 자료
 29. 「식물방역법」 제30조의2에 따른 방제 대상 병해충 등의 발생 신고에 관한 자료
 30. 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제17조에 따른 외국인근로자의 고용관리에 관한 자료
 31. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조에 따른 국내거소신고번호가 포함된 자료
 32. 「조세특례제한법」 제106조의2에 따른 농업·임업용 면세유의 유종별 공급에 관한 자료
 33. 「주민등록법」 제30조에 따른 주민등록전산정보자료
 34. 「지방재정법」 제96조의2에 따른 정보시스템을 통하여 처리하는 자료
 35. 「지하수법」 제7조 및 제8조에 따른 지하수개발·이용의 허가·변경허가 및 신고·변경신고, 같은 법 제13조에 따른 행위 제한, 같은 법 제15조에 따른 지하수보전구역에서의 원상복구 등에 관한 자료 및 같은 법 제20조에 따른 수질검사 등에 관한 자료
 36. 「출입국관리법」 제88조에 따른 출입국에 관한 사실증명 및 외국인등록 사실증명
 37. 「치료감호 등에 관한 법률」 제16조의2제1항에 따른 치료감호시설에의 수용에 관한 자료
 38. 「토지이용규제 기본법」 제10조에 따른 토지이용계획확인서에 관한 자료
 39. 「폐기물관리법」 제2조에 따른 폐기물의 배출 및 처리현황에 관한 자료
 40. 「하천법」 제50조에 따른 하천수의 사용허가, 같은 법 제50조의2에 따른 일시적 하천수의 사용신고·변경신고 및 같은 법 제52조에 따른 하천수의 사용 및 관리 등에 관한 자료
 41. 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」에 따른 교정시설에의 수용에 관한 자료
 42. 그 밖에 법 제24조제2항에 따른 업무 수행에 필요하다고 인정하여 산림청장이 정하는 자료
- 비고: 제2호, 제19호, 제26호, 제29호, 제35호, 제39호 및 제40호의 자료의 범위에는 해당 법률의 위반 행위에 대한 처분자료를 포함한다.

과태료의 부과기준(제37조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다. 다만, 적발된 날부터 소급하여 1년이 되는 날 전에 한 부과처분은 가중처분의 차수 산정 대상에서 제외한다.
- 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.
- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 피해가 적다고 인정되는 경우
 - 3) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
 - 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제21조제1항을 위반하여 조사·수거·열람 등을 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제33조 제1항제1호	100만원	200만원	300만원
나. 법 제21조제2항을 위반하여 준수사항 또는 등록사항과 관련된 서류 등을 보관·비치하지 않은 경우	법 제33조 제1항제2호	10만원	20만원	30만원

3. 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙 별표/서식

〈임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙〉

[별표 1] 〈개정 2026. 5. 19.〉

임산물생산업 직접지불금 등 수령을 위한 그 밖의 준수사항의 이행기준

(제9조 관련)

구분	이행기준
1. 영 제16조, 제28조제1항 및 별표 2 제1호가목에 따른 농업경영정보의 변경등록	「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항 제1호에 따라 등록된 농업경영정보의 중요한 사항이 변경된 경우에는 14일 이내에 변경등록을 할 것
2. 영 제16조, 제28조제1항 및 별표 2 제1호다목에 따른 영림 기록의 작성·보관	영림기록은 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 다음 연도부터 2년간 보관할 것
3. 삭제 〈2026. 5. 19.〉	
4. 영 제16조 및 별표 2 제1호 마목에 따른 임산물의 생산 단계 및 유통·판매단계의 유해물질(농약은 제외한다) 잔류허용량의 안전기준	임산물의 유해물질 잔류허용량이 다음 각 목의 구분에 따른 안전기준에 적합할 것 가. 임산물의 생산단계: 「농수산물 품질관리법」 제 61조제1항제1호가목 및 「유전자변형농수산물의 표시 및 농수산물의 안전성조사 등에 관한 규칙」 제6조에 따라 식품의약품안전처장이 정하여 고시 하는 농산물 생산단계의 유해물질 잔류허용기준 나. 임산물의 유통·판매단계: 「식품위생법」 제7조 제1항에 따라 식품의약품안전처장이 정하여 고시 하는 농산물 유통·판매단계의 유해물질 잔류허용 기준

[별표 2]

제재부가금의 산정기준(제21조제1항 관련)

1. 제재부가금은 가목 또는 나목에 해당하는 사유와 직접 관련된 산지에 대하여 이미 지급한 금액에 가목 또는 나목의 구분에 따른 제재부가금 부과율을 곱하여 산정한다.

위반행위	제재부가금 부과율
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공익직접지불금을 신청 또는 수령한 경우	500퍼센트
나. 공익직접지불금을 수령하게 하기 위하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 산지(산지 또는 입목에 대한 권리를 포함한다)를 양도·임대 또는 사용대하거나 분할 또는 공유하는 경우	300퍼센트

2. 부과권자는 그 행위가 경미한 부주의로 인한 경우에는 제1호에 따라 산정된 제재부가금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다.

[별지 제1호서식]

지급대상 산지에 관한 확인신청서

※ 색상이 어두운 난은 신고인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일	처리일	처리기간 10일
신청인 (양도인 등)	성명(법인은 명칭 및 대표자 성명) 주소(법인은 주된 사무소 소재지)	주민등록번호(법인등록번호) 전화번호	
양수인 등	성명(법인은 명칭 및 대표자 성명) 주소(법인은 주된 사무소 소재지)	주민등록번호(법인등록번호) 전화번호	
양수 등 대상 산지	산지 소재지 산지 소유자	공부상 산지면적(㎡) 취득 등 경로(양수[], 임차[], 사용채[], 분할[], 공유지분[])	

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제7조제3호다목·제20조제3호다목 및 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제5조에 따라 위 양수 등 대상 산지를 제외한 신청인의 지급대상 산지는 향후 []임산물생산업 직접지불금, []육림업 직접지불금 지급대상 산지에서 제외됨을 확인받기 위해 위와 같이 신청합니다.

년 월 일
신청인 (서명 또는 인)

산림청장 귀하

신청인 제출서류	1. 토지에 대한 권리변동을 증명할 수 있는 서류 1부 2. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제7조제3호가목 또는 제20조제3호가목에 따라 지급대상자가 될 1인이 특정되었음을 밝히는 서류(「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제7조제3호가목 또는 제20조제3호가목에 따른 양수인등이 2인 이상일 경우만 해당합니다) 3. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제7조제3호나목 또는 제20조제3호나목에 따라 임산물생산업 직접지불금 또는 육림업 직접지불금의 수량을 포기한다는 의사를 밝히는 서류	수수료 없음
-------------	--	-----------

처리절차

신청서 작성 신청인	→	접수 산림청	→	검토 산림청	→	결과처리 산림청	→	통보 신청인
---------------	---	-----------	---	-----------	---	-------------	---	-----------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[별지 제2호서식]

■ 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙 [별지 제2호서식]

공익직접지불금 지급대상자 등록신청서(임업인용)

※ 7쪽의 작성방법에 따라 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 하고, 색상이 어두운 난은 등록신청인이 작성하지 않습니다.

(8쪽 중 제1쪽)

접수번호	접수일	농업경영체 등록번호	경영정보변경일	처리기간	90일
------	-----	------------	---------	------	-----

1. 일반현황

① 등록신청인	성명	주민등록번호			
	주소 (마을명: /전화번호:)	은행명	계좌번호		

※ 공익직접지불금 지급 계좌의 예금주는 등록신청인과 동일해야 합니다.

② 경영주인 임업인	성명		전화번호	신청유형	※ 안내문 참조
	주민등록표상 주소지			시설임가 여부	[] 시설임가
③ 경영주 외의 임업인	성명	생년월일	전화번호	경영주와의 관계	

④ 가족관계 인적정보 작성표(등록신청인 기준)

④-1 주민등록표상 세대원(세대주 포함) ※ 주민등록표 등본을 기준으로 작성합니다.

관 계	성 명	주민등록번호	관 계	성 명	주민등록번호
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-

④-2 주민등록표상 세대를 분리한 구성원 ※ ④-1에 기재하지 않은 구성원만 작성합니다.

		-			-
		-			-

2-1. 임산물생산업 직접지불금 신청 []

⑤-1 산지일반					⑤-3 산지 면적(m²) A ≥ B+C+D					⑤-4 시설현황		⑤-5 품목별 재배면적		⑥ 임산물생산업 직접지불금 신청 (해당란 []에 √ 하시오)					
번호	산지 소재지	산지 소유자	⑤-2지목		산지 면적	공부(A) A ≥ 자경+임차		실제 경영(B)	미이용		시설 종류	시설 면적 (m²)	품목	노지 (m²)	시설 (m²)	신청 면적(E) E ≤ B [신청인 소유 산지 또는 신청인 명의로의 임차·사용자 등(이하 이 쪽에서 "임차등"이라 한다) 적법한 권원을 가진 산지만 신청 가능]	임산물생산업 직접지불금 종류 선택 [아래 조건에 모두 "해당"하는 경우에 "소규모임가직접지불금" 선택, 1개 이상 "미해당"인 경우 "면적직접지불금" 선택]		
			공부	실제		자경	임차 기간 (~)		휴경 (C)	폐경 (D)							신청· 소유면적 등	해당 여부	
																소계 (m²) [] 신청인 소유 산지 (m²) [] 신청인 명의로의 임차등 산지 (m²)	1 임가 내 모든 지급대상자의 지급대상 산지 의 면적의 합이 5천제곱미터 이하	신청(경영) 면적의 합 (m²)	[]해당 []미해당
																소계 (m²) [] 신청인 소유 산지 (m²) [] 신청인 명의로의 임차등 산지 (m²)	1-1 임가 내 구성원이 소유한 산지의 면적의 합이 1만5천500제곱미터 미만	소유면적의 합 (m²)	[]해당 []미해당
																소계 (m²) [] 신청인 소유 산지 (m²) [] 신청인 명의로의 임차등 산지 (m²)	2 임가 내 모든 지급대상자의 영농 종사기간, 농촌지역 거주기간이 등록신청 연도 직전에 계속해서 3년 이상	영농종사 년 농촌거주 년	[]해당 []미해당
																소계 (m²) [] 신청인 소유 산지 (m²) [] 신청인 명의로의 임차등 산지 (m²)	3 임가 내 모든 지급대상자 각각의 농업 외의 종합소득금액이 등록신청 연도의 직 전 연도를 기준으로 2천만원 미만		[]해당 []미해당
																소계 (m²) [] 신청인 소유 산지 (m²) [] 신청인 명의로의 임차등 산지 (m²)	3-1 임가 내 모든 구성원의 농업 외의 종 합소득금액의 합이 등록신청 연도의 직전 연도를 기준으로 4천500만원 미만		[]해당 []미해당
																소계 (m²) [] 신청인 소유 산지 (m²) [] 신청인 명의로의 임차등산지 (m²)	4 임가 내 모든 지급대상자 각각의시설재배 업으로 인한 소득금액이 등록신청 연도 의 직전 연도를 기준으로 3천800만원 미만		[]해당 []미해당
																소계 (m²) [] 신청인 소유 산지 (m²) [] 신청인 명의로의 임차등 산지 (m²)	5 신청일 직전 연도에 「농업·농촌 공익 기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」에 따른 기본직접지불금 수령이력 없음(해당 임가 구성원 포함)		[]해당 []미해당
합 계																신청인 소유 산지와 신청인 명의로의 임차등 산지에 모두 해당되는 경우 해당 란 모두 선택	임산물생산업 직접지불금 종류 선택	[]소규모임가직접지불금 []면적직접지불금	

[illegible]

등록신청인 확인 사항 ※ 아래 내용을 반드시 읽어본 후, [] 확인란에 √ 표시합니다.

1. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제17조제2항 및 같은 법 시행규칙 제13조제1항에 따라 위와 같은 내용으로 공익직접지불금 지급대상자 등록을 신청합니다. [] 확인
2. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제21조제1항에 따라, 공익직접지불금 등록자는 같은 법 제18조제1항·제2항에 따른 조사 및 같은 법 제20조에 따른 조사·수거 또는 장부나 서류의 열람에 대하여 성실히 협조해야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부·방해하거나 기피할 경우에는 같은 법 제33조에 따라 과태료가 부과될 수 있음을 고지받았습니다. [] 확인
3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공익직접지불금을 신청 또는 수령하거나, 지급요건 또는 준수사항을 이행하지 않은 경우 등은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제22조 및 제23조, 같은 법 시행령 제30조에 따라 공익직접지불금의 전부 또는 일부를 지급하지 않습니다. 또한 이미 지급받은 경우에는 공익직접지불금이 환수조치되거나 제재부가금이 부과되며 향후 지급대상자의 등록이 제한될 수 있습니다. [] 확인
4. 공익직접지불금 등록신청서는 등록신청인이 직접 확인·작성했으며, 그 내용이 사실과 다를 경우 이와 관련된 모든 책임은 등록신청인에게 있음을 고지받았습니다. [] 확인

년 월 일

등록신청인 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하	확인	읍장·면장·동장

담당 공무원 확인사항

1. 가족관계등록전산정보
2. 농업경영체등록확인서
3. 사업자등록증명
4. 소득금액증명
5. 임금계좌확인정보
6. 주민등록표 등본·초본, 국내거소신고사실증명 또는 외국인등록사실증명
7. 출입국에 관한 사실증명
8. 토지대장 및 임야대장
9. 토지등기사항증명서

행정정보 공동이용 동의서

등록신청인(경영주인 임업인, 경영주 외의 임업인, 그 외 가족 구성원을 말합니다. 이하 같습니다)은 공익직접지불제도 담당 공무원이 공익직접지불금의 지급대상자 여부 및 신청 내용의 사실 여부를 확인하기 위해 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항란 중 제1호부터 제7호까지의 서류를 확인하는 것에 동의합니다. 다만, 등록신청인이 해당 서류 확인에 동의하지 않는 경우에는 해당 서류를 첨부해야 합니다.

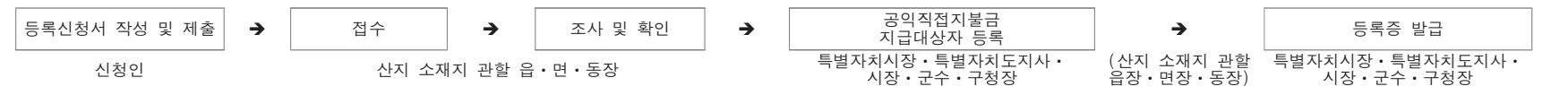
		년	월	일
등록신청인 (행정정보 공동이용 동의자)	경영주			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)

개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용 동의

1. 이 신청서에 기재한 등록신청인(경영주인 임업인, 경영주 외의 임업인, 그 외 가족 구성원을 말합니다. 이하 같습니다)의 개인정보를 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 합니다), 「산림조합법」에 의한 조합 및 중앙회(이하 "산림조합"이라 합니다)의 맞춤형 지원, 안내 서비스, 지방 농정 지원, 임산물의 안전생산 및 유통관리, 용자·보조금 등의 관리 등 농업경영체 육성 및 지원 등을 위한 기초자료로 이용하는 것에 동의합니다.
[] 동의 [] 거부
 2. 이 신청서에 기재한 등록신청인의 개인정보를 이용하여 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 공공기관, 산림조합 등으로부터 임업경영정보의 등록·변경등록, 공익직접지불금 등 임업보조금 정보, 그 밖의 정책안내 정보를 문자메시지 또는 우편으로 받아보는 것에 동의합니다.
[] 동의 [] 거부
 3. 이 신청서에 기재한 등록신청인의 개인정보를 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」에 따른 공익직접지불금 및 그 밖의 임업·산림 관련 용자·보조금 등의 지급대상자 등록 심사, 보조금 등의 부정·중복 지원 방지 등을 위한 확인 자료로 활용하는 것에 동의합니다.
[] 동의 [] 거부
 4. 이 신청서에 기재한 등록신청인의 개인정보를 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제5조에 따른 등록정보(이하 "등록정보"라 합니다)의 확인, 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따른 신청·등록·점검·지급 등을 위하여 관계 행정기관 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 관할 세무서, 공공기관, 산림조합 등에 제공하고, 종합소득, 면세유류 배정정보, 농기계·농자재 거래내역 등 신청·등록정보와 관련된 개인정보를 제공받아 활용하는 것에 동의합니다.
[] 동의 [] 거부
- ※ 위의 개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용 동의는 농업경영체 등록이 말소되는 날까지 유효하며(등록정보를 변경하는 경우에도 이하 같습니다), 산림청 및 지방산림청, 지방자치단체는 등록 말소 후에도 보조금 등 수령 정보 관리 등을 위하여 위 개인정보를 보유·이용할 수 있습니다.
- ※ 위의 개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용에 관한 동의는 거부할 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우 공익직접지불금의 지급, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 용자·보조금의 지원 등이 제한될 수 있습니다.

		년	월	일
등록신청인 (개인정보 이용·제공·활용 동의자)	경영주			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)

처리절차



작성방법

1. 일반현황: 등록신청인과 관련한 사항을 작성합니다.

가. ①란은 공익직접지불금을 신청하는 임업인으로 임업경영의 의사결정 및 소득의 귀속 주체가 되는 자를 말합니다.

나. ②와 ③의 경영주인 임업인, 경영주 외의 임업인 정보는 자동으로 표시됩니다.

다. ④-1란은 주민등록표 등본을 기준으로 작성하며 ‘관계’란에 등록신청인을 기준으로 "배우자, 부, 모, 자, 녀 등"으로 주민등록표상 세대 내 모든 세대원을 작성합니다.

라. ④-2란은 주민등록표상 세대를 달리하는 경우에도 세대를 같이하는 것으로 보는 가족관계증명서에 기재되어 있는 배우자, 미혼인 19세 미만의 직계비속, 주민등록표상 세대를 같이하다가 혼인 외의 사유로 세대를 분리한 사람으로서 세대 분리 기간(세대 분리 기간은 주민등록표상 세대를 달리한 기간으로 산정하되, 그 기간에 실거주지가 같은 기간이 포함되어 있는 경우에는 그 기간을 제외한 기간)이 3년 이내인 임가 구성원의 인적정보를 모두 작성합니다.

2-1. 임산물생산업 직접지불금 신청: 등록신청인의 산지 및 임산물재배, 임산물생산업 직접지불금 신청정보를 확인하여 작성합니다.

가. ⑤-1부터 ⑤-5란까지의 정보는 자동으로 표시됩니다.

나. ⑥란은 다음과 같이 작성합니다.

1) 신청면적란은 ⑤-3 ‘산지 면적’의 실제경영(B) 면적을 초과하지 않아야 하며, 신청인 소유 산지와 신청인 명의의 임차 등 산지를 구분하여 작성합니다.

2) 임산물생산업 직접지불금 종류 선택란은 등록신청인이 표 안의 ❶부터 ❺까지의 소규모임가직접지불금 지급조건을 확인하고 해당되는 경우는 해당란에 체크하고, 해당되지 않는 경우는 미해당란에 체크합니다. 모두 해당될 경우에는 소규모임가직접지불금에 체크하고, 미해당이 1개라도 있는 경우에는 면적직접지불금에 체크합니다.

3) ❶에는 해당하지 않으나 다른 요건(❶-1부터 ❺)에는 모두 해당되는 임가 중 면적직접지불금 금액이 소규모임가직접지불금 지급단가보다 낮은 경우 소규모임가직접지불금에 체크할 수 있습니다.

2-2. 육림업 직접지불금 신청: 등록신청인의 산지 및 산림경영, 육림업 직접지불금 신청정보를 확인하여 작성합니다.

가. ⑦-1부터 ⑦-5란까지의 정보는 자동으로 표시됩니다.

나. ⑧-1란은 등록신청 연도 직전 10년 이내의 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제10조제1항에 따른 육림 실적 보유 면적을 작성합니다. 이 경우 벌채 후 조림을 하지 않은 휴경 중인 산지의 면적은 제외하며, 육림 실적 보유 면적은 ⑦-3 산지면적의 실제경영(B) 면적을 초과하지 않아야 합니다.

다. ⑧-2의 신청면적(F)은 ⑧-1의 육림 실적 보유 면적(E)을 초과하지 않아야 하며, 신청인 소유 산지와 신청인 명의의 임목 등기 산지를 구분하여 작성합니다.

공익직접지불금 신청 시 첨부서류

1. 임산물생산업 직접지불금 등록신청: 다음 각 목의 서류를 첨부합니다.

- 가. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제7조제2항제7호 각 목에 해당하는 산지의 경우에는 등록신청 연도의 직전 연도까지 보상을 받지 않고 산림청장이 1년 이상 임산물생산업에 이용할 수 있는 산지로 인정했음을 증명하는 서류
- 나. 법 제7조제2항제9호에 해당하는 산지가 아님을 증명하는 서류
- 다. 법 제8조제1항에 따라 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제4조에 해당하는 자임을 증명하는 서류. 다만, 법 제8조제2항에 따라 지급대상자가 되려는 경우에는 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제5조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 증명하는 서류를 추가로 첨부해야 합니다.
- 라. 법 제8조제3항제5호에 해당하는 자가 아님을 증명하는 임대차계약서 등 관련 서류(해당 산지가 타인 소유인 경우만 해당합니다). 다만, 등록신청 연도의 직전 연도에 적법한 권원 없는 점유·사용이 아닌 것으로 증명된 산지에 대해서는 그 점유·사용에 변동이 없으면 해당 서류를 첨부하지 않을 수 있습니다.
- 마. 법 제8조제3항제7호 단서에 해당하는 경우에는 영 제7조 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류(등록신청 연도 전에 증명한 경우는 제외합니다)
- 바. 영 별표 1 제1호다목 및 사목의 요건을 갖추었음을 증명하는 서류(소규모임가직접지불금을 등록신청하는 경우만 해당합니다)

2. 육림업 직접지불금을 등록신청: 다음 각 목의 서류를 첨부합니다.

- 가. 법 제13조제1항 및 규칙 제10조제1항에 따른 산지임을 증명하는 서류
- 나. 법 제14조제1항에 따라 규칙 제11조에 해당하는 자임을 증명하는 서류. 다만, 법 제14조제2항에 따라 지급대상자가 되려는 경우에는 영 제18조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 증명하는 서류를 추가로 첨부해야 합니다.
- 다. 법 제14조제3항제4호 단서에 해당하는 경우에는 영 제20조 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류(등록신청 연도 전에 증명한 경우는 제외합니다)

[별지 제3호서식]

■ 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙 [별지 제3호서식]

(8쪽 중 제1쪽)

공익직접지불금 지급대상자 등록신청서(농업법인용)

※ 7쪽의 작성방법에 따라 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 하고, 색상이 어두운 난은 등록신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호		접수일		농업경영체 등록번호		경영정보변경일		처리기간	90일
------	--	-----	--	------------	--	---------	--	------	-----

1. 일반현황

① 등록신청인	대표자명(법인명)		주민등록번호(법인등록번호)	
	(전화번호:)			
	법인소재지:		(마을명:) (전화번호:)	
	은행명	예금주	계좌번호	

② 법인대표자	성명	주민등록번호 (외국인등록번호)	
	전화번호	전자우편	
	주소		

③ 구성원	성명	주민등록번호 (외국인등록번호)	직책	농업인 여부(○, ×)	증명서류

[illegible]

[illegible]

등록신청인 확인 사항 ※ 아래 내용을 반드시 읽어본 후, [] 확인란에는 √ 표시합니다.

1. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제17조제2항 및 같은 법 시행규칙 제13조제1항에 따라 위와 같은 내용으로 공익직접지불금 지급대상자 등록을 신청합니다. [] 확인
2. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제21조제1항에 따라, 공익직접지불금 등록자는 같은 법 제18조제1항·제2항에 따른 조사 및 같은 법 제20조에 따른 조사·수거 또는 장부나 서류의 열람에 대하여 성실히 협조해야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부·방해하거나 기피할 경우에는 같은 법 제33조에 따라 과태료가 부과될 수 있음을 고지받았습니다. [] 확인
3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공익직접지불금을 신청 또는 수령하거나, 지급요건 또는 준수사항을 이행하지 않은 경우 등은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제22조 및 제23조, 같은 법 시행령 제30조에 따라 공익직접지불금의 전부 또는 일부를 지급하지 않습니다. 또한 이미 지급받은 경우에는 공익직접지불금이 환수조치되거나 제재부가금이 부과되며 향후 지급대상자의 등록이 제한될 수 있습니다. [] 확인
4. 공익직접지불금 등록신청서는 등록신청인이 직접 확인·작성했으며, 그 내용이 사실과 다를 경우 이와 관련된 모든 책임은 등록신청인에게 있음을 고지받았습니다. [] 확인

년 월 일

등록신청인 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하	확인	읍장·면장·동장

담당 공무원 확인사항

1. 농업경영체등록확인서
2. 법인등기사항증명서
3. 사업자등록증명
4. 소득금액증명
5. 입금계좌확인정보
6. 주민등록표 등본 · 초본, 국내거소신고사실증명 또는 외국인등록사실증명
7. 출입국에 관한 사실증명
8. 토지대장 및 임야대장
9. 토지등기사항증명서

행정정보 공동이용 동의서

등록신청인(농업법인의 대표자와 대표자 외 조합원 또는 등기이사)을 말합니다. 이하 같습니다)은 공익직접지불제도 담당 공무원이 공익직접지불금의 지급대상자 여부 및 신청 내용의 사실 여부를 확인하기 위해 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항란 중 제1호 및 제3호부터 제7호까지의 서류를 확인하는 것에 동의합니다. 다만, 등록신청인이 해당 서류 확인에 동의하지 않는 경우에는 해당 서류를 첨부해야 합니다.

년 월 일

등록신청인 (행정정보 공동이용 동의자)	대표자	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)

개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용 동의

1. 이 신청서에 기재한 등록신청인(이 신청서에 기재된 대표자와 대표자 외 조합원 또는 등기이사를 말합니다. 이하 같습니다)의 개인정보를 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 합니다), 「농업협동조합법」에 의한 조합 및 중앙회(농협경제지주회사를 포함합니다)와 중앙회의 자회사(이하 "농업협동조합"이라 합니다), 「산림조합법」에 의한 조합 및 중앙회(이하 "산림조합"이라 합니다)의 맞춤형 지원, 농정안내 서비스, 지방 농정 지원, 농업·농촌 사회 안전망 지원, 임산물의 안전생산 및 유통관리, 용자·보조금 등의 관리 등 농업경영체 육성 및 지원 등을 위한 기초자료로 이용하는 것에 동의합니다. ☐ 동의 ☐ 거부
2. 이 신청서에 기재한 등록신청인의 개인정보를 이용하여 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 공공기관, 농업협동조합, 산림조합 등으로부터 임업경영정보의 등록·변경등록, 공익직접지불금 등 임업보조금 정보, 그 밖의 정책안내 정보를 문자메시지 또는 우편으로 받아보는 것에 동의합니다. ☐ 동의 ☐ 거부
3. 이 신청서에 기재한 등록신청인의 개인정보를 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」에 따른 공익직접지불금 및 그 밖의 임업·산림 관련 용자·보조금 등의 지급대상자 등록 심사, 보조금 등의 부정·중복 지원 방지 등을 위한 확인 자료로 활용하는 것에 동의합니다. ☐ 동의 ☐ 거부
4. 이 신청서에 기재한 등록신청인의 개인정보를 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제5조에 따른 등록정보(이하 "등록정보"라 합니다)의 확인, 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따른 신청·등록·점검·지급 등을 위하여 관계 행정기관 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 관할 세무서, 공공기관, 농업협동조합, 산림조합 등에 제공하고, 종합소득, 면세유류 배정정보, 기계·자재 거래내역 등 신청·등록정보와 관련된 개인정보를 제공받아 활용하는 것에 동의합니다. ☐ 동의 ☐ 거부
- ※ 위의 개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용 동의는 농업경영체 등록이 말소되는 날까지 유효하며(등록정보를 변경하는 경우에도 이하 같습니다), 산림청, 지방산림청 및 지방자치단체는 등록 말소 후에도 보조금 등 수령 정보 관리 등을 위하여 위 개인정보를 보유·이용할 수 있습니다.
- ※ 위의 개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용에 관한 동의는 거부할 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우 공익직접지불금의 지급, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 용자·보조금의 지원 등이 제한될 수 있습니다.

년 월 일

등록신청인 (개인정보 이용·제공·활용 동의자)	대표자	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)
	대표자 외 조합원 또는 등기이사	(서명 또는 인)

처리절차



작성방법

1. 일반현황: 농업법인과 관련한 사항을 작성합니다.

가. ①란은 법인등기부상 법인명, 법인등록번호, 법인소재지(마을명 포함), 전화번호를 적습니다.

나. ①란의 전화번호는 해당 농업법인용 전화번호를 적되, 농업법인용 전화번호가 없는 경우에는 법인 대표자가 사용하고 있는 전화번호를 적습니다.

2-1. 임산물생산업 직접지불금 신청: 등록신청인의 산지 및 임산물재배, 임산물생산업 직접지불금 신청정보를 확인하여 작성합니다.

가. ④-1란부터 ④-5란까지의 정보는 자동으로 표시됩니다.

나. ⑤-1란의 신청면적은 ④-3 산지 면적의 실제경작(B) 면적을 초과하지 않아야 합니다.

다. ⑤-2란은 해당 농업법인 내 산지 소재지별 실경작자를 적습니다.

2-2. 육림업 직접지불금 신청: 등록신청인의 산지 및 산림경영, 육림업 직접지불금 신청정보를 확인하여 작성합니다.

가. ⑥-1란부터 ⑥-5란까지의 정보는 자동으로 표시됩니다.

나. ⑦-1란은 등록신청 연도 직전 10년 이내의 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제10조제1항에 따른 육림 실적 보유 면적을 작성합니다. 이 경우 벌채 후 조림을 하지 않은 휴경 중인 산지의 면적은 제외하며, 육림 실적 보유 면적은 ⑥-3 산지면적의 실제경영(B) 면적을 초과하지 않아야 합니다.

다. ⑦-2의 신청면적(F)은 ⑦-1의 육림 실적 보유 면적(E)을 초과하지 않아야 하며, 신청인 소유 산지와 신청인 명의의 입목 등기 산지를 구분하여 작성합니다.

공익직접지불금 신청 시 첨부서류

1. 임산물생산업 직접지불금 등록신청: 다음 각 목의 서류를 첨부합니다.

- 가. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제7조제2항제7호 각 목에 해당하는 산지의 경우에는 등록신청 연도의 직전 연도까지 보상을 받지 않고 산림청장이 1년 이상 임산물생산업에 이용할 수 있는 산지로 인정했음을 증명하는 서류
- 나. 법 제7조제2항제9호에 해당하는 산지가 아님을 증명하는 서류
- 다. 법 제8조제1항에 따라 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제4조에 해당하는 자임을 증명하는 서류.
다만, 법 제8조제2항에 따라 지급대상자가 되려는 경우에는 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제5조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 증명하는 서류를 추가로 첨부해야 합니다.
- 라. 법 제8조제3항제5호에 해당하는 자가 아님을 증명하는 임대차계약서 등 관련 서류(해당 산지가 타인 소유인 경우만 해당합니다). 다만, 등록신청 연도의 직전 연도에 적법한 권원 없는 점유·사용이 아닌 것으로 증명된 산지에 대해서는 그 점유·사용에 변동이 없으면 해당 서류를 첨부하지 않을 수 있습니다.
- 마. 법 제8조제3항제7호 단서에 해당하는 경우에는 영 제7조 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류(등록신청 연도 전에 증명한 경우는 제외합니다)

2. 육림업 직접지불금을 등록신청: 다음 각 목의 서류를 첨부합니다.

- 가. 법 제13조제1항 및 규칙 제10조제1항에 따른 산지임을 증명하는 서류
- 나. 법 제14조제1항에 따라 규칙 제11조에 해당하는 자임을 증명하는 서류. 다만, 법 제14조제2항에 따라 지급대상자가 되려는 경우에는 영 제18조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 증명하는 서류를 추가로 첨부해야 합니다.
- 다. 법 제14조제3항제4호 단서에 해당하는 경우에는 영 제20조 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류(등록신청 연도 전에 증명한 경우는 제외합니다)

등록번호

제

호

공익직접지불금

지급대상자

등록증

※() 해당란에 "○"표시

등록 신청인	성 명 (법인명)		생년월일 (법인등록번호)	
	주 소		전화번호	
입금계좌	은행명		계좌번호	

1

임산물생산업 직접지불금[소규모임가직접지불금() · 면적직접지불금()]

산지 소재지			산지 소유자	산지 면적(m ²)	실제경영면 적(m ²)	품목	등록면적(m ²)
읍·면	리·동	지번 (임가지번)					
합계							

2

육림업 직접지불금()

산지 소재지			산지 소유자	산지 면적(m ²)	실제경영면 적(m ²)	품목	등록면적(m ²)
읍·면	리·동	지번 (임가지번)					
합계							

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제18조제3항, 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 위와 같이 임산물생산업 직접지불금[소규모임가직접지불금() · 면적직접지불금()] · 육림업 직접지불금() 지급대상자로 등록하였음을 증명합니다.

년

월

일

특별자치시장 · 특별자치도지사

· 시장 · 군수 · 구청장 직인

/ 96 /

행 정 기 관 명

수신자
(경유)

제 목 공익직접지불금 지급대상자 등록거부 통보서

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제18조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제4항에 따라 다음과 같은 사유로 공익직접지불금 지급대상자 등록이 거부되었음을 통보합니다.

신청 구분	[] 소규모임가직접지불금 [] 면적직접지불금 [] 육림업 직접지불금 ※ [] 해당란에 "√"표시
거부 사유	

등록거부 내용					
등록 신청인	성명 (법인명)			생년월일 (법인등록번호)	
	주소				

신청 내용	산지 소재지			공익직접지불금 신청면적	
	읍·면	리·동	지번 (임시지번)	임산물생산업 직접지불금 신청면적(㎡)	육림업 직접지불금 신청면적(㎡)
	합계				

* 위의 등록거부 통보 내용에 이의가 있는 경우에는 등록거부 통보서를 받은 날부터 14일 이내에 재심사를 신청할 수 있습니다.

특별자치시장·특별자치도지사
· 시장·군수·구청장 직인

기안자	직위(직급)	서명	검토자	직위(직급)	서명	결재권자	직위 (직급)	서명
협조자								
시행	처리과-일련번호(시행일자)			접수	처리과명-일련번호(접수일자)			
우	주소			/ 홈페이지 주소				
전화()	전송()			/ 기안자의 공식전자우편주소			/ 공개구분	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중절지(80g/㎡)]

공익직접지불금 지급대상자 등록에 대한 재심사신청서

구분	☐ 소규모임가직접지불금 ☐ 면적직접지불금 ☐ 육림업 직접지불금	※ ☐ 해당란에 "√"표시
----	--	---------------------------------------

신청인	성명 (법인명)		생년월일 (법인등록번호)	
	주소		전화번호	

이의 신청 내용	
----------------	--

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제18조제5항 및 같은 법 시행규칙 제17조제1항에 따라 공익직접지불금 지급대상자 등록심사 결과에 대해 위와 같이 재심사를 신청합니다.

년 월 일

이의신청인

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

확인	읍장·면장·동장

첨부서류	1. 공익직접지불금 지급대상자 등록증 또는 공익직접지불금 지급대상자 등록거부 통보서 2. 재심사 신청내용과 관련된 증명서류
------	---

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[별지 제7호서식]

■ 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호서식]

공익직접지불금 지급대상자 변경등록신청서

※ 5쪽의 작성방법에 따라 작성하시기 바라며, 색상이 어두운 난은 등록신청인이 작성하지 않습니다. (6쪽 중 제1쪽)

접수번호				접수일				처리기간				45일				
① 등록신청인		성명 (법인명)						생년월일 (법인등록번호)								
		전화번호						주 소								
② 산지일반					③ 산지 면적(㎡) A≥B+C+D					④ 시설현황		⑤ 변경 전		⑥ 변경 후		
번호	산지 소재지	산지 소유자	②-1 지목		공부(A) A≥자경+임차		③-1 실제 경영 (B)	③-2 미이용		시설 종류	시설 면적 (㎡)	⑤-1 임업생산업 직접지불금	⑤-2 육림업 직접지불금	⑥-1 임업생산업 직접지불금	⑥-2 육림업 직접지불금	⑦ 변경 사유
			공부	실제	자경	임차		휴경 (C)	폐경 (D)			신청 면적 (㎡)	신청 면적 (㎡)	신청 면적 (㎡)	신청 면적 (㎡)	

* 기타 변경 사항:

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제19조제1항 및 같은 법 시행규칙 제18조제2항에 따라 위와 같이 공익직접지불금 지급대상자 변경등록을 신청합니다.

년 월 일

변경등록 신청인(대표자)

(서명 또는 인)

확인	읍장·면장·동장

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

변경등록 신청인 확인 사항 ※ 아래 내용을 반드시 읽어본 후, [] **확인** 란에는 V 표시합니다.

1. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제19조제1항 및 같은 법 시행규칙 제18조제2항에 따라 위와 같은 내용으로 공익 직접지불금 등록사항의 변경등록을 신청합니다. [] 확인
2. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제21조제1항에 따라 공익직접지불금 등록자는 같은 법 제18조제1항·제2항에 따른 조사 및 같은 법 제20조에 따른 조사·수거 또는 장부나 서류의 열람에 대하여 성실히 협조해야 하며, 정당한 사유없이 이를 거부·방해하거나 기피할 경우에는 같은 법 제33조에 따라 과태료가 부과될 수 있음을 고지받았습니다. [] 확인
3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공익직접지불금을 신청 또는 수령하거나, 지급요건 또는 준수사항을 이행하지 않은 경우 등은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제22조 및 제23조, 같은 법 시행령 제30조에 따라 공익직접지불금의 전부 또는 일부를 지급하지 않습니다. 또한 이미 지급받은 경우에는 공익직접지불금이 환수조치되거나 제재부가금이 부과되며 향후 지급대상자의 등록이 제한될 수 있습니다. [] 확인
4. 공익직접지불금 지급대상자 변경등록신청서는 변경등록 신청인이 직접 확인·작성했으며, 그 내용이 사실과 다를 경우 이와 관련된 모든 책임은 변경등록 신청인에게 있음을 고지받았습니다. [] 확인

년 월 일

변경등록 신청인

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

확인

읍장·면장·동장

담당 공무원 확인사항

1. 가족관계등록전산정보(임업인인 경우만 해당합니다)
2. 농업경영체등록확인서
3. 법인등기사항증명서(농업법인인 경우만 해당합니다)
4. 사업자등록증명
5. 소득금액증명
6. 임금계좌확인정보
7. 주민등록표 등본 · 초본, 국내거소신고사실증명 또는 외국인등록사실증명
8. 출입국에 관한 사실증명
9. 토지대장 및 임야대장
10. 토지등기사항증명서

행정정보 공동이용에 대한 동의

변경등록 신청인(임업인의 경우에는 경영주인 임업인, 경영주 외의 임업인, 그 외 가족 구성원을 말하고, 농업법인의 경우에는 대표자, 대표자 외 조합원 또는 등기이사를 말합니다. 이하 같습니다)은 공익직접지불제도 담당 공무원이 공익직접지불금의 지급대상자 여부 및 신청 내용의 사실 여부를 확인하기 위해 위의 담당 공무원 확인사항란 중 제1호 · 제2호 및 제4호부터 제8호까지의 서류를 확인하는 것에 동의합니다. 다만, 변경등록 신청인이 해당 서류 확인에 동의하지 않는 경우에는 해당 서류를 첨부해야 합니다.

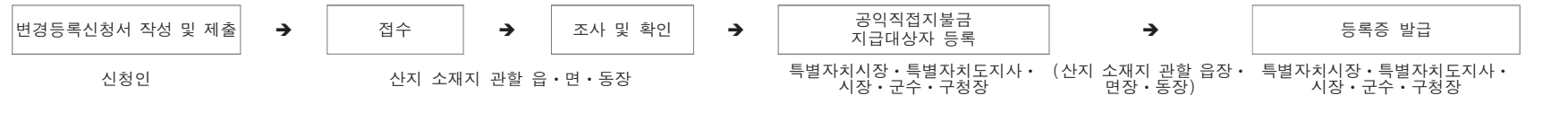
		년	월	일
변경등록 신청인 (행정정보 공동이용 동의자)	경영주(대표자)			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인(대표자 외 조합원 또는 등기이사)			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인(대표자 외 조합원 또는 등기이사)			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)

개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용 동의

1. 변경등록 신청인(임업인의 경우에는 경영주인 임업인, 경영주 외의 임업인, 그 외 가족 구성원을 말하고, 농업법인의 경우에는 대표자, 대표자 외 조합원 또는 등기이사를 말합니다. 이하 같습니다)의 개인정보를 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 합니다), 「농업협동조합법」에 의한 조합 및 중앙회(농협경제지주회사를 포함합니다)와 중앙회의 자회사(이하 "농업협동조합"이라 합니다), 「산림조합법」에 의한 조합 및 중앙회(이하 "산림조합"이라 합니다)의 맞춤형 지원, 농정안내 서비스, 지방 농정 지원, 농업·농촌 사회 안전망 지원, 임산물의 안전생산 및 유통관리, 융자·보조금 등의 관리 등 농업경영체 육성 및 지원 등을 위한 기초자료로 이용하는 것에 동의합니다. [] 동의 [] 거부
 2. 이 신청서에 기재한 변경등록 신청인의 개인정보를 이용하여 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 공공기관, 농업협동조합, 산림조합 등으로부터 임업경영정보의 등록·변경등록, 공익직접지불금 등 임업보조금 정보, 그 밖의 정책안내 정보를 문자메시지 또는 우편으로 받아보는 것에 동의합니다. [] 동의 [] 거부
 3. 이 신청서에 기재한 변경등록 신청인의 개인정보를 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」에 따른 공익직접지불금 및 그 밖의 임업·산림 관련 융자·보조금 등의 지급대상자 등록 심사, 보조금 등의 부정·중복 지원 방지 등을 위한 확인 자료로 활용하는 것에 동의합니다. [] 동의 [] 거부
 4. 이 신청서에 기재한 변경등록 신청인의 개인정보를 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제5조에 따른 등록정보(이하 "등록정보"라 합니다)의 확인, 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따른 신청·등록·점검·지급 등을 위하여 관계 행정기관 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 관할 세무서, 공공기관, 농업협동조합, 산림조합 등에 제공하고, 종합소득, 면세류류 배정정보, 기계·자재 거래내역 등 신청·등록정보와 관련된 개인정보를 제공받아 활용하는 것에 동의합니다. [] 동의 [] 거부
- ※ 위의 개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용 동의는 농업경영체 등록이 말소되는 날까지 유효하며(등록정보를 변경하는 경우에도 이하 같습니다), 산림청, 지방산림청 및 지방자치단체는 등록 말소 후에도 보조금 등 수령 정보 관리 등을 위하여 위 개인정보를 보유·이용할 수 있습니다.
- ※ 위의 개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용에 관한 동의는 거부할 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우 공익직접지불금의 지급, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 융자·보조금의 지원 등이 제한될 수 있습니다.

		년	월	일
변경등록 신청인 (개인정보 이용·제공·활용 동의자)	경영주(대표자)			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인(대표자 외의 조합원 또는 등기이사)			(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인(대표자 외의 조합원 또는 등기이사)			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원			(서명 또는 인)

처리절차



작성방법

1. ②란의 산지소유자란, ②-1란, ③란부터 ⑤란까지의 정보는 자동으로 표시됩니다.
2. ⑥-1란은 변경 후의 임산물생산업 직접지불금(소규모임가직접지불금 또는 면적직접지불금)의 신청면적을 작성합니다.
3. ⑥-2란은 변경 후의 육림업 직접지불금의 신청면적을 작성합니다.
4. ⑥-1란과 ⑥-2란의 신청면적의 합이 ③란의 산지 면적의 실제경영(B) 면적을 초과하지 않아야 합니다.
5. ⑦란은 필지별로 변경사유[매매, 증여, 상속, 임대, 임대종료, 임차, 임차종료, 폐경, 기타(상세사유 기재)]를 구분하여 작성합니다.

공익직접지불금 지급대상자 변경등록신청 시 첨부서류

공익직접지불금 지급대상자 변경등록신청: 다음 각 호의 서류를 첨부합니다.

1. 발급받은 등록증
2. 매매계약서 또는 임대차계약서 등 등록된 지급대상 산지의 면적 변동을 증명하는 서류(면적 변동이 있는 경우만 해당합니다)
3. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제13조제2항제1호 또는 제2호의 서류 중 등록사항의 변경과 관련된 서류

[별지 제8호서식]

■ 임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호서식]

공익직접지불금 지급대상자 변경등록신고서

※ 5쪽의 작성방법 및 첨부서류를 읽고 작성하시기 바라며, 색상이 어두운 난은 등록신청인이 작성하지 않습니다. (6쪽 중 제1쪽)

접수번호				접수일				처리기간				45일					
① 현 등록자	성명(법인명)						주민등록번호 (법인등록번호)		-								
	전화번호						주 소										
② 변경등록 신고인	성명(법인명)						주민등록번호 (법인등록번호)		-								
	전화번호						주 소										
	직접지불금 수령계좌		(은행명)				(계좌번호)										
③ 산지일반					④ 산지 면적(㎡) A≥B+C+D						⑤ 시설현황		⑥ 공익직접지불금 신청 면적(㎡)				⑦ 변경 사유
번호	산지 소재지	산지 소유자	③-1 지목		공부(A) A≥자경+임차			④-1 실제 경영 (B)	④-2 미이용		시설 종류	시설 면적 (㎡)	⑥-1 임산물생산업 직접지불금		⑥-2 육림업 직접지불금		
			공부	실제	자경	임차 기간 (~)	휴경 (C)		폐경 (D)	등록 면적			신청 면적	등록 면적	신청 면적		

* 기타 변경신고 사항:

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제19조제2항·제3항 및 같은 법 시행규칙 제18조제4항에 따라 위와 같이 신고합니다.

년 월 일
변경등록 신고인(대표자) (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

확인	읍장·면장·동장

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

변경등록 신고인 확인 사항 ※ 아래 내용을 반드시 읽어본 후, [] **확인** 란에는 V 표시합니다.

1. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제19조제2항·제3항 및 같은 법 시행규칙 제18조제4항에 따라 위와 같은 내용으로 공익직접지불금 등록사항의 변경등록을 신고합니다. [] 확인
2. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제21조제1항에 따라 공익직접지불금 등록자는 같은 법 제18조제1항·제2항에 따른 조사 및 같은 법 제20조에 따른 조사·수거 또는 장부나 서류의 열람에 대하여 성실히 협조해야 하며, 정당한 사유없이 이를 거부·방해하거나 기피할 경우에는 같은 법 제33조에 따라 과태료가 부과될 수 있음을 고지받았습니다. [] 확인
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공익직접지불금을 신청 또는 수령하거나, 지급요건 또는 준수사항을 이행하지 않은 경우 등은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제22조 및 제23조, 같은 법 시행령 제30조에 따라 공익직접지불금의 전부 또는 일부를 지급하지 않습니다. 또한 이미 지급받은 경우에는 공익직접지불금이 환수조치되거나 제재부가금이 부과되며 향후 지급대상자의 등록이 제한될 수 있습니다. [] 확인
5. 공익직접지불금 지급대상자 변경등록신고서는 변경등록 신고인이 직접 확인·작성하였으며, 그 내용이 사실과 다를 경우 이와 관련된 모든 책임은 변경등록 신고인에게 있음을 고지받았습니다. [] 확인

년 월 일

변경등록 신고인

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하	확인	읍장·면장·동장

담당 공무원 확인사항

1. 가족관계등록전산정보(임업인인 경우만 해당합니다)
2. 농업경영체등록확인서
3. 법인등기사항증명서(농업법인인 경우만 해당합니다)
4. 사업자등록증명
5. 소득금액증명
6. 입금계좌확인정보
7. 주민등록표 등본·초본, 국내거소신고사실증명 또는 외국인등록사실증명
8. 출입국에 관한 사실증명
9. 토지대장 및 임야대장
10. 토지등기사항증명서

행정정보 공동이용에 대한 동의

변경등록 신고인(임업인의 경우에는 경영주인 임업인, 경영주 외의 임업인, 그 외 가족 구성원을 말하고, 농업법인의 경우에는 대표자, 대표자 외 조합원 또는 등기이사를 말합니다. 이하 같습니다)은 공익직접지불제도 담당 공무원이 공익직접지불금의 지급대상자 여부 및 신청 내용의 사실 여부를 확인하기 위해 위의 담당 공무원 확인사항란 중 제1호·제2호 및 제4호부터 제8호까지의 서류를 확인하는 것에 동의합니다. 다만, 변경등록 신고인이 해당 서류 확인에 동의하지 않는 경우에는 해당 서류를 첨부해야 합니다.

		년	월	일
변경등록 신고인 (행정정보 공동이용 동의자)	경영주(대표자)	(서명 또는 인)		
	경영주 외의 임업인(대표자 외 조합원 또는 등기이사)	(서명 또는 인)		
	경영주 외의 임업인(대표자 외 조합원 또는 등기이사)	(서명 또는 인)		
	그 외 가족 구성원	(서명 또는 인)		
	그 외 가족 구성원	(서명 또는 인)		
	그 외 가족 구성원	(서명 또는 인)		

개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용 동의

1. 변경등록 신고인(임업인의 경우에는 경영주인 임업인, 경영주 외의 임업인, 그 외 가족 구성원을 말하고, 농업법인의 경우에는 대표자, 대표자 외 조합원 또는 등기이사를 말합니다. 이하 같습니다)의 개인정보를 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 합니다), 「농업협동조합법」에 의한 조합 및 중앙회(농협경제지주회사를 포함합니다)와 중앙회의 자회사(이하 "농업협동조합"이라 합니다), 「산림조합법」에 의한 조합 및 중앙회(이하 "산림조합"이라 합니다)의 맞춤형 지원, 농정안내 서비스, 지방 농정 지원, 농업·농촌 사회 안전망 지원, 임산물의 안전생산 및 유통관리, 융자·보조금 등의 관리 등 농업경영체 육성 및 지원 등을 위한 기초자료로 이용하는 것에 동의합니다. ☐ 동의 ☐ 거부
 2. 이 신고서에 기재한 변경등록 신고인의 개인정보를 이용하여 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 공공기관, 농업협동조합, 산림조합 등으로부터 임업경영정보의 등록·변경등록, 공익직접지불금 등 임업보조금 정보, 그 밖의 정책안내 정보를 문자메시지 또는 우편으로 받아보는 것에 동의합니다. ☐ 동의 ☐ 거부
 3. 이 신고서에 기재한 변경등록 신고인의 개인정보를 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」에 따른 공익직접지불금 및 그 밖의 임업·산림 관련 융자·보조금 등의 지급대상자 등록 심사, 보조금 등의 부정·중복 지원 방지 등을 위한 확인 자료로 활용하는 것에 동의합니다. ☐ 동의 ☐ 거부
 4. 이 신고서에 기재한 변경등록 신고인의 개인정보를 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제5조에 따른 등록정보(이하 "등록정보"라 합니다)의 확인, 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따른 신청·등록·점검·지급 등을 위하여 관계 행정기관 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 그 소속기관, 관할 세무서, 공공기관, 농업협동조합, 산림조합 등에 제공하고, 종합소득, 면세유류 배정정보, 기계·자재 거래내역 등 신청·등록정보와 관련된 개인정보를 제공받아 활용하는 것에 동의합니다. ☐ 동의 ☐ 거부
- ※ 위의 개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용 동의는 농업경영체 등록이 말소되는 날까지 유효하며(등록정보를 변경하는 경우에도 이하 같습니다), 산림청, 지방산림청 및 지방자치단체는 등록 말소 후에도 보조금 등 수령 정보 관리 등을 위하여 위 개인정보를 보유·이용할 수 있습니다.
- ※ 위의 개인정보의 이용 및 제3자 제공·활용에 관한 동의는 거부할 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우 공익직접지불금의 지급, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 융자·보조금의 지원 등이 제한될 수 있습니다.

	년	월	일
변경등록 신고인 (개인정보 이용·제공·활용 동의자)	경영주(대표자)		(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인(대표자 외 조합원 또는 등기이사)		(서명 또는 인)
	경영주 외의 임업인(대표자 외 조합원 또는 등기이사)		(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원		(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원		(서명 또는 인)
	그 외 가족 구성원		(서명 또는 인)

처리절차



작성방법

1. ③란의 산지소유자란, ③-1란, ④란 및 ⑤란의 정보는 자동으로 표출됩니다.
2. ⑥-1란은 변경 후의 임산물생산업 직접지불금(소규모임가직접지불금 또는 면적직접지불금)의 신청면적을 작성합니다.
3. ⑥-1란은 변경 후의 육림업 직접지불금의 신청면적을 작성합니다.
4. ⑥-1란과 ⑥-2란의 신청면적의 합이 ④-1란의 실제경영(B) 면적을 초과하지 않아야 합니다.
5. ⑦란은 필지별로 변경사유[매매, 증여, 상속, 임대, 임대종료, 임차, 임차종료, 폐경, 기타(상세사유 기재)]를 구분하여 작성합니다.

공익직접지불금 변경등록신고 시 첨부서류

공익직접지불금 지급대상자 변경등록신고: 다음 각 호의 서류를 첨부합니다.

1. 매매계약서 또는 임대차계약서 등 지급대상 산지의 전부 또는 일부에 대한 양수·임차·사용차, 분할 또는 공유지분의 취득을 증명하는 서류(「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제19조제2항에 따른 신고를 하는 경우만 해당합니다)
2. 공익직접지불금 등록자의 사망진단서 또는 뇌사판정서 사본 등 사망이나 뇌사판정을 증명하는 서류(「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제19조제3항에 따른 신고를 하는 경우만 해당합니다)
3. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제13조제2항제1호 또는 제2호의 서류 중 변경사항과 관련된 서류

(앞쪽)

제	호
조사 공무원증	
사 진 3.5cm×4.5cm (모자 벗은 상반신으로 뒤 그림 없이 6개월 이내 촬영한 것)	
성 명 기 관 명	

60mm×90mm[백상지 120g/㎡]

(색상: 연노란색)

(뒤쪽)

조사 공무원증		
소속/직급:		
성 명:		
생년월일:		
위 사람은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제20조 및 같은 법 시행규칙 제19조제2항에 따른 조사 공무원임을 증명합니다.		
		년 월 일
기 관 장 명 의		직인
1. 이 증은 다른 사람에게 대여하거나 양도할 수 없습니다. 2. 이 사람은 공익직접지불금 등록자의 거주지, 지급대상 산지, 임업경영에 종사 하는 장소, 자재판매처 및 출하처 등에 출입하여 조사·수거 등을 할 수 있으며 관련된 장부나 서류를 열람할 수 있습니다. 3. 이 증을 습득한 경우에는 가까운 우체통에 넣어 주십시오.		

(앞쪽)

제	호
조 사 원 증	
사 진 3.5cm×4.5cm (모자 벗은 상반신으로 뒤 그림 없이 6개월 이내 촬영한 것)	
성 명 기 관 명	

60mm×90mm[백상지 120g/㎡]

(색상: 연녹색)

(뒤쪽)

조 사 원 증		
소속/직급: 성 명: 생년월일:		
위 사람은 「임업·산림 공약기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제20조 및 같은 법 시행규칙 제19조제2항에 따라 조사 공무원 원을 보조하는 조사원임을 증명합니다.		
		년 월 일
기 관 장 명 의		직인
1. 이 증은 다른 사람에게 대여하거나 양도할 수 없습니다. 2. 공익직접지불금 등록자의 거주지, 지급대상 산지, 임업경영에 종사하는 장소, 자재판매처 및 출하처 등을 출입할 때에는 이 조사원증을 관계인에게 보여주어야 합니다. 3. 이 증을 습득한 경우에는 가까운 우체통에 넣어 주십시오.		

공익직접지불금 정보 공개에 대한 이의신청서

구분	[]소규모임가직접지불금, []면적직접지불금, []육림업직접지불금			
신청인	성명 (법인명)		생년월일 (법인등록번호)	
	주소		전화번호	
신청 산지 지번			신청 산지 면적	
이의신청 내용				

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제25조제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항에 따라 위와 같이 공익직접지불금 정보 공개에 대하여 이의를 신청합니다.

년 월 일

이의신청인

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

확인	읍장·면장·동장

첨부서류	이의신청 내용을 확인할 수 있는 증명서류
------	------------------------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

4. 공익직접지불금 지급대상 산지 및 지급대상자의 세부사항 등에 관한 규정

공익직접지불금 지급대상 산지 및 지급대상자의 세부사항 등에 관한 규정

제정 2022. 11. 9. 산림청고시 제2022-99호

제1조(목적) 이 규정은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제4조제3호에 따른 수액, 죽순의 생산방법과 같은 법 시행령 제5조제1호다목·제2호다목 및 제18조제1호나목에 따른 경영투입비용의 범위를 규정하고자 하며, 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제3조에 따른 "일시적으로 임산물을 재배하고 있지 않은 산지"의 판단기준과 같은 법 시행규칙 제10조제1항 및 부칙 제2조제2항에 따른 "육림 실적"의 범위 및 같은 법 시행규칙 부칙 제2조제1항에 따른 임산물의 연간 판매금액을 대체하는 요건 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지로 인정되는 수액과 죽순의 생산방법) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제4조제3호 단서에서 "수목부산물류 중 수액과 죽순을 산림청장이 정하여 고시하는 방법으로 생산하는 경우"란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다.

1. 파종 또는 식재(접목을 포함한다)를 통해 생산하는 경우
2. 입목과 대나무의 활력 제고를 위해 매년 산지를 관리하는 경우

제3조(임산물생산업 및 육림업을 주업으로 하는 자의 경영투입비용의 범위) 시행령 제5조제1호다목·제2호다목 및 제18조제1호나목에서 "산림청장이 정하여 고시하는 경영투입비용"이란 지급대상 산지에서 임산물생산업 및 육림업을 위해 투입되는 다음 각 호의 비용을 말한다. 다만, 「보조금 관리에 관한 법률」에 따른 보조사업으로 투입된 비용의 경우 자기 부담이 아닌 비용은 제외한다.

1. 농자재·종자·육묘 등 구입비
2. 임산물생산과 육림을 위해 투입되는 인건비, 경비 등 사업비 및 설계·감리비
3. 「산지관리법 시행령」 별표 3의3 제1호가목·다목·라목에 의한 산림경영관리사 등 시설의 설치 및 유지 비용
4. 「산지관리법 시행령」 별표 3의3 제4호가목·나목의 임도, 작업로 및 임산물 운반로 시설의 설치 및 유지 비용
5. 「산지관리법 시행령」 별표 3의3 제6호에 따른 임산물의 재배에 투입된 비용

제4조(휴경 중인 산지의 판단기준) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제3조에서 "일시적으로 임산물을 재배하고 있지 않은 산지"란 임산물생산업에 이용되고 있는 산지로서 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제17조제2항에 따른 임산물생산업 직접지불금 등록신청일을 기준으로 직전 1년 이상 일시적으로 임산물을 재배하고 있지 않은 산지를 말한다.

제5조(육림 실적의 범위) ① 시행규칙 제10조제1항 및 부칙 제2조제2항에서 "산림청장이 정하여 고시하는 육림 실적"이란 「지속가능한 산림자원 관리지침(산림청훈령)」에 따라 실행하는 조림(식재조림, 파종조림, 용기묘 조림), 천연림갱신(천연하종갱신, 움싹갱신), 풀베기, 덩굴제거, 어린나무가꾸기, 가지치기, 솎아베기, 천연림보육, 천연림개량, 움싹갱신보육 실적을 말한다.

② 제1항에 따른 육림 실적으로 인정받기 위해서는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조제4항에 따라 인가받은 산림경영계획의 내용대로 실행한 육림 실적이어야 한다. 다만, 「보조금 관리에 관한 법률」에 따른 보조사업으로 실행한 육림 실적의 경우에는 산림경영계획의 내용대로 실행하지 않은 실적도 인정된다.

제6조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2022-99호, 2022. 11. 9.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(임산물의 연간 판매금액에 관한 특례) 시행규칙 부칙 제2조제1항에 따라 시행규칙 시행일이 속하는 등록신청 연도에 한정하여 임산물생산업 직접지불금 지급대상자의 요건 중 "임산물의 연간 판매금액 120만원 이상"의 증명은 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제11조제2항제3호가목의 "경작사실확인서"로 대체할 수 있다.

5. 공익직접지불금의 기준면적 구간별 단가

공익직접지불금의 기준면적 구간별 단가

제정 2022. 10. 25. 산림청고시 제2022-91호

제1조(목적) 이 고시는 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제10조제2항 및 제21조제2항에 따라 면적직접지불금 및 육림업 직접지불금의 기준면적 구간별 단가와 같은 시행령 제10조제3항에 따라 구간 및 단가를 달리하는 경우에 적용되는 임산물 품목 또는 생산방법 등과 그에 따른 면적직접지불금의 기준면적 구간 및 단가를 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(면적직접지불금과 육림업 직접지불금의 기준면적 구간별 단가)

① 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제10조제2항에 따른 면적직접지불금의 기준면적 구간별 단가는 다음과 같다.

구분	1구간 (2만제곱미터 이하)	2구간 (2만제곱미터 초과 6만제곱미터 이하)	3구간 (6만제곱미터 초과)
단가 (1만제곱미터당)	94만원	82만원	70만원

② 시행령 제21조제2항에 따른 육림업 직접지불금의 기준면적 구간별 단가는 다음과 같다.

구분	1구간 (10만제곱미터 이하)	2구간 (10만제곱미터 초과 20만제곱미터 이하)	3구간 (20만제곱미터 초과)
단가 (1만제곱미터당)	62만원	47만원	32만원

제3조(구간 및 단가를 달리하는 임산물 품목과 생산방법) ① 제2조에도 불구하고 시행령 제10조제3항에 따라 구간 및 단가를 달리하는 임산물 품목과 생산방법은 시행령 제4조제2호 단서 조항에 따라 송이를 관리하여 생산하는 경우를 말한다.

② 제1항에 따른 송이의 생산방법은 송이의 생산 환경을 유지 및 개선하기 위해 매년 다음 각 호 중 두 가지 이상의 방법으로 관리하여 생산하는 것을 말한다.

1. 숲의 밀도와 빛의 양 조절을 위한 솎아베기, 가지치기 등 숲가꾸기
2. 초본류, 관목류, 참나무류 움싹 등 하층식생 정리
3. 낙엽, 나뭇가지, 부식층 등 지피물 제거
4. 흙덮기, 물 주기 등 송이 수확량을 늘리기 위한 작업

제4조(구간 및 단가를 달리하는 임산물 품목의 기준면적 구간 및 단가)
제3조에 따라 관리하여 생산하는 송이의 경우 시행령 제10조제3항에 따라 면적직접지불금 기준면적 구간 및 단가를 다음과 같이 한다.

구분	1구간 (10만제곱미터 이하)	2구간 (10만제곱미터 초과 20만제곱미터 이하)	3구간 (20만제곱미터 초과)
단가 (1만제곱미터당)	62만원	47만원	32만원

제5조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2022-91호, 2022. 10. 25.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

6. 임산물생산업의 “그 밖의 임산물” 품목

임산물생산업의 “그 밖의 임산물” 품목

제정 2022. 9.30. 산림청고시 제2022-87호
일부개정 2025. 10. 2. 산림청고시 제2025-75호

제1조(목적) 이 고시는 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제2조제2호에 따라 임산물생산업의 품목 중 “그 밖의 임산물” 품목을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(그 밖의 임산물 품목) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제2조제2호에 따른 “그 밖의 임산물” 품목은 다음과 같다.

종 류	품목명
그 밖의 임산물	가래나무, 가시오갈피, 곤달비, 관중, 노각나무, 둥굴레, 머위, 멸꿀, 바디나물, 병풍썩, 산복사나무(개복숭아), 생열귀나무, (성)산수국, (성)쑥부쟁이, 왜우산풀, 우산나물, 으름덩굴, 피칸, 차나무

제3조(재검토기한) 산림청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2022-87호, 2022. 9. 30.>

이 고시는 2022년 10월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2025-75호, 2025. 10. 2.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

7. 공익직접지불금 신청자·수령자 정보 공개 및 부정행위 신고포상금 지급 등에 관한 규정

공익직접지불금 신청자·수령자 정보 공개 및 부정행위 신고포상금 지급 등에 관한 규정

제정 2022. 9. 30. 산림청고시 제2022-88호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제25조 및 같은 법 시행규칙 제22조 및 제23조에 따라 공익직접지불금 신청자와 공익직접지불금 수령자의 정보 열람방법과 열람신청자의 개인정보 제공방법 및 열람한 내용에 대한 이의신청 방법 등을 규정하고, 같은 법 제29조 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 공익직접지불금의 등록신청 또는 수령 관련 부정행위를 신고한 자에 대한 포상금의 지급기준, 지급대상자, 지급방법 및 절차 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2장 신청자·수령자의 정보 열람방법 및 이의신청

제2조(정보 열람방법) 공익직접지불금 신청자(이하 "신청자"라 한다)·공익직접지불금 수령자(이하 "수령자"라 한다)의 정보는 열람기간 중 시(특별자치시와 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군·자치구의 인터넷 홈페이지에서 다음 각 호의 어느 하나를 입력하여 조회·열람할 수 있다.

1. 신청자·수령자의 성명과 공익직접지불금을 신청한 시·군·자치구의 명칭
2. 신청자·수령자가 공익직접지불금을 신청한 산지의 지번

제3조(열람신청자의 개인정보 제공) 제3조에 따라 신청자·수령자의 정보를 열람하고자 하는 자는 다음 각 호의 내용을 입력 또는 제공하여 정보를 열람할 수 있다.

1. 실명 확인을 위한 본인의 성명과 생년월일(별도 저장하지 않음)
2. 열람하고자 하는 목적

제4조(열람한 내용에 대한 이의신청 방법) ① 신청자 및 수령자의 정보를 열람한 후 다음 각 호의 사항에 대해 이의가 있는 경우 신청자 및 수령자가 공익직접지불금을 신청한 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다)」 별지 제11호서식에 따른 이의신청서를 제출해야 한다.

1. 공익직접지불금을 신청한 산지에서 임산물생산업 또는 육림업에 종사하는 자와 신청자 및 수령자가 다를 경우
 2. 공익직접지불금을 신청한 산지의 면적 또는 소재지가 사실과 다를 경우
 3. 신청자 및 수령자가 공익직접지불금 지급대상자의 요건을 갖추지 못한 경우
 4. 신청한 산지가 공익직접지불금 지급대상 산지의 요건을 갖추지 못한 경우
- ② 제1항에 따른 이의신청서를 제출하는 경우에는 이를 확인할 수 있는 서류 등을 첨부하여야 한다.

제3장 부정행위 신고포상금 지급

제5조(포상금의 지급기준) 공익직접지불금의 등록신청 또는 수령 관련 부정행위를 신고한 자에 대한 포상금(이하 "포상금"이라 한다)은 해당 연도 예산의 범위에서 지급하며, 지급기준은 별표와 같다.

제6조(포상금의 지급대상자) ① 포상금의 지급대상자는 산림청 소관 업무와 관련하여 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)」 제22조제1항에 해당하는 자를 신고하고 해당 신고의 입증에 필요한 증거자료를 제출한 자(이하 "신고인"이라 한다)를 말한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상금을 지급하지 않는다.

1. 시행규칙 제25조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 위반행위가 신고내용과 무관한 경우
3. 익명(정확한 인적사항을 기재하지 아니한 경우를 포함한다)이나 가명 등으로 신고하거나 지급신청을 한 경우

제7조(지급결정) 제6조에 따라 신고를 받은 주무관청은 해당 내용을 조사하고 산림청장이 정하는 절차에 따라 포상금 지급대상자 여부를 결정한 후 신고인에게 포상금 지급신청을 하도록 알려야 한다.

제8조(지급신청) ① 제7조에 따라 포상금 지급대상자로 통보받은 신고인(이하 "신청인"이라 한다)은 별지 제1호서식에 따른 포상금 지급신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방산림청장에게 제출해야 한다.

1. 신청인의 신분을 증명할 수 있는 신분증 사본
2. 신청인이 포상금을 수령할 수 있는 금융기관의 예금통장 사본
3. 그 밖에 포상금 지급 결정 등에 참고가 될 수 있는 서류 등

② 제1항에 따른 신청서는 방문·우편·모사전송·전자문서 등의 방법으로 접수할 수 있다.

③ 지방산림청장은 신청서를 접수한 날째순으로 별지 제2호서식에 따른 포상금 지급신청 접수처리부에 기재하여 관리하고, 신청인의 요구가 있는 경우에는 별지 제3호서식에 따른 접수증을 교부해야 한다.

제9조(포상금의 지급방법 및 절차) ① 포상금은 신고한 사건에 대해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분이 확정된 경우에 지급한다.

1. 공익직접지불금이 환수 처분된 경우
2. 등록제한 또는 선정제한 처분된 경우
3. 법 제31조제1호 또는 제2호에 따라 징역 또는 벌금의 형이 확정되거나 기소유예 처분된 경우

② 포상금을 지급받으려는 자는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는

판결 또는 처분이 확정된 날짜를 기준으로 다음 연도 12월 20일까지 제8조 제1항에 따른 서류를 첨부하여 지방산림청장에게 제출해야 한다.

③ 지방산림청장은 제8조제2항에 따라 포상금 지급신청서를 접수한 경우 포상금 산출액과 첨부서류의 적정 여부를 확인하고 포상금 지급액을 결정하여 지급신청을 접수한 날부터 60일 이내에 포상금 지급신청서에 기재된 신고인의 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다.

④ 2명 이상이 공동으로 신고 또는 고발한 경우에는 지정된 대표자에게 포상금을 지급한다.

⑤ 지방산림청장은 포상금을 지급한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실을 발견한 경우에는 해당 포상금을 환수할 수 있다.

1. 위법·부당한 증거수집, 거짓신고, 거짓진술, 증거위조 등 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 포상금을 지급받은 경우

2. 그 밖에 착오 등의 사유로 포상금이 잘못 지급된 경우

⑥ 그 밖의 포상금 지급에 관하여 필요한 세부사항은 지방산림청장이 정한다.

제10조(비밀의 보장) 주무관청의 장은 신고한 자의 신변보호를 위해 모든 비밀을 보장하여야 한다.

제4장 보칙

제11조(재검토기한) 산림청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2022-88호, 2022. 9. 30.>

이 규정은 2022년 10월 1일부터 시행한다.

[별표]

임업·산림 공익직접지불금 부정행위 신고포상금 지급기준(제5조 관련)

구 분		포상금 지급기준(건당)	
		지급제한에 따른 미지급 금액	포상금 지급액(단위: 만원)
법 제22조 제1항에 따른 위반행위를 신고한 자	수령한 경우	○ 1천만원 이하	미지급 금액×30/100 *최소 지급금액 50만원, 최대 지급금액 300만원
		○ 1천만원 초과 ~ 2천만원 이하	미지급 금액×20/100 *최대 지급금액 500만원 [300만원+(1천만원 초과한 미지급 금액×20/100)]
		○ 2천만원 초과	미지급 금액×10/100 *[500만원+(2천만원 초과한 미지급 금액×10/100)]
	등록한 경우	○ 1천만원 이하	미지급 금액×20/100 *최소 지급금액 10만원, 최대 지급금액 200만원
		○ 1천만원 초과	미지급 금액×10/100 *[200만원+(1천만원 초과한 미지급 금액×10/100)]

- 주 1. 지급제한에 따른 미지급 금액은 영 제30조에 따라 지급을 제한하여 감액하거나 감액해야 하는 공익직접지불금을 말한다. 다만, 이미 공익직접지불금을 수한령 경우에는 환수를 명한 공익직접지불금을 말한다.
2. 시행규칙 제24조에 따른 명예감시원은 관계 공무원과 합동으로 활동할 경우 공무원으로 본다.
3. 포상금 지급액 계산시 천 원 미만은 버린다.

[별지 제1호서식]

임업·산림 공익직접지불금 부정행위 신고포상금 지급신청서

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	60일
------	------	------	------	-----

신청인	성명		주민등록번호	
	구분	☐ 민간인 ☐ 명예감시원	전화번호	
	주소			
	지급계좌번호	(은행)		

신고내용	접수일자	20 . . .	유형	☐ 신고 ☐ 고발
	접수기관		결과통보일자	20 . . .
	내용			

다른 법령의 규정에 의한 포상금 청구 또는 수령사항	청구여부	[] 있음 (기관명:) [] 없음
	수령여부	[] 있음 (금액:) [] 없음

※ 위 내용을 거짓으로 기재한 경우 지급한 포상금은 「공익직접지불금 신청자·수령자 정보 공개 및 부정행위 신고포상금 지급 등에 관한 규정」 제9조제5항에 따라 지급한 포상금을 환수할 수 있음을 알려드립니다.

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제29조 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 공익직접지불금 위반 신고포상금 지급을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

○○지방산림청장 귀하

구비서류	1. 주민등록증 등 신청인이 본인임을 증명할 수 있는 신분증 사본 2. 포상금을 수령할 수 있는 신청인 명의의 예금통장 사본 3. 그 밖에 포상금 지급 결정 등에 참고가 될 수 있는 서류
------	--

개인정보 수집 및 이용 동의서

본인은 이 건 업무처리를 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용 및 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

수집·이용 항목	수집·이용 목적	보유기간
성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호	포상금 지급	업무처리 완료일로부터 5년

* 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만 동의하지 않을 경우에는 포상금 지급에 제한받을 수 있습니다.

신청인 (서명 또는 인)

처리절차

신청서 작성 / 제출	→	접수 / 구비서류 및 관련사항 검토	→	포상금 지급
신청인		지방산림청		지방산림청

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

임업·산림 공익직접지불금 부정행위 신고포상금 지급신청 접수처리부

접수 번호	접수 일자	접수방법 (방문, 우편, 모사전송, 전자문서 등)	신청인 인적사항			위반행위 신고			처리결과		결과 통보일자
			성명 (생년월일)	전화번호	주소	신고접수 부서	신고접수 일자	신고접수 번호	지급 결정 여부	포상금 (단위 : 만원)	

[별지 제3호서식]

접 수 증

접 수 번 호		접 수 일 자	
---------	--	---------	--

신청인 인적사항

성 명	생년월일	전화번호	주 소	비고

위와 같이 임업·산림 공익직접지불금 부정행위 신고포상금 지급신청서를 접수하였음을 확인합니다.

년 월 일

○○지방산림청 ○○과

접수담당 : (서명 또는 인)

접 수 증

접 수 번 호		접 수 일 자	
---------	--	---------	--

신청인 인적사항

성 명	생년월일	전화번호	주 소	비고

위와 같이 임업·산림 공익직접지불금 부정행위 신고포상금 지급신청서를 접수하였음을 확인합니다.

년 월 일

○○지방산림청 ○○과

접수담당 : (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

8. 임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 토양화학성분 기준

임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 토양화학성분 기준

제정 2022. 9. 30. 산림청고시 제2022-86호
일부개정 2023. 8. 11. 산림청고시 제2023-69호

제1조(목적) 이 고시는 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제14조제2호에 따라 임산물생산업 직접지불금 수령을 위해 준수해야 할 토양화학성분 기준 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "토양화학성분"이란 산지 토양을 구성하고 있는 유기·무기물질을 말하며, 아울러 토양의 이화학성에 영향을 주는 주요 인자를 포함한다.
2. "토양검정"이란 비료주기와 토양개량을 목적으로 토양의 물리화학적 성질을 분석하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 임산물생산업 직접지불금 지급대상 필지에 대하여 적용한다.

제4조(토양화학성분 및 적합여부 판단기준) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제14조제2호에 따른 토양화학성분 기준과 적합여부 판단기준은 별표 1과 같다.

제5조(시료채취 및 분석방법) 토양시료 채취와 항목별 분석방법은 국립산림과학원에서 정한 기준에 따르며, 그 내용은 별표 2와 같다.

제6조(적용예외) 다른 법령이나 행정규칙으로 토양화학성분 기준을 달리 하거나 작물 특성이 특이하여 제7조에 따른 전문위원회에서 인정한 작물의 경우에는 본 기준을 적용하지 아니할 수 있다.

제7조(전문위원회 운영) 산림청장은 토양화학성분 기준의 개정·해석 등에 필요한 전문·기술적 사항에 관한 자문을 위하여 전문가로 구성된 비료 사용기준 준수 이행점검 검토 전문위원회를 운영할 수 있다.

제8조(재검토기한) 산림청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2022-86호, 2022. 9. 30.>

이 고시는 2022년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2023-69호, 2023. 8. 11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

토양화학성분 및 적합 여부 판단기준

1. 토양화학성분 기준

항목	기본항목			예비항목
	① pH	② 유기물(%)	③ 전질소(%)	④ 탄질을
기준	4.5~6.5	3 이상	0.10 이상	30 이하
※ 항목 설명 ① pH: 토양 수소이온농도, 토양 내 화학반응 관여 주요 인자 ② 유기물: 유기물 함량, 토양 내 주요 양분 저장고, 탄소중립정책 관련 주요 인자 ③ 전질소: 질소함량, 주요 양분 형태, 토양 내 미생물 활성 등 관여 주요 인자 ④ 탄질: 유기물 분석값을 전질소 분석값으로 나누어 산출, 양분 순환 및 미생물 등 활성 판단 지표				

- 토양검정 토양화학성분 분석 결과값의 반올림
 - pH: 소수점 둘째 자리 반올림
 - * (예시) pH 5.07 → pH 5.1
 - 유기물, 탄질: 소수점 첫째 자리 반올림
 - * (예시) 유기물 13.55 → 14, 탄질 24.7 → 25
 - 전질소: 소수점 셋째 자리 반올림
 - * (예시) 전질소 0.167 → 0.17

2. 적합 여부 판단기준

- 1년 차 토양검정 적합 여부
 - 1차 판정: 기본항목 중 2개 항목 이상 만족할 경우 적합
 - 2차 판정: 기본항목의 pH와 예비항목의 탄질을 항목을 동시 만족할 경우 적합으로 최종 판정(부적합 필지는 2년 차 토양검정에 포함)
- 2년 차 토양검정 적합 여부
 - 1차 판정: 기본항목 중 2개 항목 이상 만족할 경우 적합
 - 2차 판정: 기본항목의 pH와 예비항목의 탄질을 항목을 동시 만족할 경우 적합
 - 3차 판정: 아래 표의 항목 중 2개 이상이 적합 판정에 해당하는 경우 적합으로 최종 판정(부적합 필지는 3년 차 토양검정에 포함)

항 목	구 분	판 정
① pH	당년도 토양화학성분이 전년도 보다 개선된 경우	적 합
	당년도 토양화학성분이 전년도 보다 개선되지 못한 경우	부적합
② 유기물(%)	당년도 토양화학성분 > 전년도 토양화학성분	적 합
	당년도 토양화학성분 ≤ 전년도 토양화학성분	부적합
③ 전질소(%)	당년도 토양화학성분 > 전년도 토양화학성분	적 합
	당년도 토양화학성분 ≤ 전년도 토양화학성분	부적합

※ pH는 당년도 조사 결과가 전년도 보다 제1호의 적정기준(pH 4.5~6.5)에 근접하였을 경우 개선된 것으로 판정

- 3년 차 이상 토양검정 적합 여부: 2년 차 토양검정 과정과 같음

[별표 2]

토양시료채취 및 항목별 분석(산출)방법

조사항목	조 사 기 준	방 법	단 위
1. 토양시료의 채취 및 조제	이행점검 대상 필지에서 5지점 이상 골고루 선정하여 유기물층을 제거한 지표면으로부터 표토층(0~15cm)깊이를 채취한 후, 같은 무게로 섞어 대표시료로 한다. 다만 유사 품목을 재배하는 연접 필지는 같은 필지로 본다. 토양 시료는 온도(20~25℃)와 습도(20~60%)가 유지되는 실내에서 건조한다. 풍건한 시료는 전량을 분쇄한다. 분쇄과정은 모래나 자갈이 깨어지지 않도록 고무 롤러(Roller)나 나무방망이 또는 토양분쇄기를 사용한다. 분쇄된 시료는 2mm 체를 통과시킨다. 유기물과 전질소 분석 시료는 2mm 체를 통과한 토양을 유발로 갈아서 0.5mm 체를 전량 통과시켜 사용한다. 체질한 시료는 균일치 않으므로 잘 혼합한다.	토양화학성 분석용 토양시료 조제	
2. 분석과정	한 차례의 실험에서 분석할 수 있는 점수는 20점을 넘지 않도록 한다. 한 차례의 실험에는 참조물질(분석 평균값과 불확도 값이 측정된 토양)과 Blank가 포함되어야 한다.		
3. 분석결과 확정	참조물질의 분석값이 인증범위 이내일 때 같이 실험된 토양의 분석 결과를 확정한다. (단, 2차례 이상의 실험에서는 참조물질의 분석값이 2회 연속 인증범위를 벗어나지 않으면 같이 실험된 토양의 분석결과를 확정한다.) 참조물질의 분석값이 인증범위를 벗어나면 원인을 규명한 뒤 다시 토양을 분석한다.		
4. 분석방법			
① pH	토양시료 5 g에 증류수 25 mL을 가한 후 30분간 진탕한다. pH meter를 표준완충용액으로 보정한 후 전극을 토양현탁액에 넣고 측정한다.	초자 전극법	pH
② 유기물	2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 토양 0.1	Tyurin법	%

조사항목	조 사 기 준	방 법	단 위
	~1.0 g에 0.068 M (0.4 N) 중크롬산칼리 황산혼합 용액 10 ml를 가하여 200℃ 정도의 전열판에서 기포발생 후 정확히 5분간 반응시킨 후 식힌다. 분해액에 약 150 ml의 증류수와 5 ml의 85% H₃PO₄ 및 5~6방울의 지시약을 넣고, 0.2 M (0.2N) FeSO₄(NH₄)₂SO₄ 용액으로 분해액을 적정한다. 분해 시 소요된 K₂Cr₂O₇의 양에 탄소의 원자량과 유기물 변환인자(1.724)를 감안한 값으로 계산한다.		
	i) 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 이미 알고 있는 표준물질을 이용하여 표준곡선을 2 point를 작성한다. 공시토양을 분석기기에 적절한 시료량을 용기에 칭량하여 자동 시료 주입기에 장착하여 총탄소 함량을 측정한다. ii) 측정값(X, %)을 회귀식(Y=0.8592X, X는 CN분석기 활용한 측정값, Y: 튜린법으로 환산한 값)에 대입하면 튜린법(기준 표준법, %)으로 변환되므로 그대로 사용한다.	CN분석기	%
③ 전질소	2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 토양 0.25~2.0 g에 증류수 2~3 ml과 K₂SO₄와 CuSO₄ 혼합시약 3.5 g, 황산 10 ml을 넣고 가열장치를 이용하여 220℃에서 1.5시간, 360℃에서 3.5시간 분해한후 식힌다. 냉각된 분해관에 10M NaOH을 주입하고 증류액 수거용기에 2% 붕산을 넣어 증류배관 하단에 위치한 후 증류를 시작한다. 증류완료 후 증류액을 0.01M 황산을 이용하여 적정한다.	Kjeldahl 증류법	%
	i) 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 이미 알고 있는 표준물질을 이용하여 표준곡선을 2 point를 작성한다. 공시토양을 분석기기에 적절한 시료량을 용기에 칭량하여 자동 시료 주입기에 장착하여 전질소 함량을 측정한다.	CN분석기	%
④ 탄질율	별표 2의 ②,③항의 분석결과를 활용하여 유기물(%) 분석값을 전질소(%) 분석값으로 나누어 산출한다.		

9. 임야를 생산수단으로 하는 농업경영정보 등록기준의 세부 내용 및 운용 규정

임야를 생산수단으로 하는 농업경영정보 등록기준의 세부 내용 및 운용 규정

제정 2025. 8. 6. 산림청고시 제2025-86호

제1조(목적) 이 고시는 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조 제3항, 같은 법 시행령 제2조의2제1항·제3항에 따라 임야를 생산수단으로 하는 농업경영정보 등록기준의 세부 내용 및 운용에 관한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "임야 대상 농업경영체"(이하 "임업경영체"라 한다)란 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제3호에 따른 농업인과 농업법인 중 임야에 관한 경영정보(이하 "임업경영정보"라 한다)를 등록한 농업경영체를 말한다.
2. "임야"란 「산지관리법」 제2조제1호가목에 따른 지목이 임야인 토지를 말한다. 다만, 같은 법 제14조에 따른 산지전용허가(다른 법률에 따라 산지전용허가가 의제되는 행정처분을 포함한다)를 거쳐 농작물의 경작 또는 다년생식물의 재배에 이용되는 농지는 제외한다.
3. "경영주인 농업인"(이하 "경영주"라 한다)이란 임야 등 생산수단을 소유 또는 임차하여 임산물의 생산 등 임업경영에 관한 의사결정을 하고 임업 소득이 귀속되는 자를 말한다.
4. "경영주의 농업인"이란 경영주의 가족원 또는 고용인으로 임업에 종사하는 자를 말한다.
5. "휴경"이란 다음 각 호의 토지를 말한다.
 - 가. 임산물생산업: 임산물을 생산하고 있는 토지로서, 일시적으로 임산물을 생산하고 있지 않은 토지를 말한다. 다만, 임산물 생산을 위해 「산지관리법」 제15조의2에 따라 산지일시사용신고를 거치거나, 다른 법률에

따라 산지일시사용신고가 의제되는 인가 또는 허가서에 따라 설치한
작업로, 임산물 운반로는 휴경으로 보지 않고 실제 경영 면적으로
본다.

나. 육림업: 산림경영계획 수립 면적 중 벌채 후 조림을 하지 않은 토지를
말한다. 다만, 임업경영을 위해 「산지관리법」 제15조의2에 따라 산지
일시사용신고를 거치거나, 다른 법률에 따라 산지일시사용신고가 의제
되는 인가 또는 허가서에 따라 설치한 임도, 작업로, 임산물 운반로는
휴경으로 보지 않고 실제 경영 면적으로 본다.

6. "폐경"이란 암석지, 제지, 시설물 및 묘지 등 임산물 생산지로 이용이
불가능하거나 불가능하게 형상이 변경된 토지를 말한다.
7. "가족"이란 「민법」 제779조에 따른 가족을 말한다.
8. "생산수단"이란 임산물의 생산에 이용되는 임야와 임산물(표고자목 등)을
말한다.
9. "등록"이란 농업인 또는 농업법인이 임업경영정보를 등록하는 것을
말한다(등록정보를 말소한 후 다시 등록하는 것을 포함한다).
10. "변경등록"이란 임업경영체가 등록한 임업경영정보를 변경된 내역에
맞게 수정하여 등록하는 것을 말한다(유효기간 경과 전 임업경영정보를
갱신하는 것을 포함한다).
11. "정당한 권원(權原)"이란 임야 등 생산수단을 점유·사용할 수 있는
법률적인 근거가 있거나, 중앙행정기관 등으로부터 정당한 원인으로
권리가 확보된 것을 말한다.
12. "거짓이나 그 밖에 부정한 방법"이란 법령상 요건이 갖추어지지 않았음
에도 거짓, 기만, 은폐 등 사회 통념상 부정이라고 인정되는 행위를 말한다.

제3조(임업경영정보 등록대상) ① 임업경영정보 등록 대상 농업인은 다음
각 호와 같다.

1. 내국인: 「주민등록법」 제6조제1항제1호에 따른 거주자 또는 같은
법 제6조제1항제3호에 따른 재외국민
2. 외국인: 「출입국관리법」 제31조에 따라 외국인등록표에 등록된 자

또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 한 자

② 임업경영정보 등록 대상 농업법인은 다음 각 호와 같다.

1. 영농조합법인: 법 제16조에 따라 설립된 법인
2. 농업회사법인: 법 제19조에 따라 설립된 법인

제4조(임업경영정보 등록신청 시기) ① 임업경영정보의 신규 등록신청 시기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여야 한다.

1. 농업인의 경우: 잎, 줄기, 뿌리 등을 통해 임산물을 확인할 수 있거나 파종, 식재, 채취 등의 활동을 통해 임산물 생산을 확인할 수 있는 시기
2. 농업법인의 경우: 임업의 경영, 임산물의 출하·유통·가공·판매 및 수출 등 주 사업 또는 부대사업 운영을 확인할 수 있는 시기

② 임업경영정보를 변경등록하는 경우에는 농림축산식품부장관이 고시한 「변경등록이 필요한 품목별 재배면적 등의 변경범위」 및 「농업경영체 등록정보의 변경등록 신청기간 지정」에 따른다.

제5조(임업경영정보 등록신청 절차) ① 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제3조에 따라 임업경영정보를 신규로 등록하고자 하는 다음 각 호의 자는 「주민등록법」에 따른 주민등록표 또는 「출입국관리법」에 따른 외국인등록표에 등록된 신청자의 거주지(농업법인의 경우는 주사무소 소재지를 말한다)를 관할하는 지방산림청장·국유림관리소장에게 농업경영체 등록신청서에 등록기준을 증명하는 서류를 첨부하여 방문·우편·팩스·전자정보시스템(전자문서에 의한 제출을 포함한다. 이하 같다) 등의 방법으로 등록을 신청하여야 한다.

1. 농업인의 경우: 경영주
2. 농업법인의 경우: 법인 대표자

② 변경등록 신청의 경우 규칙 제4조에 따라 농업경영체 변경등록신청서를 제1항에 따른 방법으로 관할 지방산림청장·국유림관리소장에게 제출하거나 전화로 변경등록을 요청하여야 한다.

제6조(임업경영정보 등록기준의 세부 내용) ① 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제2조의2제1항제1호에 따른 농업인의 임업경영정보는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 「농업·농촌 및 식품산업 기본법 시행령」 제3조제1항제2호에 따른 농업인으로 정당한 권원이 있는 생산수단에서 다음 각 목의 기준 중 어느 하나에 해당하여야 한다. 다만, 면적은 휴경, 폐경을 제외한 실제 경영 면적을 말한다.

가. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 수실류·약초류·약용류·수목부산물류·관상산림식물류(분재는 제외한다)·그 밖의 임산물을 1천제곱미터 면적(단, 산양삼은 같은 법 시행규칙 별지 제12호의5서식에 따른 특별관리임산물 생산신고확인증 상 과중·식재구역 면적을 말한다) 이상 생산할 것

나. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 버섯류·산나물류·분재를 300제곱미터 면적 이상 생산할 것

다. 표고를 20세제곱미터 이상의 표고자목에서 생산할 것. 단, 표고자목의 길이가 120cm일 경우에는 다음에 따른 표고자목 환산개수를 적용할 수 있다(표고자목의 길이가 다른 경우에는 환산개수를 조정하여 적용한다).

- 1) 표고자목 끝지름 11cm 미만: 1,378개 이상
- 2) 표고자목 끝지름 11cm 이상 16cm 미만: 652개 이상
- 3) 표고자목 끝지름 16cm 이상 20cm 미만: 417개 이상
- 4) 표고자목 끝지름 20cm 이상: 290개 이상

라. 임야에서 산림용 종자나 묘목을 생산하는 경우로서 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제16조제1항 및 같은 법 시행령 제12조제1항제1호에 따라 산림용 종자·묘목생산업자로 등록된 자

마. 임업경영체가 생산수단을 소유하고 가목에서 라목까지 이외의 목본 및 초본식물을 3만제곱미터 면적(「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조에 따라 인가받은 산림경영계획(변경)인가서 상의 임·소반의 전체면적을 말한다) 이상 생산할 것

2. 제1호의 생산수단에서 자기의 계산과 책임(생산요소 등의 선택·사용권 또는 생산 임산물의 판매·처분 등을 실질적으로 행사하는 것을 말한다)으로 임업경영을 통해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 실적이 있을 것(단, 제1호라목의 경우 산림청장이 고시한 「산림용 종자·묘목 고시」에 따른 산림용 종자나 묘목의 생산·판매실적이 있어야 한다)

가. 「농업인 확인서 발급규정」(농림축산식품부고시, 이하 "규정"이라 한다) 제4조제2호가목에 해당하는 자에게 직접 생산한 임산물에 대한 판매실적

나. 농자재 사용 등 임업경영에 관한 실적

② 제1항에도 불구하고 2개 이상 품목을 생산하는 경우 다음 각 호에 모두 해당하면 제1항 제1호의 등록기준을 충족한 것으로 본다.

1. 생산지의 수평투영면적을 기준으로 1개의 품목만 등록할 것. 단, 하나의 수평투영면적에서 2개 이상의 품목을 동시에 생산하는 복합산림경영의 경우 신청자의 희망에 따라 품목별 면적을 구획하여 등록할 수 있다.

2. 품목별 면적을 명확히 구획하고 품목별 실제 경영 면적을 제1항 각 호의 등록기준 면적으로 나눈 값의 합이 1 이상일 것

③ 제1항에 따른 등록기준은 지적, 계곡, 하천, 도로, 말뚝 등을 통해 경계가 명확하게 구분되어 확인될 수 있어야 한다.

④ 경영주외 농업인은 「농업·농촌 및 식품산업 기본법 시행령」 제3조 제1항제3호에 따라 1년 중 90일 이상 임업에 종사하는 사람으로 규정 제4조제3호에 해당할 것

⑤ 영 제2조의2제1항제2호에 따른 농업법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 정당한 권원이 있는 생산수단에서 법 제19조의4제1항에 따른 사업 및 활동 실적(임업경영에 관한 실적으로 한정한다)이 있을 것

1. 법 제16조 및 제16조의3에 따라 설립신고 및 등기한 영농조합법인

2. 법 제19조 및 제19조의3에 따라 설립신고 및 등기한 농업회사법인

⑥ 임업경영정보를 변경등록 하는 경우도 제1항부터 제5항에 따른 등록기준에 적합하여야 한다.

제7조(임업경영정보 등록기준의 증명서류) ① 영 제2조의2제1항제1호에 따른 농업인의 임업경영정보 등록기준을 증명하는 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 제6조제1항제1호에 따라 생산수단에 대한 정당한 권원을 증명하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 서류
 - 가. 생산수단을 임업경영체가 직접 소유한 경우: 토지대장 등본
 - 나. 생산수단을 임업경영체가 직접 소유하지 않은 경우: 임대차계약서, 사용대차계약서 등 생산수단 소유자로부터 사용할 수 있는 권원을 확인받은 서류
2. 제6조제1항제2호에 따라 생산수단에서 직접 생산한 임산물 판매실적이 있거나 농자재 사용 등 임업경영에 관한 실적이 있음을 증명하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 서류(단, 제4호부터 제6호에 따라 증명서류를 제출한 경우 다음 각 목의 증명서류를 제출한 것으로 본다)
 - 가. 임산물의 판매를 증명하는 서류
 - 나. 종자·묘목 등의 구매를 증명하는 서류
 - 다. 농약·비료·농기계·임업기계·비닐 및 파이프 등 자재의 구매를 증명하는 서류
 - 라. 국가 또는 지방자치단체 보조사업 지원내역 등 해당 품목을 생산하고 있음을 증명하는 서류
 - 마. 파종, 식재, 풀베기, 작은키 나무 제거 등 사업실행을 증명하는 서류(단, 등록하고자 하는 임산물의 생산과 관련된 실적에 한한다)
3. 제6조제1항제1호가목의 약초류 중 산양삼을 생산하는 경우 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행규칙」 제25조의3에 따라 시장·군수·구청장이 발급한 특별관리임산물 생산신고확인증
4. 제6조제1항제1호가목의 관상산림식물류 중 조경수의 경우 생산수단에서 조경수 생산을 목적으로 하고 있음을 증명하는 서류
5. 제6조제1항제1호라목의 산림용 종자나 묘목을 생산하는 경우 다음 각 목에 해당하는 모든 서류

가. 「산림자원 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항에 따라
 시장·군수·구청장에게 교부받은 종묘생산업등록증
 나. 「산림용 종자·묘목 고시」(산림청고시)의 산림용 종자(접·삽수)
 및 묘목을 생산·판매했음을 증명하는 서류 또는 제2호라목에 해당
 하는 서류

6. 제6조제1항제1호마목의 목본 및 초본식물을 생산하는 경우 다음 각 목에
 해당하는 모든 서류

가. 「산림자원 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조에 따라 시장·군수·
 구청장으로부터 인가받은 산림경영계획(변경)인가서

나. 생산수단에서 조림, 풀베기, 솎아베기 등 사업실적을 증명하는 서류

② 제1항에도 불구하고 실제 경영 여부 확인이 어려워 추가 증명이 필요한
 경우 지방산림청장·국유림관리소장은 별지 제1호서식의 영농사실 확인서를
 추가 제출하도록 요구할 수 있다.

③ 제6조제4항의 경우 경영주의 농업인 등록기준을 증명할 수 있는 다음
 각 호의 구분에 따른 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 경영주와 세대를 달리하는 배우자의 경우: 별지 제2호서식의 가족농업
 인의 영농사실 확인서, 가족관계증명서

2. 경영주의 주민등록 주소가 농촌(준농촌)이 아닌 지역에 위치한 경우:
 별지 제2호서식의 가족농업인의 영농사실 확인서

3. 고용된 농업종사자의 경우: 경영주와 체결한 고용계약서(신청일 기준
 최근 3개월 이상)와 3개월 이상 급여지급 내역

④ 영 제2조의2제1항제2호에 따른 농업법인의 임업경영정보 등록기준을
 증명하는 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 제6조제5항에 따라 생산수단에 대한 정당한 권원을 증명하는 제1항제
 1호의 서류

2. 제6조제5항제1호 및 제2호에 따라 농업법인 설립을 증명하는 다음 각 목의
 구분에 따른 서류(단, 나목의 설립 및 변경신고 확인증으로 확인이 가능
 할 경우 다목에서 마목까지 서류를 생략할 수 있다)

- 가. 「상업등기규칙」 제30조에 따른 등기사항전부증명서
 나. 법 제19조의2에 따라 발급된 설립 및 변경신고 확인증
 다. 정관
 라. 「부가가치세법 시행규칙」 제9조제4항에 따른 사업자등록증
 마. 조합원·사원별 출자내역
 바. 농업인 확인서류(영농조합법인은 5인 이상, 농업회사법인은 1인 이상)
3. 제6조제5항에 따라 생산수단에 관한 등록기준 세부 내용을 증명하는 제1항제3호부터 제6호까지의 서류
4. 제6조제5항에 따라 임업경영에 관한 사업 및 활동 실적을 증명하는 법인명의 농자재구매, 유통, 가공, 판매, 수출 등을 증명할 수 있는 서류 또는 「법인세법 시행규칙」 별지 제1호서식에 따른 법인세 과세표준 및 세액신고서
- ⑤ 임도, 작업로, 임산물 운반로 등을 실제 경영 면적으로 등록하려는 경우 「산지관리법」 제15조의2에 따라 산지일시사용신고 수리 공문 또는 다른 법률에 따라 산지일시사용신고가 의제되는 인가 또는 허가서를 제출하여야 한다.
- ⑥ 변경등록 신청의 경우 임업경영정보의 수정, 추가 등 변경사항을 증명하는 제1항부터 제5항에 준하는 서류를 제출하여야 한다.
- ⑦ 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용 또는 규칙 제5조에 따른 농어업경영정보시스템을 통해 증명서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 증빙서류의 제출을 갈음할 수 있다.

제8조(재검토 기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2025-86호, 2025. 8. 6.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

영농사실 확인서

신청인	성명(법인명)	생년월일(법인등록번호)
	주소 (우편번호)	
	전화번호	

임산물 생산 정보	읍·면·동	리·통	지번	재배품목	재배면적(㎡)	비고

상기 임업경영체의 영농사실을 확인합니다.

년 월 일

확인자	성명	주소	전화번호	서명
임야 소재지 이(통)장				

* 이(통)장의 확인을 받지 못하는 경우에는 임야 소재지 이웃주민 2명 이상의 확인이 필요합니다.

임야 소재지 이웃주민				
임야 소재지 이웃주민				

* 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 위의 사실을 확인하여 준 경우 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제33조에 따라 과태료 부과 대상이 될 수 있습니다.

* 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 농업경영정보를 등록하거나 변경등록을 하는 경우 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제31조의2제2항에 따라 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

가족농업인의 영농사실 확인서

가족농업인	성명	생년월일		경영주와의 관계		
	주소 (우편번호)					
	전화번호					
경영주인 농업인	성명	생년월일				
	주소 (우편번호)					
	전화번호					
임산물 생산 정보	읍·면·동	리·통	지번	재배품목	재배면적(㎡)	비고

상기 가족농업인의 영농사실을 확인합니다.

년 월 일

확인자	성명	주소	전화번호	서명
임야 소재지 이(통)장				

* 이(통)장의 확인을 받지 못하는 경우에는 임야 소재지 이웃주민 2명 이상의 확인이 필요합니다.

임야 소재지 이웃주민				
임야 소재지 이웃주민				

* 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 위의 사실을 확인하여 준 경우 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제33조에 따라 과태료 부과 대상이 될 수 있습니다.

* 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 농업경영정보를 등록하거나 변경등록을 하는 경우 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제31조의2제2항에 따라 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

**10. 경북 · 경남 · 울산 초대형산불로 피해를 입은
임업경영체에 대한 임업 · 산림 공익직접지불금의
계속 지급 요건의 세부사항**

경북·경남·울산 초대형산불로 피해를 입은 임업경영체에 대한 임업·산림 공익직접지불금의 계속 지급 요건의 세부 사항

제정 2026. 6. 5. 산림청고시 제2026-58호

제1조(목적) 이 고시는 「경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법 시행령」 제38조제3항에 따라 경북·경남·울산 초대형산불로 피해를 입은 임업경영체에 대한 임업·산림 공익직접지불금의 계속 지급 요건의 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(임업·산림 공익직접지불금의 계속 지급 면적) 「경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제38조제1항 및 제2항에 해당하는 경우라도 대형산불로 피해를 입은 임업·산림 공익직접지불금 지급대상 산지의 면적(계속 지급 면적)은 종전의 등록된 임업경영체의 면적 중 산불피해를 입은 지급대상 산지 면적을 초과할 수 없다.

제3조(임업·산림 공익직접지불금의 계속 지급 기간) 영 제38조제1항 및 제2항의 임업·산림 공익직접지불금의 지급대상 요건에 해당하는 경우 2028년 12월 31일까지 공익직접지불금을 계속하여 지급한다.

제4조(임업경영체정보의 유지 특례) 산불피해로 인하여 임업활동을 정상적으로 수행하기 곤란한 임업경영체에 대하여 종전에 등록된 임업경영정보의 변경·갱신 의무를 적용하지 아니하며, 해당정보는 2028년 12월 31일까지 유효한 것으로 본다.

제5조(재검토 기한) 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2026-58호, 2026. 6. 5.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.